

GUATEMALA SUPPLEMENTAL FIELD OFFICE MANUAL FOR PERSONNEL AND OPERATIONS

January 2020



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

Índice de contenidos

1. Introducción	8
1.1 Bienvenido a los socios	8
1.2 Objetivo y ámbito de aplicación	10
1.3 Control de gestión - Funciones y responsabilidades en la sede.....	10
1.4 Control de la aplicación - Funciones y responsabilidades en Guatemala	10
2. Controles internos	11
2.1 Objetivo y ámbito de aplicación	11
2.2 Autoridad de aprobación	12
2.2.1 Responsabilidades de las autoridades de aprobación y revisión	13
3. Conciliación mensual de cuentas	14
3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y caja	14
3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) a través de la conformidad visual.....	15
4. Registros financieros, auditorías y conservación de registros.....	16
4.1 Conservación de registros y contabilidad	16
4.2 Archivo y registros	16
4.3 Auditorías.....	17
4.4 Información financiera	17
5. Control de inventarios.....	18
5.1 Equipamiento vs. Suministros	18
5.2 Requisitos de control de inventario.....	18
5.3 Uso del equipo.....	18
6. Gestión de la tesorería.....	20
6.1 Caja chica.....	20
6.2 Tipos de cambio.....	21
6.3 Cuentas bancarias.....	21
6.3.1 Conciliaciones bancarias mensuales	22
6.4 Anticipos de tesorería	23
6.4.1 Exceso de efectivo en caja	23
6.5 Políticas generales de manejo de efectivo.....	23
6.5.1 Utilización de cajas fuertes	24

6.5.2 Minimizar las transacciones en efectivo.....	24
6.5.3 Prueba de recepción por parte del beneficiario	24
6.5.4 Recuentos periódicos de efectivo - Certificación de caja chica.....	24
7. Socios Guatemala Políticas generales.....	25
7.1 Política anticorrupción	25
7.2 Antidiscriminación	25
7.3 Antiacoso sexual.....	26
7.4 Violencia y acoso laboral.....	27
7.4.1 Procedimiento de denuncia de acoso/intimidación	28
7.4.2 Protección contra las represalias por denuncia de acoso/intimidación	29
7.5 Libertad de asociación	30
7.6 Libertad de trabajo.....	30
7.7 Anti-Trabajo Forzado	30
7.8 Conflicto de intereses.....	30
7.9 Confidencialidad y propiedad intelectual.....	32
7.10 Lugar de trabajo sin drogas.....	33
7.11 Lugar de trabajo sin humo.....	34
7.12 Política de alcohol	34
7.13 Código ético	35
7.14 Política de reclamaciones.....	37
7.15 Política de denuncia de irregularidades.....	38
7.15.1 Procedimiento de denuncia de los denunciantes.....	38
7.16 Conflictos laborales	39
7.17 Higiene, salud y seguridad en el trabajo.....	39
7.17.1 Mantenimiento de la casa	40
7.17.2 Notificación de lesiones relacionadas con el trabajo	41
8. Contratación y contratos laborales	41
8.1 Proceso de solicitud de personal	41
8.1.1 Contratación interna	41
8.1.2 Contratación externa.....	42
8.1.3 Transferencia dentro de los socios Guatemala	42
8.1.4 Promoción dentro de los socios Guatemala	43

8.2 Proceso de selección de personal	43
8.3 Definición de empleado	44
8.4 Definición del contrato de trabajo.....	45
8.5 Tipos de contratos laborales	45
8.5.1 Contratos de trabajo a tiempo parcial	46
8.5.2 Estructura de pago de los contratos laborales.....	47
8.5.3 Estructura salarial.....	47
8.6 Contenido de los contratos de trabajo.....	48
8.7 Obligaciones del contrato laboral vinculante	48
8.8 Rescisión y suspensión del contrato de trabajo.....	52
8.8.1 Suspensión temporal del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes	52
8.8.2 Terminación del contrato de trabajo	52
8.8.3 Certificado de trabajo en caso de cese.....	56
8.9 Periodo de prueba 60 días.....	56
8.10 Lenguaje guía	57
8.11 Avisos obligatorios de terminación de contrato laboral.....	57
8.11.1 Avisos obligatorios de despido - Responsabilidad del empleador	57
8.11.2 Avisos obligatorios de despido - Responsabilidad del trabajador.....	57
8.12 Prestaciones legales - Indemnización por despido	58
8.12.1 Rescisión anticipada de contratos de duración determinada - Indemnización por despido	58
8.13 Mantenimiento de los registros del personal.....	59
8.13.1 Acceso a los expedientes de personal	60
9. Tiempo de trabajo, días de trabajo y vacaciones	60
9.1 Horario normal de trabajo diurno.....	60
9.2 Trabajo nocturno	61
9.3 Trabajo mixto (trabajo diurno y nocturno)	61
9.4 Horas extraordinarias y limitaciones.....	61
9.5 Tiempo de descanso y pausa	62
9.6 Día de descanso semanal	63
9.7 Vacaciones	63

10. Salarios y prestaciones sociales	64
10.1 Salarios	64
10.2 Anticipos de salarios y permisos.....	65
10.3 Control del tiempo	65
10.4 Nóminas (recibos de pago).....	65
10,5 Bonificaciones y beneficios.....	66
10.5.1 Prima de incentivo.....	66
10.5.2 13 th Bonificación mensual	66
10.5.3 14 th Bonificación mensual	66
10.5.4 Seguro de enfermedad	67
10,6 Retenciones salariales	67
10.6.1 Deducciones legales	67
10.6.2 Otras deducciones	69
10,7 Permisos pagados	70
10.7.1 Vacaciones anuales.....	70
10.7.1.1 <i>Pago de las vacaciones anuales en caso de cese</i>	71
10.7.2 Baja por enfermedad	71
10.7.3 Permiso de maternidad (pre y post natal)	72
10.7.4 Licencia por duelo.....	73
10.7.5 Licencia por matrimonio.....	73
10.7.6 Permiso por nacimiento de hijo (paternidad)	73
10.7.7 Servicio de jurado	73
10,8 Devengo de prestaciones.....	73
10,9 Prestaciones sociales	74
10.9.1 Derechos de maternidad.....	74
11. Empleados	74
11.1 Descripciones de puestos de trabajo	74
11.2 Evaluaciones de rendimiento	75
11,3 Ajustes salariales	75
11,4 Anticipos de sueldo.....	76
11.5 Código de vestimenta del personal	76
11.6 Comunicación de ausencias o retrasos	76

11.7 Resolución de litigios.....	77
11.8 Medidas disciplinarias.....	78
11.9 Motivos de la acción disciplinaria.....	78
12. Evaluaciones de riesgo y supervisión de contratistas y subreceptores	80
12.1 Directrices y proceso de evaluación de riesgos.....	80
12.2 Frecuencia de la evaluación de riesgos.....	80
13. Adquisiciones	80
13.1 Proceso de contratación	80
14. Políticas y procedimientos de viaje	82
14.1 Visión general de la política y aplicabilidad.....	82
14.2 Solicitud de autorización de viaje	82
14.2.1 Cambios de itinerario	83
14.3 Definiciones del viajero.....	84
14.4 Anticipos de viaje	84
14.5 Gastos admisibles y no admisibles (aplicables a todos)	84
14.5.1 Alojamiento - Reembolsable.....	85
14.5.2 Vehículos de alquiler - Reembolsable	86
14.5.3 Utilización del vehículo personal - Reembolsable	86
14.5.4 Peajes, aparcamiento, etc. - Reembolsable en base a.....	86
14.5.5 Billetes de avión y tren - Reembolsables	87
14.5.5.1 Actualizaciones de asientos.....	87
14.5.5.2 Fly America Act.....	87
14.5.6 Comidas e Incidentes (M&IE) - Por día	89
14.5.7 Otros gastos de viaje diversos (MTE) - Reembolsables	89
14.5.8 Gastos no admisibles y límites de reembolso	90
14.5.8.1 Compras de alcohol	90
14.5.8.2 Otros gastos no admisibles	90
14.6 Dietas para M&IE.....	91
14.6.1 Tarifas M&IE	91
14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE.....	92
14.6.3 Costes admisibles de M&IE	93
14.6.3.1 Viajes de fin de semana de M&IE	94

14.6.4 Dietas M&IE - Personal de la oficina local.....	95
14.6.5 Pago de dietas.....	95
14.6.5.1 Pago de dietas para el personal de las oficinas locales.....	96
14.7 Solicitudes de reembolso (artículos no per diem)	96
14.7.1 Informes de gastos para reembolso - Personal de la oficina local.....	96
14.8 Viajes personales durante los viajes de negocios	97
14.9 Utilización de los vehículos de Partners Guatemala.....	98
14.9.1 Restricciones a la conducción de vehículos.....	101
14.9.2 Restricciones a la circulación de vehículos.....	101
14.9.3 Registros de vehículos	102
14.9.4 Notificación de accidentes de tráfico.....	102
14.9.5 Reparación de vehículos	104
14.9.5.1 Mantenimiento normal del vehículo.....	104
14.9.5.2 Reparaciones importantes de vehículos.....	104
14.9.6 Seguro y matriculación de vehículos.....	105
Anexo A	106
Anexo B	107
Anexo C	108
Anexo D	110
Anexo E	111
Anexo F.....	112
Anexo G	114
Anexo H.....	121
Anexo I.....	126
Anexo J.....	130
Anexo K.....	135
Anexo L.....	136
Anexo M.....	138
Acuse de recibo y cumplimiento de las políticas	139

1. Introducción

1.1 Bienvenido a los socios

¡Bienvenido a Partners of the Americas!

El manual de la oficina de campo ha sido preparado específicamente para los empleados de Compañeros de las Américas en Guatemala. En él se presentará la organización e información sobre los derechos y obligaciones que el empleado tiene hacia la Oficina de Campo de Guatemala y, al mismo tiempo, sobre los derechos y obligaciones que la Oficina de Campo de Guatemala tiene hacia el empleado. Este Manual es, por tanto, una herramienta de información básica para los empleados que trabajan en la Oficina de Guatemala.

En este libro tratamos de explicar los temas importantes relacionados con la gestión financiera, de personal y operativa. La Oficina de Guatemala espera que todos los empleados entiendan y apliquen todas las políticas y procedimientos que se encuentran en este manual. Es responsabilidad de cada empleado conocer las políticas y procedimientos, o cuando sea necesario, solicitar aclaraciones. Todos los empleados deberán firmar un [formulario de certificación](#) que confirme que han revisado todas las políticas y que se adherirán a las normas establecidas en este documento.

Cuando la Oficina de Campo de Guatemala considere oportuno modificar las políticas y procedimientos, actualizará los parámetros necesarios, que posteriormente serán distribuidos a cada empleado de manera oportuna. Le pedimos que ante cualquier duda sobre su puesto o su relación laboral con Compañeros Guatemala, se ponga en contacto con su superior inmediato o con la Gerencia Administrativa y Financiera, cuantas veces sea necesario.

Usted es el alma de Compañeros de las Américas y, como tal, queremos que encuentre una experiencia interesante y gratificante en su entorno de trabajo.

Con el debido respeto, le deseo mucho éxito.

John McPhail, Presidente y Director General

1.2 Objetivo y ámbito de aplicación

El propósito de este manual es ayudar a sus usuarios a trabajar de acuerdo con las normas y la filosofía de Compañeros de las Américas, adaptadas al Código de Trabajo en Guatemala, convirtiéndose así en una herramienta de consulta con criterios unificados y proporcionar un marco general y un conjunto estandarizado de políticas y procedimientos para la gestión financiera, de personal y operativa en la Oficina de Campo de Compañeros de las Américas en Guatemala, en adelante denominada **"Compañeros Guatemala"**. El manual complementario aborda las leyes, reglamentos y políticas específicas del país de acuerdo con la legislación de Guatemala.

La información presentada aquí contiene las principales normas de conducta Socios Guatemala y las regulaciones legales más comunes en el lugar de trabajo.

Se espera que Compañeros Guatemala cumpla con todas las políticas y procedimientos establecidos en este manual y se les anima a buscar aclaraciones si surgen preguntas. Compañeros Guatemala, (incluyendo las sub-oficinas), debe mantener una copia impresa del manual como referencia.

1.3 Control de gestión - Funciones y responsabilidades en la sede

El Director Financiero (CFO) es la autoridad en el manual suplementario de Compañeros Guatemala, o en ausencia del Director Senior, una persona designada por el Presidente y CEO. Se alienta a Compañeros Guatemala a proporcionar aportes, sugerencias y correcciones, pero no puede alterar o cambiar ninguna parte de este manual.

Este manual será revisado y actualizado anualmente (si procede) para reflejar las circunstancias actuales, así como las nuevas políticas y procedimientos. Compañeros Guatemala será notificado de las actualizaciones por correo electrónico.

1.4 Control de la aplicación - Funciones y responsabilidades en Guatemala

Este manual es para uso y conocimiento de todos los empleados sin excepción. El contenido de este manual, así como sus actualizaciones, será notificado a cada empleado para su

comprensión y aplicación. Es responsabilidad de todos los empleados conocer, comprender y aplicar el contenido de este manual en su totalidad.

No está permitida la reproducción del manual por razones de que su consulta está reservada exclusivamente a los empleados de Partners Guatemala. En el caso de que el empleado tenga sugerencias y recomendaciones relacionadas con el manual, estas observaciones deben ser comunicadas por escrito al jefe inmediato para que lo haga llegar a la dirección.

La aplicación de este manual complementario de la oficina de campo será responsabilidad de los puestos que se indican a continuación.

- Director de la Oficina de Campo (FO) (Director de Proyecto, Jefe de Grupo, etc.) - Esta persona es el principal director de operaciones de la oficina de campo en el país. Es responsable de la gestión global del proyecto/programa y de las operaciones sobre el terreno en el día a día. También es responsable de la aprobación de todas las operaciones financieras, incluidas las autorizaciones de pago y los controles internos de la oficina local.
- Gerente de Finanzas de la Oficina de Campo (FO) (Asistente/Gerente de Administración y Finanzas) - Este individuo es la persona responsable de las operaciones financieras, la entrada de datos básicos, el procesamiento e ingreso de pagos y la conciliación de cuentas.

2. Controles internos

2.1 Objetivo y alcance

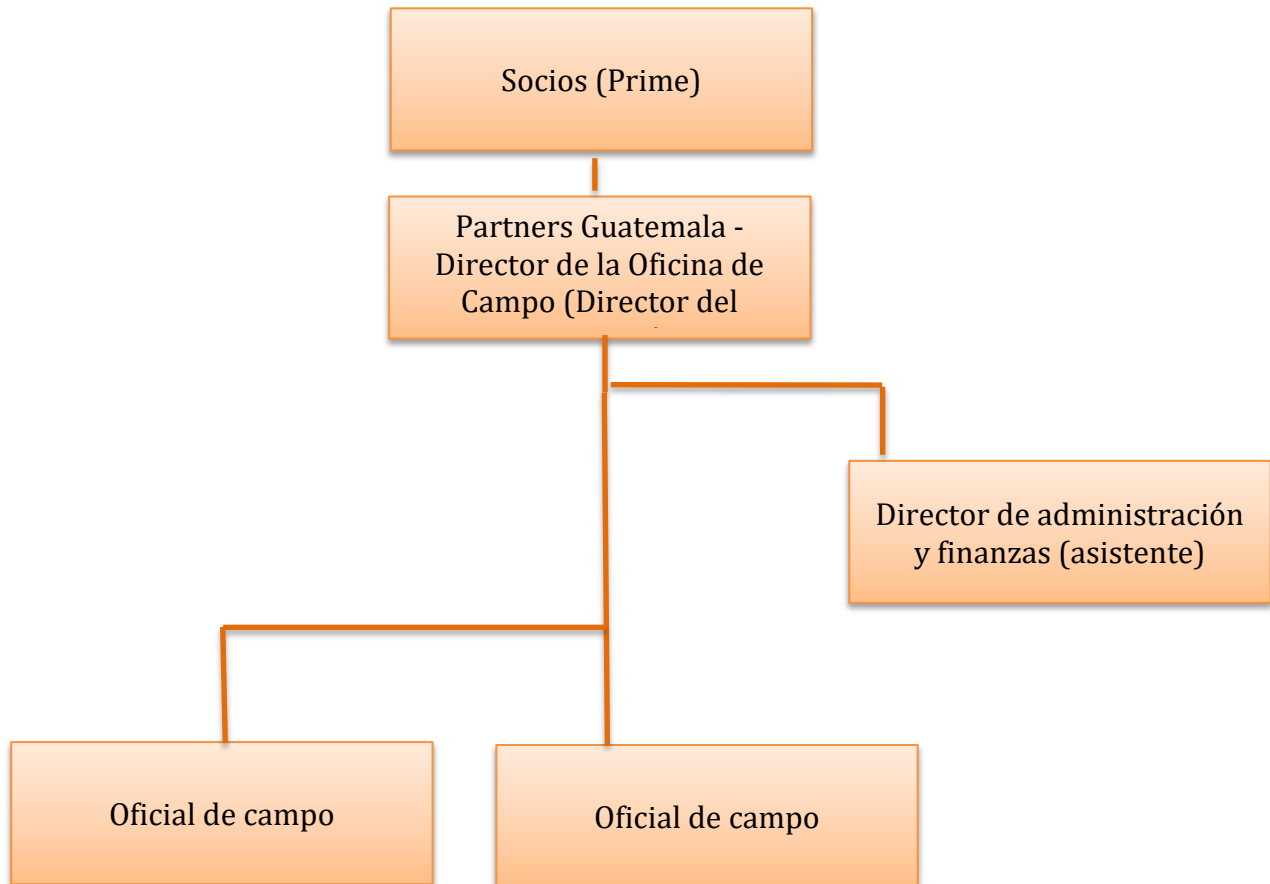
La finalidad de los controles internos es proporcionar una garantía razonable de que se están cumpliendo los siguientes objetivos:

- Fiabilidad e integridad de la información
- Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos
- Salvaguarda de activos en Partners Guatemala
- Uso económico y eficiente de los recursos

- Cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y programas

2.2 Autoridad de aprobación

El diagrama de flujo que aparece a continuación describe la matriz de autoridad de aprobación en Compañeros Guatemala. El Gerente de Finanzas de la oficina regional, apoyado por el Director de la oficina regional, tiene la responsabilidad de hacer cumplir la autoridad de aprobación. La sede central de Compañeros tiene la autoridad de aprobación sobre el Director de la OA y debe aprobar sus pagos, etc. De acuerdo con la política de adquisiciones, todas las transacciones por valor de 2.500 USD deberán ser aprobadas automáticamente por la sede de Compañeros.



2.2.1 Responsabilidades de las autoridades de aprobación y revisión

Es fundamental que los titulares de la autoridad de aprobación no sólo entiendan cuáles son sus niveles de autoridad, sino también cuáles son sus responsabilidades en el uso de su autoridad. A continuación se describen las responsabilidades tanto de los titulares de la autoridad de aprobación como de la revisión financiera.

Al aprobar un gasto, compromiso o pago, el firmante confirma que:

1. El gasto es necesario y adecuado;
2. El artículo no está actualmente en stock o disponible;
3. Las especificaciones técnicas son correctas y están adecuadamente detalladas;
4. Los formularios requeridos están completos;
5. Hay fondos disponibles en el presupuesto;
6. El gasto se ajusta a las políticas y procedimientos de la sede de Partners.

La revisión financiera es un control de cumplimiento y no una autoridad de aprobación. El objetivo principal de la revisión financiera es garantizar que se tienen en cuenta todos los aspectos financieros y de cumplimiento del compromiso. El Director Financiero de la OA, al dar su visto bueno, confirma que:

1. El gasto ha sido autorizado por el autor correspondiente;
2. El gasto está dentro de las directrices presupuestarias;
3. Los gastos se ajustan a las políticas de la sede de los socios y de los donantes;
4. El gasto se ha codificado correctamente;
5. Los cálculos son correctos;
6. La documentación justificativa requerida está en orden y explica adecuadamente la transacción; y
7. Todos los pagos, ya sea por cheque, transferencia bancaria, etc., serán pagados a la parte que aparece en los registros de adquisición y/o otra documentación de aprobación. Los cheques o transferencias no pueden ser hechos a terceros o a cualquier empleado de Compañeros (ya sea de la sede central de Compañeros o de Compañeros Guatemala) para ser cobrados en nombre del proveedor. Cualquier

excepción debe ser aprobada por escrito por el Director Financiero (CFO) o el Presidente y CEO.

8. Todos los gastos se registran al coste total y no netos de impuestos, etc.

La firma original en un documento original es el método requerido para documentar una aprobación o revisión. Se requiere una aprobación previa para todas las transacciones. En ningún caso un ordenante puede aprobar sus propios gastos, incluido el director de la OA.

Cuando el titular de la autoridad no se encuentra en Compañeros Guatemala o cuando se requiere una aprobación debido a una ausencia temporal (viaje, vacaciones, enfermedad, etc.), se debe buscar el siguiente nivel de autoridad en esa oficina para las aprobaciones que la parte ausente habría hecho normalmente.

Cuando el titular de la autoridad se encuentra permanentemente fuera de la oficina en la que se requiere una aprobación o es el único autorizado para una aprobación concreta y está fuera de la oficina, el documento que debe firmarse debe imprimirse, firmarse y escanearse. La copia escaneada debe enviarse a la oficina que requiere la aprobación. A continuación, el documento escaneado debe imprimirse y adjuntarse.

3. Conciliación mensual de cuentas

3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y caja

Todas las cuentas de activos y pasivos (es decir, el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y otras cuentas de balance) deben ser debidamente conciliadas mensualmente. La evidencia de la conciliación debe ser mantenida en Compañeros Guatemala y enviada mensualmente a la sede de Compañeros. Esta evidencia debe incluir todos los programas de apoyo preparados por el Gerente de Finanzas de la OA y aprobados por el Director de la OA antes de la presentación de los informes a la sede de Compañeros, o la presentación a los auditores durante el proceso de auditoría.

Todos los informes financieros tanto de Compañeros Guatemala como de todos los sub-
asociados deben ser presentados a la sede de Compañeros antes del 7th del mes siguiente. Si

el 7th del mes cae en un día festivo o fin de semana, la fecha límite de presentación es el último día hábil antes del 7th. El cumplimiento de este plazo es fundamental para asegurar que los gastos se registren en el mes correcto. Si se producen retrasos o problemas en el cumplimiento de la fecha límite, el personal de campo debe notificar inmediatamente a la sede de Partners el retraso y proporcionar una explicación de la naturaleza del mismo. Partners proporcionará una plantilla para los informes financieros mensuales. Cada mes se debe recibir un informe financiero de todas las cuentas bancarias de Compañeros Guatemala que incluya todo lo siguiente:

- A) Conciliación bancaria firmada (plantilla facilitada por la sede de los socios, véase [el anexo C](#))
- B) Copia de los extractos bancarios
- C) Informe de gastos indicando todos los gastos del mes (en la plantilla proporcionada por los socios, véase [el anexo C](#))
- D) Copias de toda la documentación que respalde los gastos enumerados en el informe de gastos
- E) Si la presentación de informes se hace en moneda local, se debe presentar una copia de los tipos de cambio promedio mensuales del Banco de Guatemala.

Compañeros puede retener una solicitud de anticipo de caja si Compañeros Guatemala no proporciona un informe oportuno de los gastos de acuerdo con las directrices anteriores.

3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) a través de la conformidad visual

La sede central de Compañeros, de acuerdo con las regulaciones federales, requiere que Compañeros Guatemala ejecute un chequeo de Cumplimiento Visual en todos los receptores (individuos y entidades) que estén recibiendo fondos. El sitio web para el Cumplimiento Visual es: <https://www.visualcompliance.com/> y la información de acceso necesaria será proporcionada por la Sede de Compañeros. La prueba de que el control de Cumplimiento Visual fue realizado debe ser retenida y guardada junto con la prueba del pago, antes de que

el receptor reciba cualquier fondo. La comprobación de la conformidad visual debe realizarse, como mínimo, una vez al año (de enero a diciembre) en el primer pago del año para cumplir con la normativa.

Cada mes, la sede central de Partners solicitará copias de los controles de cumplimiento visual seleccionados para su inspección y para garantizar el cumplimiento. Las transacciones se seleccionarán al azar.

4. Registros financieros, auditorías y conservación de registros

4.1 Conservación de registros y contabilidad

Compañeros de Guatemala debe mantener registros financieros, documentos de apoyo, registros estadísticos y todos los demás registros, para apoyar el desempeño de, y los cargos del proyecto. Dichos registros deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos y en Guatemala.

Los registros de Compañeros Guatemala y cualquier registro de los subreceptores que pertenezcan al proyecto deben ser retenidos en el país por un período mínimo de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos. Después de tres años de retención de registros en el país, Compañeros Guatemala deberá trabajar con la sede de Compañeros para transportar los documentos necesarios a la oficina internacional.

4.2 Archivo y registros

El Director de la Oficina de Publicaciones es responsable de establecer las directrices y los procedimientos de archivo y seguimiento. Además, es responsable de mantener el sistema general de archivo o de designar a otro miembro del equipo de gestión para que le ayude en este proceso. Como mínimo, todos los registros financieros, los documentos justificativos, los registros estadísticos y todos los demás registros que respalden la ejecución y los cargos del proyecto deben guardarse en un archivador ignífugo con cerradura. El acceso a los archivos debe estar restringido al Director de la OA y al Director Financiero de la OA.

4.3 Auditorías

Compañeros de Guatemala debe tener una auditoría anual realizada de acuerdo con las "Guías para Auditorías Financieras Contratadas por Receptores Extranjeros" https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/591maa_new.pdf, para cualquier año fiscal (enero - diciembre) en el que Compañeros de Guatemala gaste un total combinado de USD \$750,000 o más en todas las concesiones federales. Cualquier donante puede hacer una solicitud y tiene el derecho de realizar una auditoría en cualquier momento durante la vida de un proyecto/programa que el donante financia. Cualquier auditoría anual debe llevarse a cabo en coordinación con la sede de Partners. Los términos de referencia y la selección de la empresa auditora deben ser aprobados por el director financiero de la sede de Compañeros.

La sede de Compañeros se reserva el derecho de realizar una revisión financiera, exigir una auditoría o garantizar de otro modo la adecuada rendición de cuentas de las organizaciones que gastan fondos federales, independientemente de los requisitos de auditoría mencionados anteriormente.

4.4 Información financiera

El director financiero de la oficina de correos proporcionará mensualmente al director de la oficina de correos los informes que se indican a continuación:

1. Balance de situación
2. Declaración de ingresos
3. Informe sobre el presupuesto en comparación con los datos reales

El Director de la OA es responsable de la revisión y aprobación de los estados financieros mencionados. Las copias de los estados financieros aprobados deben presentarse trimestralmente a la sede de Partners.

5. Control de inventario

5.1 Equipos vs. Suministros

- **Por equipo** se entiende los bienes muebles tangibles (incluidos los sistemas de tecnología de la información) que tienen una vida útil de más de un año y un coste de adquisición por unidad que es igual o superior a 5.000 dólares.
- Por suministros se entiende todos los bienes personales tangibles distintos de los descritos en equipos (arriba). Un dispositivo informático (por ejemplo, ordenadores, etc.) es un suministro si el coste de adquisición es inferior a 5.000 USD, independientemente de la duración de su vida útil.

5.2 Requisitos de control de inventario

Se debe realizar un inventario físico de Compañeros Guatemala y conciliar los resultados con los registros de Compañeros Guatemala al menos una vez al año en enero. El umbral de valor monetario para la contabilidad de los artículos de inventario (por ejemplo, muebles, equipos y accesorios) en Guatemala es de 500 dólares estadounidenses por artículo.

El documento "Master Equipment & Supply Listing", que se encuentra en [el Anexo A](#) debe ser presentado a la Sede de Compañeros anualmente a más tardar el 31 de enerost. El Gerente de Finanzas de la OC debe certificar y conciliar con los libros el "Listado Maestro de Equipos y Suministros" y el Director de la OC debe revisarlo y aprobarlo.

5.3 Uso del equipo

Partners Guatemala se esfuerza por garantizar que sus empleados dispongan de equipos modernos y adecuados para que su trabajo sea más fácil y eficiente.

Responsabilidades para el uso adecuado del equipo:

- Manejar con cuidado el equipo asignado;
- Supervisar el funcionamiento óptimo de los equipos asignados;

- Si, por cualquier motivo, hay que utilizar equipos de otra procedencia, el empleado debe asegurarse de que no contienen virus para preservar la información de la red informática de la organización;
- Informar inmediatamente de cualquier avería o pérdida de equipo.
- Facilitar el acceso de los equipos a los servicios técnicos y de mantenimiento.

Compañeros Guatemala no autoriza las siguientes actividades:

- Instalación de programas que no tienen su correspondiente licencia;
- Uso de programas copiados que no son de uso exclusivo de Compañeros Guatemala;
- Instalación y uso de juegos, películas, etc;
- Uso de programas que puedan afectar el funcionamiento de la red de Compañeros Guatemala;
- Introducción de elementos que dañan el equipo;
- Bloquear los sistemas operativos sin previo aviso;
- Crear contraseñas sin compartirlas con el gestor de sistemas y el gestor de administración, impidiendo el acceso a los documentos de trabajo;
- Borrar, sin previo aviso la información necesaria para la ejecución de los programas;
- Cualquier conducta con mala fe o intención destructiva que interfiera con el buen trabajo de otros empleados.

Uso de equipos de impresión y copia

El uso de impresoras y fotocopadoras está reservado exclusivamente para trabajos relacionados con los proyectos de Partners Guatemala.

Uso de Internet y programas de chat

El uso de Internet debe ser sólo para fines de trabajo. Los programas de software para chatear dentro de la organización, como Skype, WhatsApp, etc., están permitidos para su uso en la oficina.

Está estrictamente prohibido el uso de software de chat como Facebook, Instagram u otros sitios de medios sociales, a menos que sea para el trabajo explícito de Partners Guatemala. El acceso a sitios web para adultos y similares está estrictamente prohibido. Tenga en cuenta que Partners Guatemala se reserva el derecho de monitorear todos los equipos de la empresa, correos electrónicos, etc. para asegurar su uso adecuado.

Uso del equipo de audio

El uso de la radio, la grabadora o los CD no está prohibido. Sin embargo, los empleados deben abstenerse de hacerlo en lugares donde su uso pueda interferir con el desarrollo normal del trabajo de los empleados. En cualquier caso, el volumen de la música debe ser de baja intensidad.

6. Gestión de la tesorería

6.1 Caja chica

Se trata de un sistema de control de efectivo de anticipos que se utiliza para los gastos cotidianos de artículos inferiores a 25,00 USD o su equivalente en quetzales guatemaltecos. El monto fijo de la caja chica es de USD \$300.00 o su equivalente en quetzal guatemalteco. A menos que se delegue otra cosa, el Director Financiero de la OA es responsable del sistema de caja chica, incluidos los desembolsos y la conciliación.

El director financiero de la oficina administrativa debe llevar un registro de la caja chica. La fecha y el importe de la caja chica deben registrarse en el registro de caja chica. El director financiero de la oficina fuera de la sede completará los detalles del gasto y hará un seguimiento de todos los recibos relacionados con la caja chica. Al final de cada mes, se debe realizar un recuento de la caja menor para confirmar el saldo; en el [Anexo B](#) se proporciona una plantilla.

Cuando el saldo de la caja menor alcance los 50,00 dólares, el responsable financiero de la oficina administrativa conciliará la caja menor, asegurándose de que todos los recibos y

comprobantes están contabilizados, y repondrá los fondos girando un cheque a nombre de la caja menor. Cuando se reembolsa la caja chica con un cheque, la transacción se registra en el programa de contabilidad asignando cada artículo a la partida correspondiente. El director de la oficina administrativa es responsable de la revisión y aprobación de la conciliación de la caja chica. El Director de la Oficina del Tesoro también es responsable del recuento sorpresa de la caja, que debe realizarse al menos trimestralmente y al final del ejercicio fiscal.

6.2 Tipos de cambio

Para reportar todos los ingresos y gastos, Compañeros Guatemala utiliza un tipo de cambio promedio mensual. La prueba del tipo de cambio debe ser presentada mensualmente a la sede de Compañeros con los informes mensuales de gastos en el terreno.

6.3 Cuentas bancarias

Compañeros de Guatemala está autorizado a establecer una cuenta bancaria para recibir los fondos del proyecto dominados en quetzales guatemaltecos. Si se requieren cuentas bancarias adicionales, el Director de la OA debe solicitar permiso y aprobación por escrito al Director Financiero. El objetivo es mantener las cuentas bancarias de Compañeros Guatemala en el número mínimo necesario.

Las cuentas bancarias deben ser utilizadas únicamente para el propósito del proyecto y a nombre de Compañeros Guatemala. No se permitirán transacciones relacionadas con otros proyectos. La cuenta bancaria debe tener un miembro del personal de la sede y un mínimo de dos firmantes, el Gerente de Finanzas de la OC y el Director de la OC. El Director de la OA aprobará todos los pagos y firmará todos los cheques. Para los pagos y cheques que superen los 750,00 USD, el Director Financiero de la OC deberá firmar como segundo firmante.

La información sobre cualquier cuenta bancaria nueva debe enviarse a la sede de Partners y proporcionar la siguiente información: el nombre de la cuenta, el número de cuenta, el nombre del banco, el tipo de cuenta, la lista de firmantes de la cuenta y el saldo actual. Los cambios en los firmantes de la cuenta deben ser aprobados por el Director de la OA y deben

ser notificados a la sede de Partners. En caso de contratación o cese de un empleado con poder de firma, los firmantes de la cuenta bancaria deben ser actualizados en consecuencia.

6.3.1 Conciliaciones bancarias mensuales

El extracto bancario mensual se utilizará para conciliar la cuenta cada mes. Cada cuenta bancaria debe tener una cuenta del libro mayor separada, diferenciada por subcódigo.

Al final de cada mes, Compañeros Guatemala recibirá un extracto bancario mensual del banco. Tenga en cuenta que se debe obtener un estado de cuenta oficial del banco para cada cuenta, independientemente de que se haya realizado alguna transacción durante el mes. Si la conciliación se hace en quetzales guatemaltecos, entonces se debe proporcionar una prueba del tipo de cambio a USD.

El objetivo de la conciliación bancaria mensual es conciliar el saldo que aparece en el extracto bancario con el saldo final del libro mayor. Cada transacción (cheque, transferencia, anticipo, etc.) debe registrarse por separado. No se admite una suma global. Todas las conciliaciones bancarias deben realizarse en la plantilla de gastos y conciliación del informe de campo, que se encuentra en [el Anexo C](#).

La pestaña de conciliación no debe utilizarse para actualizar la actividad bancaria mensual, sino para mostrar cualquier transacción pendiente que se haya producido durante el mes pero que aún no se haya reflejado en el extracto bancario. La conciliación bancaria del mes anterior debe comprobarse para detectar cualquier elemento que quede pendiente. Las transacciones que permanezcan sin compensar de meses anteriores deben investigarse rápidamente con el banco o el beneficiario. La pestaña del informe de campo financiero de las actividades del libro mayor debe mostrar todas las transacciones financieras ocurridas en el mes.

Una vez que se haya completado la conciliación bancaria completa, el Gerente de Finanzas de la OA será responsable de presentar a la Sede de Compañeros lo siguiente: conciliación bancaria, copia del estado de cuenta bancario, informe financiero completo de campo (informe del libro mayor), y copias de todos los recibos antes del 7th de cada mes para los

gastos del mes anterior como se indica en [3.1 Conciliación de Activos, Pasivos y Cuentas de Efectivo](#).

6.4 Anticipos de tesorería

Compañeros Guatemala puede solicitar hasta 30 días de necesidades de efectivo basadas en la proyección del flujo de caja mensual. El dinero en efectivo puede ser retirado una vez al mes, el primer día del mes. Se debe utilizar una solicitud de flujo de caja para todas las solicitudes de efectivo a la sede central de Compañeros, la plantilla se proporciona en el [Anexo D](#). Las solicitudes de fondos deben ser enviadas a la sede central de Compañeros antes del 7th del mes para ser procesadas en el ciclo de liberación de giros y cheques de mediados de mes. Compañeros Guatemala debe planear suficiente tiempo de anticipación cuando solicite efectivo para tomar en cuenta el tiempo de procesamiento de la transferencia por parte del banco y de la sede central de Compañeros. Los anticipos de flujo de caja deben ser liquidados mensualmente a través de la presentación de un informe financiero que es enviado a la sede central de Compañeros de acuerdo con [3.1 Conciliación de Activos, Pasivos y Cuentas de Efectivo](#). A menudo, los anticipos de caja no se liquidan por completo cada mes y, por lo tanto, los fondos sobrantes deben tenerse en cuenta como efectivo disponible al determinar la solicitud de flujo de caja del mes siguiente. Si los reportes financieros no son presentados a tiempo, anticipos adicionales a Compañeros Guatemala pueden ser retenidos a discreción del CFO.

6.4.1 Exceso de efectivo en caja

El exceso de fondos se define como el efectivo en exceso de 60 días para las operaciones de Guatemala. Como tener un exceso de fondos en Guatemala puede suponer un riesgo, Compañeros Guatemala debe consultar con la sede de Compañeros para determinar el mejor curso de acción para rectificar la situación.

6.5 Políticas generales de manejo de efectivo

A continuación se presentan los lineamientos generales que Compañeros Guatemala debe cumplir para asegurar el cumplimiento y la salvaguarda del efectivo.

6.5.1 Utilización de cajas fuertes

Compañeros de Guatemala está obligado a utilizar una caja fuerte a prueba de incendios para el almacenamiento del dinero en efectivo de la oficina. El acceso a la caja fuerte debe estar estrictamente controlado. Un juego de llaves debe ser conservado únicamente por el Director de la OA.

6.5.2 Minimizar las transacciones en efectivo

Dados los riesgos inherentes al manejo de dinero en efectivo, Compañeros Guatemala debe utilizar siempre que sea posible otros medios de pago, como una tarjeta de débito bancaria, cheques o transferencias bancarias y evitar el uso de caja chica y anticipos. El máximo pago en efectivo que se permite es de 250 dólares. Las transacciones que superen este umbral deberán realizarse con otro medio de pago, como una tarjeta de débito bancaria, un cheque o una transferencia bancaria.

6.5.3 Prueba de recepción por parte del beneficiario

Para evitar la duplicación de pagos o las reclamaciones por discrepancias, todos los pagos en efectivo deben estar documentados con una prueba de recepción por parte del beneficiario. Esto significa que el receptor del pago debe firmar que el efectivo se recibió en su totalidad en el momento del pago. Debe prepararse un recibo numerado por duplicado indicando el importe y la fecha y debe ser firmado por el receptor. Un ejemplar debe entregarse al beneficiario y otro debe conservarse e incluirse en la documentación del comprobante.

6.5.4 Recuentos periódicos de efectivo - Certificación de caja chica

Los saldos de caja deben contarse físicamente de forma periódica para garantizar que los saldos del diario de caja/recibos coinciden con el efectivo real disponible. Estos recuentos de efectivo deben realizarse de acuerdo con la [Sección 6.1 Caja Menor](#). Las certificaciones de la caja chica deben ajustarse a las siguientes directrices generales:

- El recuento de efectivo debe realizarse de forma discreta, fuera de la vista general y sin que sea molestado.

- El recuento debe ser realizado por un mínimo de dos personas. Una de ellas debe actuar como contador y la otra como testigo del recuento. En [el Anexo E](#) se encuentra un modelo de certificación de caja chica que debe ser completado cada vez.
- Los recuentos de efectivo deben realizarse cada mes y de forma aleatoria. Tenga en cuenta que la sede de Partners se reserva el derecho de solicitar una certificación de caja chica en cualquier momento.
- Cualquier exceso o defecto debe registrarse en el libro de caja a final de mes para conciliarlo con el recuento final. Las discrepancias no pueden trasladarse a períodos futuros. La causa de los excesos o déficits debe ser investigada más a fondo y se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que no se produzcan en el futuro. Cualquier discrepancia debe ser notificada a la sede de los socios.

7. Partners Guatemala Políticas generales

7.1 Política anticorrupción

Compañeros Guatemala y sus afiliados deben tener una tolerancia cero contra el soborno y la corrupción. El objetivo de la política anticorrupción es asegurar que los procedimientos anticorrupción y de soborno sean apropiados para evitar cualquier violación de las leyes y regulaciones relevantes. Esta política se aplica a todos los funcionarios, directores, accionistas, empleados y representantes de terceros designados. Para obtener una copia de la política completa, consulte el Manual de la Oficina de Campo de los Socios Generales.

7.2 Antidiscriminación

Socios Guatemala define la discriminación como toda distinción, exclusión o preferencia basada en la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la discapacidad, la orientación sexual, la situación económica, la ascendencia nacional o el origen social, que tenga como consecuencia la destrucción o la alteración de la igualdad de oportunidades o de trato en los empleos u ocupaciones. El Código de Trabajo de Guatemala establece que todos los trabajadores son iguales ante la ley y gozan de la misma protección y garantías.

Compañeros Guatemala promueve la diversidad y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo de acuerdo con todas las leyes locales aplicables. Si usted cree que ha sido víctima de cualquier tipo de discriminación o tiene conocimiento de dicha conducta, debe notificar inmediatamente a su supervisor, al Director de la OA o a la sede central de Compañeros. Un empleado que haya hecho un reporte de una conducta cuestionable y que subsecuentemente crea que ha sido sujeto a represalias de cualquier tipo por parte de cualquier empleado de Compañeros Guatemala o de la sede central de Compañeros, debe reportarlo inmediatamente al Director de la Oficina de Operaciones o a la parte apropiada de la sede central de Compañeros. Cualquier persona que sea encontrada en cualquier tipo de discriminación ilegal estará sujeta a una acción disciplinaria, que puede incluir la terminación del empleo.

Todos los empleados de Partners Guatemala tienen la responsabilidad de mantener la honestidad, la integridad y la eficiencia, y de asegurar su conducta y compromiso con los más altos estándares éticos. Es importante destacar que todos los empleados son importantes. El desarrollo y el éxito de Compañeros Guatemala depende del interés y la creatividad de sus empleados en el trabajo. Deben mantener buenas relaciones y tratar a los demás con amabilidad, creando un ambiente de trabajo armonioso y excelentes relaciones entre los empleados, incluyendo la igualdad de oportunidades sin discriminación ni acoso.

7.3 Antiacoso sexual

Compañeros Guatemala prohíbe toda forma de acoso sexual. El acoso sexual se refiere a cualquier comportamiento físico, verbal o no, de naturaleza sexual, que afecte a la dignidad de las mujeres y los hombres, y que se considere inapropiado, irrazonable y ofensivo para el trabajador.

La evidencia del acoso sexual en el lugar de trabajo se establece si los trabajadores perciben que su reacción a dicho comportamiento:

1. Es una condición para mantener el trabajo y/o;
2. Tendrá un impacto en las decisiones relativas a su trabajo y/o;
3. Tendrá un impacto en su rendimiento.

El acoso sexual también puede provenir de un comportamiento que crea un ambiente hostil, amenazante y humillante. Compañeros Guatemala se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo libre de cualquier forma de discriminación verbal o física y de abuso basado en la raza, color, sexo, religión, opinión política, discapacidad, orientación sexual, situación económica, ascendencia nacional u origen social, o por cualquier otro motivo. La política de Partners Guatemala es prohibir el acoso entre empleados. El propósito de esta filosofía no es regular el comportamiento moral de los empleados, sino asegurar un comportamiento profesional en el trabajo. El acoso entre empleados se refiere al uso de epítetos, apodos, amenazas, comentarios despectivos, bromas ofensivas, insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales y cualquier otro tipo de contacto verbal o físico similar. Cualquier empleado que considere que está siendo objeto de discriminación y acoso deberá informar de esta situación a su superior inmediato, al Director de la FO o a la Central de Socios para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y se tomen las medidas que el caso amerite.

7.4 Violencia e intimidación en el lugar de trabajo

Para proteger el bienestar de nuestro personal de casos de violencia en el lugar de trabajo, Compañeros Guatemala ha implementado una política de prevención de la violencia. Compañeros Guatemala cree firmemente que todos los empleados deben ser tratados con dignidad y respeto y que cada empleado es responsable de sus acciones y consecuencias. Por lo tanto, los actos de violencia y las amenazas de violencia no serán tolerados. La portación de armas, incluyendo, pero no limitado a, armas de fuego y cuchillos en las instalaciones de la empresa o de los clientes está estrictamente prohibida. Adicionalmente, Compañeros Guatemala no permite el acoso laboral. Compañeros Guatemala define el acoso como "un comportamiento inapropiado repetido, ya sea directo o indirecto, ya sea verbal, físico o de otro tipo, llevado a cabo por una o más personas contra otra u otras, en el lugar de trabajo y/o en el curso del empleo". Dicho comportamiento viola el Código de Ética de la empresa, que establece claramente que todos los empleados serán tratados con dignidad y respeto. El acoso puede ser intencionado o no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se

presenta una acusación de acoso, la intención del presunto acosador es irrelevante y no se tendrá en cuenta a la hora de aplicar la disciplina. Al igual que en el acoso sexual, lo importante es el efecto del comportamiento sobre el individuo. Compañeros de Guatemala considera los siguientes tipos de comportamiento como ejemplos de acoso escolar:

- Acoso verbal: Calumniar, ridiculizar o difamar a una persona o a su familia; poner apodos persistentes que sean hirientes, insultantes o humillantes; utilizar a una persona como blanco de bromas; comentarios abusivos y ofensivos.
- Acoso físico: Empujones, empujones, patadas, empujones, zancadillas, agresiones o amenazas de agresión física; daños a la zona de trabajo o a la propiedad de una persona.
- Acoso gestual: Gestos o miradas amenazantes no verbales que transmiten mensajes amenazantes.
- Exclusión: Excluir o despreciar social o físicamente a una persona en actividades relacionadas con el trabajo.

Cualquier violación de esta política puede dar lugar a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido justificado. Además, los empleados tienen el "deber de advertir" a sus supervisores, al director de la OA o a la sede central de Partners de cualquier actividad, situación o incidente sospechoso en el lugar de trabajo que parezca problemático. Esto incluye, pero no se limita a, amenazas o actos de violencia, comportamiento agresivo, y comentarios u observaciones amenazantes. Aunque Compañeros de Guatemala no puede garantizar la seguridad de los empleados, todos los reportes serán investigados rápida y exhaustivamente.

7.4.1 Procedimiento de denuncia de acoso/intimidación

Si cree que ha sido objeto de un acoso prohibido o tiene conocimiento de una conducta de este tipo, debe notificar el incidente inmediatamente. Pedimos a toda persona que haya sido testigo o víctima de acoso que se ponga en contacto con nuestro asesor independiente de Recursos Humanos (RH), Foster Thomas. Se ha establecido una línea telefónica confidencial en el +1 (202) 247-9610 para que pueda informar de su preocupación a través de un mensaje

de voz. El buzón de voz es supervisado por un consultor de RRHH de Foster Thomas que revisará todos los mensajes y se pondrá en contacto con usted de inmediato para discutir su preocupación y obtener una comprensión completa de la situación. El consultor de RR.HH. proporcionará entonces una visión general de la situación al Comité de Ética de la Junta. El Comité de Ética revisará entonces el caso y determinará si debe remitirse al Presidente (o, en circunstancias apropiadas, a otro miembro de la Alta Dirección o al Director de la OA) para que tome medidas adicionales. Si el denunciante no proporciona ninguna información de identificación en el mensaje, Foster Thomas transmitirá la denuncia directamente al Comité de Ética para su revisión.

Como alternativa, o además de la línea directa confidencial, puede denunciar el acoso a su supervisor, al director de la oficina de operaciones o a la sede de Partners, según le parezca. Dichas denuncias deben ser registradas por escrito, ya sea por el denunciante o por el supervisor/director de la oficina de operaciones al que se le informe. En [el Anexo F](#) se encuentra un formulario de denuncia de acoso. Cualquier supervisor o director de oficina que tenga conocimiento de un posible acoso o represalia debe avisar inmediatamente a un miembro de la sede de Compañeros para que pueda ser investigado de manera oportuna y confidencial.

Todas las quejas de acoso serán investigadas rápida y minuciosamente, y cada queja será manejada tan confidencialmente como sea posible bajo las circunstancias. Las quejas serán investigadas imparcialmente y si se comprueba que son veraces, Compañeros de Guatemala tomará medidas correctivas inmediatas. Cualquier persona que se encuentre involucrada en el acoso estará sujeta a una acción disciplinaria apropiada hasta, e incluyendo, la terminación justificada del empleo.

7.4.2 Protección contra las represalias por denuncia de acoso/intimidación

Compañeros de Guatemala prohíbe cualquier represalia contra los empleados que ejerzan legítimamente sus derechos bajo esta política o que participen en una investigación. No habrá interferencia, coerción, discriminación, represalias o venganza contra ningún empleado por haber presentado una queja o informe de buena fe y veraz de una violación.

Los empleados que crean que están siendo discriminados por haber presentado legítimamente una queja o por haber participado verazmente en una investigación deben notificarlo inmediatamente a su supervisor, al Director de la OA o a la sede central de Partners.

7.5 Libertad de asociación

La legislación guatemalteca reconoce y protege la libertad de asociación. Los trabajadores pueden ejercer este derecho sin discriminación y sin estar sujetos a autorización previa. Estos trabajadores sólo deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato y tendrán este derecho desde el momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo.

7.6 Libertad de trabajo

De acuerdo con el artículo 102.a de la Constitución de Guatemala y el artículo 6 del Código de Trabajo, Compañeros Guatemala reconoce la libertad de trabajo. Nadie puede limitar o impedir que otro se dedique a su profesión. Compañeros Guatemala no podrá ceder o enajenar los derechos que cada individuo tiene bajo su contrato o relación laboral, a menos que se haya obtenido previamente su autorización expresa y por escrito, y no restringirá la libertad de trabajo de ningún individuo.

7.7 Anti-Trabajo Forzado

Compañeros Guatemala prohíbe todo trabajo forzado. Se entiende por trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual el individuo no se ha ofrecido voluntariamente. Ningún ciudadano puede ser obligado a realizar trabajos forzados, excepto en el caso de una condena legal.

7.8 Conflicto de intereses

Compañeros de Guatemala requiere que todos los potenciales conflictos de interés sean reportados inmediatamente al Director de la OA y a la sede de Compañeros. Un conflicto de interés personal es una situación en la que un empleado, o representante de la entidad tiene un interés financiero, una actividad personal o una relación que podría perjudicar la

capacidad del empleado para actuar imparcialmente cuando realiza actividades en nombre de Compañeros de Guatemala. Para evitar un conflicto de intereses, Compañeros de Guatemala no permite que ningún empleado, representante de la entidad o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado reciba una sub-concesión o tenga algún interés financiero o de otro tipo en la entidad seleccionada para una sub-concesión sin revelar el conflicto. Además, todos los empleados y representantes de Compañeros de Guatemala no deben solicitar ni aceptar gratificaciones, favores o cualquier cosa de valor monetario de los sub-receptores o posibles sub-receptores. Cualquier negocio externo de los empleados de Compañeros de Guatemala debe ser legal y no entrar en conflicto de ninguna manera con las operaciones de Compañeros de Guatemala. Los negocios externos incluyen, pero no se limitan a, cualquier inversión, préstamo, empleo o propiedad de negocios por parte de los empleados de Compañeros de Guatemala.

Además, los contratos o transacciones (i) entre Compañeros y uno o más de sus miembros de la junta directiva, funcionarios o empleados, o (ii) entre Compañeros y cualquier corporación, sociedad, asociación u otra organización en la que uno o más de sus miembros de la junta directiva, funcionarios o empleados sean directores o funcionarios, o tengan un interés financiero, no serán nulos o anulables únicamente por esta razón, o únicamente porque el miembro de la junta directiva, funcionario o empleado esté presente o participe en cualquier reunión que autorice el contrato o transacción, o únicamente porque sus votos sean contados para tal fin, si:

1. Los hechos materiales relativos a la relación o el interés se revelan o son conocidos por el Consejo de Administración, y el Consejo de Administración, de buena fe, autorizó el contrato o la transacción por los votos afirmativos de la mayoría de los miembros del consejo o funcionarios desinteresados, aunque los miembros del consejo o funcionarios desinteresados puedan entonces llegar a ser menos del quórum; o
2. Los hechos materiales relativos a la relación o el interés se revelan o son conocidos por el Consejo de Administración y los funcionarios que votan al respecto y el contrato

o la transacción se aprueba específicamente de buena fe por un voto del Consejo de Administración; o

3. El contrato o la transacción son justos para los socios desde el momento en que son autorizados, aprobados o ratificados por la Junta Directiva.

Los miembros comunes o interesados del Consejo o los funcionarios pueden ser contados para determinar el quórum en cualquier reunión del Consejo de Administración que autorice el contrato o la transacción, siempre y cuando, sin embargo, la persona o personas interesadas sean excluidas de la sala durante la discusión del contrato o la transacción en cuestión y durante la votación al respecto.

7.9 Confidencialidad y propiedad intelectual

El trabajo de Compañeros de Guatemala hace que sea esencial que los empleados no divulguen información propietaria de la compañía a menos que sea expresamente autorizado por un oficial de la compañía. Los empleados y contratistas independientes de Compañeros Guatemala pueden tener acceso y conocer información propietaria y confidencial como listas de clientes, tarifas, registros financieros, estructura interna, políticas internas, publicaciones, inventarios, software de computación y documentación relacionada e información similar, que es propiedad de Compañeros Guatemala y que es utilizada regularmente en la operación del negocio de la compañía. Todos los empleados se comprometen a no utilizar dicha información propietaria o confidencial obtenida durante la relación laboral o contractual con Partners Guatemala como medio para obtener un beneficio privado.

Adicionalmente, cierta información concerniente al negocio de Compañeros Guatemala es un activo valioso, especial y único de la compañía. Los empleados se comprometen a no revelar la información propietaria o confidencial de Compañeros de Guatemala a ninguna persona o entidad por ningún motivo, excepto cuando se requiera en el curso de la relación laboral o contractual, o se requiera por ley u orden judicial; y además se comprometen a no hacer uso de dicha información en beneficio propio o en beneficio privado de otros.

Todos los archivos, registros, documentos, dibujos, especificaciones, equipos y artículos similares relacionados con el negocio de Compañeros de Guatemala, incluyendo los programas de computación o la documentación de los mismos, serán propiedad exclusiva de Compañeros de Guatemala y no serán reproducidos, removidos o transmitidos de las instalaciones de la compañía bajo ninguna circunstancia sin el consentimiento previo por escrito de Compañeros de Guatemala. Al terminar el empleo con Compañeros Guatemala, los empleados deben devolver toda la propiedad de la compañía al Director de FO.

Los empleados también aceptan que si cualquier secreto comercial, fórmula, dispositivo, tecnología, información técnica, proceso, etc. ("invención") se realiza durante el curso de la relación laboral o contractual, solo o conjuntamente con otros, que se realiza con el equipo, suministros, instalaciones, secretos comerciales o tiempo de Compañeros de Guatemala, o que se relaciona con el negocio de Compañeros de Guatemala, o que resulta de cualquier trabajo realizado por mí para Compañeros de Guatemala, dicha invención pertenecerá a Compañeros de Guatemala y Compañeros HQ, quienes tendrán plena autoridad para usarla, transferirla o licenciarla. Compañeros Guatemala y Compañeros HQ tendrán el derecho de mantener dicha invención como un secreto comercial, si así lo deciden. Se acuerda además que Compañeros Guatemala no está obligado a designar al empleado como inventor o autor de dicha invención si ésta se distribuye públicamente o de otra manera.

Cualquier violación de las disposiciones de esta política, relativas a la Confidencialidad y a la Propiedad Intelectual, puede dar lugar a una acción disciplinaria, hasta el despido justificado.

7.10 Lugar de trabajo sin drogas

Es política de Compañeros de Guatemala proporcionar a los miembros del personal un ambiente de trabajo libre de los problemas asociados con el uso de drogas ilegales. El uso de drogas ilegales es inconsistente con el comportamiento que se espera de los miembros del personal y somete a Compañeros Guatemala a riesgos inaceptables de accidentes en el lugar de trabajo u otras fallas que socavarían la capacidad de Compañeros Guatemala para operar de manera efectiva y eficiente.

Además, el uso de drogas ilegales es contrario a la misión de Compañeros de Guatemala, que incluye proporcionar educación para la prevención de drogas a las comunidades de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Para llevar a cabo esta misión, los empleados de Compañeros deben ser un ejemplo en su comportamiento dentro y fuera del lugar de trabajo. Por lo tanto, los empleados que sean encontrados involucrados en el uso de drogas ilegales o en la fabricación, distribución o dispensación ilegal de una sustancia controlada, ya sea dentro o fuera del lugar de trabajo de Compañeros de Guatemala, están en violación de las políticas de Compañeros de Guatemala y están sujetos a acciones disciplinarias, que pueden incluir el despido justificado. Cada miembro del personal debe estar de acuerdo en notificar a Compañeros de Guatemala de cualquier condena del estatuto criminal de drogas por una violación ocurrida en el lugar de trabajo a más tardar cinco (5) días después de dicha condena. El incumplimiento de esta política resultará en una acción disciplinaria.

7.11 Lugar de trabajo sin humo

La política de Compañeros de Guatemala es prohibir fumar en todas las instalaciones de Compañeros de Guatemala con el fin de proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados. Fumar se define como el "acto de encender, fumar o llevar un cigarro encendido o humeante, un cigarrillo o una pipa de cualquier tipo".

La política de lugares de trabajo libres de humo se aplica a:

- Todas las áreas del edificio de Partners Guatemala
- Todos los visitantes de Partners Guatemala
- Todo el personal y los consultores que trabajan en las instalaciones de Compañeros Guatemala

Se permite fumar en el exterior del edificio donde se designe. Los empleados que infrinjan la política de fumadores serán objeto de medidas disciplinarias.

7.12 Política de alcohol

Un empleado cuyo uso de alcohol afecte negativamente el desempeño del trabajo está sujeto a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido. Compañeros de Guatemala también

puede requerir que un empleado busque asistencia y/o servicios de consejería como una condición de empleo en circunstancias apropiadas.

7.13 Código ético

Partners Guatemala ha establecido el siguiente Código de Conducta. En consecuencia, ha incorporado estas normas, no sólo en relación con sus empleados, sino también con sus consultores, y donde el incumplimiento de todas o una de ellas es causa justificada de terminación de un contrato de trabajo o del fin de un trabajo específico. Se espera que cada empleado, voluntario, consultor y representante y miembro de la Red de Compañeros se adhiera a un alto estándar de conducta ética. El buen nombre de Compañeros de Guatemala depende de la forma en que su red y sus representantes se comportan y de la forma en que el público percibe esa conducta. Las acciones no éticas, o la apariencia de acciones no éticas, no son aceptables.

A continuación se presentan los principios del código de conducta estándar de Partners Guatemala:

1. La explotación y el abuso sexual por parte de los empleados es una falta grave que puede dar lugar a la rescisión del contrato del empleado.
2. La actividad sexual con niños (menores de 18 años) está prohibida sin que intervenga la edad establecida en el país. No se acepta como defensa que exista una valoración errónea de la edad del menor.
3. Está prohibido el intercambio de dinero, empleo de bienes o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento utilizadas para humillar, degradar o explotar. Esto incluye el intercambio de asistencia que debe dirigirse a los beneficiarios.
4. Las relaciones sexuales entre los trabajadores humanitarios y los beneficiarios están fuertemente censuradas porque se basan en desigualdades inherentes. Este tipo de relaciones transgreden y violan la credibilidad y la integridad de la labor de asistencia humanitaria.

5. En el caso de que un empleado de la Sección Humanitaria tenga conocimiento o haga referencia a un comportamiento sospechoso relacionado con el abuso sexual por parte de un compañero de trabajo, tanto si trabaja en la misma oficina como si no, deberá informar a su supervisor o a la sede central de Partners.
6. El personal humanitario debe crear y mantener un entorno que evite la explotación y el abuso sexual y pueda promover la aplicación de un código de conducta. Los directivos de todos los niveles tienen responsabilidades especiales para apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este entorno.
7. Todas las personas que interactúen o representen a la Red de Compañeros deben mantener la confidencialidad de la información que les ha sido confiada por Compañeros de Guatemala y cualquier otra información confidencial sobre la organización, sus actividades, socios, financiadores, partes interesadas o proveedores, que les llegue, de cualquier fuente, excepto cuando su divulgación esté autorizada o sea un mandato legal.
8. Las personas que interactúan o representan a Compañeros Guatemala en un país extranjero son responsables de conocer y cumplir con estas leyes. Además, cualquier persona que interactúe con o represente a la Red de Compañeros también debe tener cuidado de entender y respetar las culturas y costumbres de los países donde opera Compañeros. Cualquier persona que trabaje en el ámbito internacional debe conocer la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos. Esta ley prohíbe dar cualquier cosa de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener o mantener negocios. Está prohibido que cualquier representante de Compañeros Guatemala o de su red se involucre en sobornos, coimas, pagos u otras prácticas comerciales corruptas. También es política de Compañeros Guatemala cumplir completamente con todas las regulaciones y controles de exportación, aduana y comercio de los Estados Unidos, requisitos de licencias/marcas registradas/derechos de autor y otras leyes relevantes de los Estados Unidos e internacionales.
9. Compañeros de Guatemala tiene la intención de proporcionar un ambiente agradable, saludable, cómodo y profesional que esté libre de intimidación, hostilidad u otras

ofensas que puedan interferir con el cumplimiento de nuestra misión. Además, Compañeros Guatemala no tolera la discriminación basada en la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la discapacidad, la orientación sexual, la situación económica, la ascendencia nacional, el origen social o cualquier otra característica legalmente prohibida. El acoso o la discriminación basada en el sexo o cualquier otra base legalmente prohibida es ilegal y es contraria a la política de Compañeros de Guatemala.

Si usted tiene conocimiento o sospecha de una violación de las leyes, normas o reglamentos aplicables o de este Código, debe reportar inmediatamente esa información al Director de la OA y a la sede de Compañeros. Las personas también pueden ponerse en contacto con la línea directa confidencial de Partners en el 202-247-9610. La sede central de Compañeros determinará, o designará a las personas adecuadas para que determinen, las acciones apropiadas en respuesta a las violaciones de este Código.

Compañeros de Guatemala prohíbe cualquier tipo de represalia contra cualquier persona que haga una denuncia de buena fe de una presunta violación o que participe en una investigación. No habrá interferencia, coerción, discriminación, represalias o venganza contra ninguna persona por presentar una queja válida y veraz o un informe de buena fe de una violación. Nada de esta política pretende, ni debe interpretarse, como una limitación de sus derechos en virtud de cualquier ley federal, estatal o local aplicable.

7.14 Política de reclamaciones

Compañeros de Guatemala ofrece a los empleados la oportunidad de plantear problemas e inquietudes relacionadas con el trabajo a la gerencia y de resolver dichos problemas de manera justa y rápida. Cualquier empleado que sienta que ha sido tratado de manera injusta o inequitativa con respecto a una condición o acción que afecte el empleo, debe llevar el asunto a la atención del Director de la Oficina Central de Compañeros o a la línea directa confidencial al +1 (202) 247-9610.

7.15 Política de denuncia de irregularidades

Los empleados tienen el deber de cumplir con todas las leyes aplicables y de ayudar a Compañeros Guatemala a asegurar el cumplimiento legal. Compañeros de Guatemala alienta a sus empleados a reportar actividades inapropiadas en el lugar de trabajo y protegerá a los empleados de represalias por hacer cualquier reporte de buena fe. Los empleados tienen el derecho de reportar, sin sufrir represalias, cualquier actividad de la organización o de sus empleados que el empleado crea razonablemente:

- Viola cualquier ley local, estatal o federal;
- Viola o supone el incumplimiento de cualquier norma o reglamento local, estatal o federal;
- Viola las responsabilidades fiduciarias de una empresa con sus accionistas o empleados.

Además, los empleados pueden negarse a participar en una actividad que suponga una violación o incumplimiento de cualquier ley, norma o reglamento local, estatal o federal. Los empleados también están protegidos contra las represalias por haber ejercido cualquiera de estos derechos en cualquier empleo anterior. Las leyes de protección de los denunciantes no autorizan a los empleados a violar un privilegio confidencial de la organización (como el privilegio abogado-cliente) o a revelar indebidamente información de secreto comercial.

7.15.1 Procedimiento de denuncia de los denunciantes

Cualquier empleado que sospeche que se ha producido una violación de la ética o del cumplimiento de la ley está obligado a informar de la situación al Director de la Oficina de Asuntos Exteriores, a la sede central de Partners o a la línea telefónica confidencial +1 (202) 247-9610.

7.15.2 Protección contra las represalias por la denuncia de un denunciante

Compañeros de Guatemala tiene prohibido despedir a un empleado o tomar otra acción laboral adversa contra un empleado en represalia por la queja de buena fe del empleado

sobre los riesgos de seguridad y salud u otras violaciones de la ley en el lugar de trabajo y el medio ambiente.

7.16 Conflictos laborales

En caso de conflicto laboral, el empleado y Compañeros Guatemala trabajarán para rectificar el conflicto inmediatamente. En el caso de que el conflicto laboral no pueda ser resuelto entre las dos partes, los conflictos deberán ser conocidos y resueltos por los juzgados y tribunales de Trabajo y Seguridad Social de Guatemala.

7.17 Higiene, salud y seguridad en el trabajo

Partners Guatemala tomará todas las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los empleados. Para asegurar esto, Partners Guatemala tomará las medidas necesarias que estén dirigidas a:

- Prevención de accidentes laborales;
- Garantizar que toda la maquinaria, equipos y otras operaciones cuenten con medidas de seguridad y se mantengan en buen estado y sean objeto de inspecciones y mantenimientos periódicos;
- Prevención de enfermedades profesionales;
- Prevención de incendios;
- Proporcionar un entorno de trabajo sano y limpio;
- Proporcionar la ropa y el equipo necesarios para garantizar una protección adecuada;
- Proporcionar guardias de seguridad para la oficina cuando sea necesario;
- Advertir a los empleados de cualquier peligro en el lugar de trabajo que pueda afectar a su salud;
- Llevar a cabo actividades de formación sobre higiene y seguridad en el trabajo según sea necesario;
- Garantizar una higiene adecuada en las instalaciones sanitarias;
- Garantizar que se mantiene una higiene adecuada en las instalaciones donde se preparan alimentos o bebidas; y

- Mantener un botiquín de primeros auxilios en la oficina.

Partners Guatemala cumplirá con las medidas indicadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Todos los empleados comparten la responsabilidad de la seguridad en el lugar de trabajo. El Director de la FO es responsable de desarrollar la conciencia de seguridad y de asegurar que todas las operaciones se realicen teniendo en cuenta la seguridad y la salud de todos los empleados involucrados. Los empleados son responsables de practicar continuamente la seguridad mientras realizan sus tareas laborales. Se anima a los empleados a que estén atentos a las condiciones inseguras y a que informen de ellas rápidamente al Director de la OA. Todos los informes pueden hacerse sin temor a represalias.

7.17.1 Limpieza

La seguridad está directamente relacionada con el orden y la limpieza. Los objetos fuera de lugar pueden provocar accidentes y lesiones, y la falta de limpieza puede convertirse rápidamente en un riesgo para la salud. Además, nuestra oficina es el reflejo de nuestro personal y de la organización ante los visitantes externos, por lo que es responsabilidad compartida de todos proyectar la mejor impresión posible.

Se espera que los empleados mantengan sus áreas de trabajo limpias, organizadas y libres de desorden u objetos que puedan interferir con el proceso de trabajo o causar accidentes. Los empleados deben ayudar a mantener las áreas públicas presentables:

- Devolver las herramientas y los suministros a su lugar y condición adecuados después de su uso.
- Eliminar correctamente la basura y limpiar los derrames u otros desórdenes.
- Almacenar los alimentos limitados en el frigorífico, y consumirlos o retirarlos rápidamente.
- Asegurarse de que los pasillos, las pasarelas y otras zonas visibles al público están libres y despejadas de obstáculos peligrosos u objetos antiestéticos.
- Informar inmediatamente de los problemas de seguridad y mantenimiento.

7.17.2 Notificación de lesiones relacionadas con el trabajo

Los empleados deben reportar inmediatamente todas las enfermedades relacionadas con el trabajo, lesiones o exposiciones a enfermedades ocupacionales al Director de FO o a Partners HQ. El empleado debe completar el Formulario de Reporte de Incidentes del Empleado, que se encuentra en el [Anexo G](#). Una vez reportado, el Director de FO en conjunto con Partners HQ determinará los siguientes pasos.

Partners no discrimina ni toma represalias contra los empleados que hayan presentado un informe legítimo de lesiones relacionadas con el trabajo. Los supervisores no tomarán ni amenazarán con ninguna acción para obligar o persuadir a los empleados de que no presenten un informe de lesiones relacionadas con el trabajo.

8. Contratación y contratos laborales

8.1 Proceso de solicitud de personal

Después de que un puesto se publique y esté disponible, el solicitante debe completar el formulario de solicitud de personal, cuya plantilla se proporciona en [el Anexo H](#). A continuación, el solicitante enviará la solicitud completa al director de la oficina regional. Sólo la lista final de solicitantes que reúnan las calificaciones será enviada al supervisor del puesto y a la sede de Compañeros, quienes procederán al proceso de contratación, con el apoyo del Director de la OC. Tenga en cuenta que todas las contrataciones de personal serán internas y/o externas.

8.1.1 Contratación interna

Con el fin de promocionar dentro de Compañeros Guatemala en la medida de lo posible, el puesto vacante podrá ser ocupado por cualquier empleado que esté interesado y que, después de la evaluación, cumpla con los requisitos para cubrir la vacante. Si la promoción se hace internamente, el empleado puede ser elegible para un aumento de salario y otros cambios según lo determine el nuevo puesto.

8.1.2 Contratación externa

Cuando sea necesaria la contratación externa para una vacante, la oferta de trabajo debe anunciarse y promocionarse activamente a nivel local e internacional. El anuncio debe ser claro, preciso y breve, pero también debe proporcionar las condiciones, la formación y la experiencia necesarias y la forma de presentar la candidatura. Los anuncios serán breves, claros y precisos y, como mínimo, proporcionarán:

1. Términos de referencia;
2. Información sobre la formación y experiencia necesarias del candidato; y
3. Lugar y plazo de presentación de solicitudes

De acuerdo con la legislación guatemalteca, ningún anuncio de contratación puede establecer requisitos para el puesto que estén relacionados con el sexo, la raza, la religión, la afiliación política, el origen socioeconómico, la etnia o el estado civil de la persona.

El Director de la Oficina de Publicaciones examinará todos los currículos recibidos y los criterios de selección se transmitirán al supervisor del puesto y a la sede de los socios.

8.1.3 Transferencia dentro de los socios Guatemala

El traslado de un empleado significa pasar de un departamento a otro, a un puesto similar. El salario no cambia. No se trata de una medida disciplinaria. El traslado de un empleado se lleva a cabo:

1. Por decisión del Director de la OA, cuando sea en interés de Compañeros Guatemala y de la sede de Compañeros;
2. A petición del empleado, el caso será considerado de acuerdo a las posibilidades dentro de Partners Guatemala; y
3. A petición de su supervisor inmediato

Todo traslado de puesto requiere la decisión de los responsables de los dos (2) departamentos implicados, el Director de la OA y la sede de los socios.

8.1.4 Promoción dentro de los socios Guatemala

La promoción no es automática. Sin embargo, después de la evaluación anual de desempeño, un empleado excepcional puede beneficiarse de la promoción si hay disponibilidad dentro de la estructura organizacional de Compañeros Guatemala. El empleado promovido recibe el salario básico correspondiente al nuevo puesto que ocupa, de acuerdo con el grado salarial y la categoría.

8.2 Proceso de selección de personal

Deberán examinarse y entrevistarse tanto los candidatos internos como los externos. Se organizará un comité de selección que deberá incluir, como mínimo, al supervisor del puesto, al director de la OA y a la sede de Partners. Tendrá dos posibles fases:

1. Una entrevista de los candidatos seleccionados por un comité de selección para evaluar:
 - a. Las cualificaciones del candidato en relación con el perfil del puesto a cubrir;
 - b. Su experiencia anterior;
 - c. Su sentido de la responsabilidad;
 - d. Su capacidad para desempeñar las funciones del puesto; y
 - e. Su capacidad de comunicación.
2. Una prueba escrita o práctica (si se requiere) para juzgar las calificaciones técnicas del candidato. Se incluirá una matriz para evaluar a los candidatos mediante un sistema de puntuación. Esto apoyará el proceso de contratación para seleccionar al candidato final para cubrir el puesto.

Nota: algunos proyectos exigirán cualificaciones/requisitos específicos antes de contratar al personal clave. Al contratar al personal se deben seguir los requisitos específicos de los donantes.

La información final del candidato se enviará al Director de la OA y a la sede de Partners para su aprobación final. Una vez aprobada, el candidato firmará su contrato y se le proporcionará su orientación. Todas las cartas/acuerdos de oferta deben, como mínimo, ser firmadas por el empleado y el Director de la Oficina de Campo.

8.3 Definición de empleado

Según la legislación guatemalteca, toda persona que preste servicios bajo la dirección y dependencia de otra en Guatemala se considera un empleado y, por tanto, está sujeta a la legislación laboral. No hay distinción entre los empleados en cuanto a sus derechos laborales, excepto en el caso de los empleados de alto nivel (altos empleados, trabajadores de confianza, representantes patronales), que no están sujetos a los límites de la jornada laboral y no pueden formar parte de un sindicato de trabajadores ni votar la decisión de declarar una huelga legal.

Según el artículo 351 del Código de Trabajo, el Decreto 1441 de Guatemala y el Acuerdo Ejecutivo 346: Se consideran empleados de alto nivel (altos empleados, representantes patronales, trabajadores de confianza) aquellos que ejercen el juicio, determinan la idoneidad moral y tienen poder suficiente de corrección o discreción para proteger la seguridad de la respectiva empresa. Suelen ser gerentes, administradores, apoderados, (como representantes legales de las empresas) y en general, todos aquellos que trabajan sin supervisión superior inmediata y están en posiciones de confianza. Un empleado de confianza puede tener algún grado de supervisión, pero no se produce al mismo tiempo que se ejecuta el trabajo. Además, un empleado de confianza es el que tiene injerencia en la toma de decisiones, en la elaboración y aplicación de procedimientos y en la determinación de cómo debe realizarse el trabajo.

Para estos empleados de alto nivel (altos empleados, representantes patronales, trabajadores de confianza), no se aplica el límite diario de 8 horas al día. La jornada diaria puede ampliarse hasta doce horas diarias, sin derecho a cobrar horas extraordinarias.

Un contratista independiente no presta servicios bajo la dirección y dependencia de otro y no está sujeto a un horario de trabajo específico. Si un empleado es clasificado erróneamente como contratista independiente, puede interponer una demanda ante un tribunal laboral para determinar si su relación constituye un empleo y solicitar el pago de las prestaciones laborales a las que habría tenido derecho de haber sido clasificado correctamente como empleado.

8.4 Definición del contrato de trabajo

Un contrato de trabajo es todo acuerdo por el cual una persona se compromete a contratar sus servicios con otra, bajo el control o la dependencia de ésta, a cambio de una remuneración. Según la legislación guatemalteca, estas personas deben tener capacidad para trabajar y recibir la remuneración acordada y, en general, para ejercer los derechos que les otorga el Código de Trabajo de Guatemala.

Según Compañeros de Guatemala, los contratos individuales de trabajo deben ser escritos, y todo el salario cotizado en dólares brutos, excepto el bono de incentivo que se indica en moneda local. Los contratos de trabajo se redactarán en español y se harán 3 copias. Una copia debe ser entregada al nuevo empleado, otra para el empleador y otra enviada al Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su firma. Esto incluye todos los contratos nuevos, modificaciones y/o novaciones.

Todas las prestaciones laborales legalmente establecidas se consideran incluidas automáticamente en cualquier contrato de trabajo. Las condiciones mínimas legales se aplican por defecto, a menos que la costumbre o la práctica en el lugar de trabajo, o un convenio colectivo aplicable, incluya cualquier otro término que mejore las condiciones de empleo para el trabajador.

8.5 Tipos de contratos laborales

No existe ninguna restricción en cuanto a la duración de los contratos de trabajo. El contrato puede celebrarse por tiempo indefinido o por tiempo determinado. La norma general es que los contratos se celebren por tiempo indefinido, aunque la ley aplica ciertas normas y sanciones si los contratos de duración determinada se celebran únicamente con la intención de eludir los derechos y beneficios laborales que normalmente se aplicarían a los contratos de duración indefinida.

A continuación se presentan las opciones de contratos laborales en Partners Guatemala:

- Contrato de duración determinada/temporal - El contrato de duración determinada es aquel cuyo plazo se fija de antemano por la voluntad de las partes. Estos contratos

son considerados legalmente como una excepción (ya que la norma son los contratos de duración indefinida) y sólo pueden ejecutarse cuando son necesarios debido a la naturaleza incidental o temporal de la obra o servicio a realizar. No existe un límite legalmente establecido para la duración de los contratos de duración determinada ni para el periodo tras el cual se considera que el trabajador es permanente. Cuando un contrato de duración determinada se extingue, el empresario debe abonar al trabajador las retribuciones, pluses y prestaciones legales establecidas para los trabajadores fijos, pero sólo en la proporción de la duración del contrato; no hay derecho a indemnización por despido en estos casos, ya que el fin del empleo estaba claramente previsto y el empleo terminó sin perjuicio para el trabajador. Si el empresario rescinde el contrato antes de la duración fijada originalmente, también debe abonar al empleado una indemnización equivalente a un día de salario por cada mes de trabajo continuado realizado (o la fracción correspondiente si ha trabajado menos de un mes). Esta cantidad específica de daños y perjuicios se aplica en lugar de la indemnización general que se aplica en caso de despido sin causa justificada. Por lo tanto, aunque la rescisión de un contrato de duración determinada es menos costosa para el empresario, éste que utiliza un contrato de duración determinada sigue corriendo el riesgo de que dicho contrato se considere un contrato indefinido.

- Contrato indefinido - El contrato indefinido es aquel cuya duración no está prevista de antemano y que puede cesar en cualquier momento por voluntad del trabajador o del empresario, sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan la extinción del contrato de trabajo. El contrato de carácter temporal que se renueve tácitamente se considerará transformado en un contrato de duración indefinida, otorgando al trabajador todos los beneficios y ventajas legales que conlleva.

8.5.1 Contratos laborales a tiempo parcial

De acuerdo con la aceptación por parte de Guatemala del Convenio 175 de la OIT, un trabajador a tiempo parcial tiene derecho a un salario mínimo determinado por hora y tiene derecho a todas las prestaciones laborales calculadas de forma proporcional.

8.5.2 Estructura de pago de los contratos laborales

Al crear una oportunidad de empleo, el Director de la OA debe determinar qué tipo de estructura de pago para el contrato laboral será necesario, en función del trabajo realizado.

Existen los siguientes tipos de opciones de pago:

- **Precio fijo** - Los acuerdos laborales de precio fijo se utilizan principalmente para encargos en los que el contenido y la duración de los servicios y el producto requerido del trabajador son precisamente específicos y por estas razones el trabajador puede generalmente controlar el alcance del trabajo y la duración de los servicios. En el marco de un acuerdo de precio fijo, Partners Guatemala se compromete a pagar al trabajador una cantidad de dinero predeterminada por determinados productos de naturaleza técnica concreta, como informes, diseños de proyectos, etc., que deben entregarse en un plazo determinado y cuya calidad suele ser fácilmente evaluable. Los acuerdos de precio fijo prevén un precio que no está sujeto a ningún ajuste basado en la experiencia de costes del trabajador en la ejecución del contrato. Proporciona el máximo incentivo para que el trabajador controle los costes y realice su trabajo con eficacia.
- **Basado en el tiempo** (por hora, semanal, mensual, etc.) - En un acuerdo basado en el tiempo, el trabajador presta servicios a una tarifa unitaria predeterminada basada en el tiempo y registra todas las horas trabajadas en el ámbito del trabajo. Los acuerdos laborales basados en el tiempo se recomiendan cuando la naturaleza y el alcance de los servicios prestados son tales que un alcance de trabajo es una guía general para las actividades a realizar y cuando se hace difícil determinar el tiempo exacto con suficiente precisión, lo cual es común en alcances de trabajo complejos.

8.5.3 Estructura salarial

Todos los miembros del personal permanente de la organización, a excepción de los consultores, son pagados de acuerdo con la tabla salarial de Compañeros Guatemala.

Cada posición en una categoría se basa en una combinación de:

- a) Nivel de responsabilidad

b) Cualificaciones requeridas para este puesto

8.6 Contenido de los contratos de trabajo

Cada contrato laboral debe incluir como mínimo los siguientes elementos:

- Nombres y apellidos;
- La edad;
- El sexo;
- Estado civil;
- Nacionalidad;
- Indicación precisa de la residencia del trabajador;
- Residencia municipal de las partes;
- Fecha de inicio de la relación laboral;
- Indicación de los servicios que el trabajador está obligado a prestar o de la naturaleza del trabajo a ejecutar, especificando, si es posible, las características y condiciones del mismo;
- Lugar o lugares donde deben prestarse los servicios;
- Duración del contrato, ya sea por tiempo indefinido o por plazo fijo;
- Horas de trabajo y horario de trabajo;
- El salario, los beneficios y/o las comisiones, incluyendo la forma de pago, el período de pago y el lugar donde se emitirá el pago;
- Otras disposiciones legales basadas en el acuerdo de las partes;
- Lugares y fecha de la vinculación del contrato; y
- Firmas de las partes contratantes y número de sus documentos nacionales de identidad

8.7 Obligaciones del contrato laboral vinculante

Según un contrato laboral legal, a continuación se detallan las obligaciones y prohibiciones de cada parte contratante.

Las obligaciones de los trabajadores son las siguientes:

- Realizar los servicios contratados por el empresario;
- Cumplir el horario de trabajo en el lugar de trabajo y observar las disposiciones legales o reglamentarias relativas al trabajo;
- Realizar el trabajo con eficiencia, cuidado, diligencia; dedicación y de forma adecuada;
- Guardar los materiales no utilizados y conservar en buen estado los instrumentos y herramientas que se utilizan durante el trabajo. Nota: los empleados no son responsables del deterioro normal o de los problemas que se produzcan por casualidad, fuerza mayor, mala calidad o construcción defectuosa;
- Mantener informado a su jefe de posibles defectos en los materiales que puedan causar daños a la empresa;
- Tratar a su jefe y a sus compañeros de trabajo con respeto;
- Obedecer las instrucciones, órdenes y consignas del empresario o responsable del trabajo;
- Prestar la asistencia necesaria en caso de accidente;
- No revelar los secretos del empleador, ni competir con él ni serle leal;
- Respetar estrictamente las medidas establecidas para proteger la seguridad del empleado y la de sus compañeros de trabajo, así como la seguridad de los lugares donde se realiza el trabajo;
- indemnizar al empresario por todos los daños causados por su culpa a los locales, materias primas y herramientas; y
- Cumplir todas las demás obligaciones que se estipulen específicamente en el contrato.

Las prohibiciones de los trabajadores son las siguientes:

- Abandonar el trabajo durante las horas normales de trabajo sin una causa justificada o sin la aprobación del supervisor;
- En el lugar de trabajo, promover propaganda política contraria a las instituciones democráticas de la Constitución o ejecutar cualquier acto que tenga por objeto coaccionar la libertad de conciencia del individuo;

- Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes o en cualquier otra condición similar;
- Utilizar las herramientas o el equipo proporcionado por el empleador para cualquier otro objetivo que no sea el designado normalmente en el curso del trabajo;
- Llevar armas de cualquier tipo durante las horas de trabajo en el lugar de trabajo, salvo en casos especiales debidamente autorizados por las leyes, o cuando se trate de instrumentos punzantes que sean necesarios por la naturaleza del trabajo.
- Cualquier acto que viole o intente sabotear la obra.

Las obligaciones de Partners Guatemala son las siguientes:

- Enviar un informe anual al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) que contenga lo siguiente respecto al año anterior:
 - o Total de ingresos, primas y otras prestaciones complementarias pagadas a los empleados;
 - o Horas normales y horas extras trabajadas;
 - o Nombres y apellidos de los empleadores; y
 - o Edad, nacionalidad, sexo, ocupaciones, número de días trabajados y salario pagado a cada empleado.
- Proporcionar un entorno de trabajo seguro para los empleados;
- Proporcionar a los empleados el tiempo necesario para votar en las elecciones populares, sin ninguna reducción del salario;
- Determinar, mediante normas internas, las condiciones de trabajo y ponerlas en conocimiento del trabajador, siempre que el empresario tenga 10 o más empleados;
- Poner a disposición del trabajador los locales de trabajo y las herramientas adecuadas en las condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento requeridas;
- Pagar al trabajador íntegramente y a su vencimiento la remuneración prevista en el contrato, previa deducción de cualquier carga legal y contractual por el reembolso de préstamos, anticipos, pérdidas probadas y daños que afecten a los ingresos, bienes o instalaciones del empresario;

- Proporcionar 12 salarios mensuales al año, más las horas extraordinarias, una bonificación de mitad de año (Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Público y Privado, Decreto 42-92) y una bonificación de Navidad (Aguinaldo, Decreto 76-78). Las gratificaciones equivalen a un mes de salario y el empresario las paga a mitad y a final de año;
- Derecho a una prima de incentivo que debe ser de un mínimo de 250 GTQ (aproximadamente 32 dólares) al mes;
- Proporcionar una indemnización en caso de despido sin causa justificada;
- Proporcionar permiso por boda, permiso por duelo, permiso por maternidad; permiso por nacimiento de un hijo, permiso por servicio de jurado y permiso sindical (si procede);
- Tratar al trabajador con respeto, procurando no infligirle ningún maltrato verbal o de hecho.
- Cumplir todas las demás obligaciones estipuladas en el contrato.

Las prohibiciones de Partners Guatemala son las siguientes:

- Inducir o exigir a los trabajadores que compren o consuman los bienes o servicios de la empresa;
- Exigir o aceptar dinero u otras compensaciones como medio para recibir ascensos, bonificaciones u otras mejoras en las condiciones o privilegios de trabajo;
- Forzar o intentar forzar a un empleado a retirarse de los sindicatos o grupos legales a los que pertenece, o entrar en el sindicato o grupo para influir en los resultados;
- Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas;
- Retener cualquier artículo del empleado como garantía o compensación;
- Realizar o autorizar inscripciones obligatorias para los empleados, excepto las exigidas por la ley;
- Dirigir o permitir que se trabaje en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes o en cualquier otra condición anormal similar; y

- Cualquier otro acto que prohíba o restrinja cualquier derecho de los empleados que esté protegido por la ley.

8.8 Rescisión y suspensión del contrato de trabajo

Los contratos de trabajo pueden rescindirse por completo o suspenderse durante un periodo en determinadas circunstancias.

8.8.1 Suspensión temporal del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes

- Falta de materias primas para seguir trabajando que no es imputable al empresario;
- Un cierre patronal declarado legalmente;
- Una huelga declarada legalmente, cuya causa no es considerada por los tribunales laborales como imputable al empresario;
- Permisos o descansos no remunerados acordados por escrito entre el empresario y el trabajador;
- Prisión provisional u otro arresto menor en el que el empleado no puede asistir temporalmente al trabajo;
- Enfermedades, riesgos laborales, permisos exigidos por la ley; descansos pre y postnatales y otras cuestiones que produzcan una incapacidad temporal que inhiba la capacidad de realizar el trabajo;
- Fuerza mayor o acontecimiento fortuito que provoque una paralización inmediata pero temporal de los trabajos (por ejemplo, catástrofes naturales, accidentes de oficina o materiales, incendios, etc.)
- El fallecimiento o la incapacidad del empresario, cuando ello suponga la suspensión del trabajo como consecuencia necesaria, inmediata y directa. Esto sólo se aplicará a los empresarios individuales, y no a las empresas u otras entidades comerciales.

8.8.2 Terminación del contrato laboral

Los empleados pueden ser despedidos a voluntad y en función del contrato, con o sin previo aviso. La ley exige que se paguen al empleado todos los salarios, primas y otras prestaciones aplicables hasta la fecha de su despido, tanto si éste se produce por una causa justa como si

no. Sin embargo, si no existe una causa justa para el despido, se debe pagar una indemnización al empleado. Existen algunas excepciones en las que el despido no es posible legalmente, salvo autorización judicial previa. Estas excepciones incluyen el despido de las empleadas embarazadas o lactantes, de los empleados que participan en la formación de un sindicato de trabajadores y de los dirigentes sindicales.

Existen 3 (tres) formas de rescindir un contrato laboral.

1) *Como una cuestión de derecho*; sin necesidad de un procedimiento judicial o una decisión de los tribunales.

- Finalización de las obras en el caso de los contratos celebrados para una obra concreta
- Expiración del plazo establecido en el contrato
- Motivos de rescisión expresamente estipulados en el contrato
- Fallecimiento del empleado
- Caso de fuerza mayor debidamente probado
- Cierre total y definitivo por fallecimiento del empresario, o por insolvencia o quiebra en caso de personas jurídicas y empresas.

La extinción automática del contrato individual de trabajo no implicará responsabilidad alguna para las partes contratantes sólo en los tres primeros puntos. Los tres últimos puntos quedan sujetos a las disposiciones legales y pueden requerir una indemnización.

2) *Por consentimiento mutuo de las partes* - La cancelación debe ser confirmada por escrito. No habrá responsabilidad para ninguna de las partes tras la rescisión del contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento, salvo que las partes acuerden otra cosa.

3) *Por voluntad de una de las partes*

Dimisión con causa: El empleado que desee rescindir su contrato laboral sin responsabilidad alguna para sí mismo, deberá informar al Director de FO o a la Sede de Socios por una de las siguientes razones:

- No pagar la totalidad de la remuneración en las fechas y lugares acordados o habituales;
- Excesos verbales, insultos o amenazas por parte del empresario;
- Daños intencionados a los instrumentos o herramientas de trabajo por parte del empresario o su representante;
- Cuando el empresario o su representante, dentro o fuera del centro de trabajo, calumnie, insulte o agrede a un trabajador de forma que resulte imposible la convivencia en el centro de trabajo y el cumplimiento del contrato (siempre que dichos actos no hayan sido provocados en horario no laboral);
- Presencia de personas portadoras de enfermedades contagiosas si el trabajador va a permanecer en contacto inmediato con la persona afectada;
- Amenaza para la seguridad o la salud del trabajador por falta de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo o por incumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad prescritas por la ley.
- Si el empresario actúa de forma temeraria, descuidada o inexcusable respecto a las condiciones de seguridad del lugar de trabajo;
- Cuando el empresario transfiere el trabajo a otro empleado en un puesto inferior con menos salario y altera fundamentalmente las condiciones de trabajo;
- Incumplimiento de las obligaciones impuestas al empresario por el contrato o por la ley (ref: Obligaciones de los contratos laborales vinculantes).

Dimisión: Si un empleado decide terminar voluntariamente la relación laboral; debe notificarlo previamente al empleador por escrito. La notificación debe realizarse de acuerdo con las normas establecidas en el Código Laboral. En estos casos no se tiene derecho a indemnización por despido.

Terminación con Causa: Socios Guatemala si desea terminar el contrato de trabajo de un empleado sin responsabilidad debe terminar basado en una de las causas justas de despido como se indica en el artículo 77 del Código de Trabajo:

- Si el empleado ha actuado con falta de integridad y honor durante la ejecución de las tareas y ha incurrido en calumnias contra el empresario o sus representantes,
- Si el trabajador comete alguno de los actos mencionados contra alguno de sus compañeros de trabajo, provocando la alteración del orden del centro de trabajo o la interrupción del mismo,
- Si durante las horas no laborables el trabajador comete alguno de los actos mencionados contra el empresario o sus representantes,
- Si el trabajador comete algún delito o falta contra la propiedad del empresario o de los compañeros de trabajo o de un tercero en el establecimiento, y si el trabajador causa daños graves, intencionadamente, con negligencia o imprudencia, a la maquinaria, equipos, materias primas, productos y cualquier otro objeto relacionado con sus trabajos,
- Si el empleado revela secretos,
- Si el empleado no asiste al trabajo durante dos días consecutivos o seis medios días en un periodo de un mes ,
- Si el trabajador se niega manifiestamente a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos establecidos por la ley, para evitar accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se niega a adoptar las instrucciones dadas por el empresario o sus representantes para obtener un mejor rendimiento y eficiencia en sus tareas,
- Si el empleador infringe alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 64 del Código de Trabajo o en el manual interno debidamente aprobado, tras ser advertido por escrito por el empleador. No es necesaria

la advertencia previa si el empleado se encuentra bajo los efectos del alcohol y, en consecuencia, pone en peligro la vida y la seguridad de las personas o los bienes del empleador,

- Si el trabajador engañó al empresario fingiendo tener capacidades o conocimientos que no posee o mediante cartas de recomendación o certificados falsos,
- Si el empleado ha sido condenado a prisión por sentencia irrevocable,
- Si el trabajador incumple cualquier otra obligación del contrato de trabajo.

Terminación sin Causa: Si Compañeros de Guatemala da por terminado el por cualquier razón que difiera de lo establecido por la ley o el convenio, el Empleador deberá pagar al Empleado los pagos establecidos por el Código de Trabajo que esté vigente, tales como indemnización por tiempo de servicio y beneficios laborales proporcionales (i.e. Vacaciones anuales).

8.8.3 Certificado de trabajo a la terminación

A la finalización de cualquier contrato de trabajo, por cualquier motivo, el empresario debe entregar al trabajador un documento en el que conste lo siguiente:

- Fecha de inicio y fin;
- Tipo de trabajo realizado;
- El salario normal y las horas extraordinarias devengadas durante el último período de pago.

Si el trabajador lo prefiere, la certificación de trabajo también puede incluir lo siguiente

- Información sobre la calidad o el modo en que se realizó el trabajo; y
- La(s) causa(s) del cese

8.9 Periodo de prueba 60 días

Todos los nuevos empleados están sujetos a un periodo de prueba de 60 días. Durante este periodo de prueba podrá cesar sus servicios sin previo aviso. Una semana antes de que finalice el periodo de prueba, el candidato será evaluado y si no cumple con los requisitos del

puesto podrá ser despedido al final de su periodo de prueba, sin previo aviso, pero tendrá derecho a la Prima y a las vacaciones proporcionales al número de meses de servicio y será compensado por todo el tiempo trabajado.

En todas las relaciones laborales de duración indefinida, durante el periodo de prueba, el empresario o el trabajador pueden rescindir el contrato, con o sin causa justificada, y sin incurrir en sanciones ni responsabilidades. Una vez finalizado el periodo de prueba, si el empleo continúa, se aplican automáticamente todos los derechos legales al contrato de trabajo.

8.10 Lengua guía

De acuerdo con el artículo 9 del Código de Trabajo, todas las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores serán en español o en el dialecto indígena que corresponda (si es el caso, según la región en la que se encuentre el centro de trabajo).

8.11 Avisos obligatorios de terminación de contrato laboral

El empresario o el trabajador que desee rescindir justificadamente un contrato laboral por escrito debe notificarlo por escrito a la otra parte.

8.11.1 Avisos obligatorios de despido - Responsabilidad del empleador

Despido con causa justificada: Según el artículo 78 del Código de Trabajo, se debe notificar por escrito al trabajador, indicando la causa del despido, pero no se requiere un periodo de preaviso.

Despido sin causa justificada: Según el artículo 82 del Código de Trabajo, los plazos de preaviso legales no son vinculantes para el empresario y no se aplica ningún requisito de preaviso. El empresario sólo debe dar un plazo de preaviso cuando el contrato de trabajo lo estipule.

8.11.2 Avisos obligatorios de despido - Responsabilidad del empleado

Despido con causa justificada: El trabajador que desee rescindir su contrato indefinido con causa justificada deberá notificarlo por escrito al empresario, indicando la causa del despido, pero no se requiere un plazo de preaviso.

Despido sin causa justificada: El trabajador que desee rescindir su contrato indefinido sin causa justificada una vez transcurrido el periodo de prueba, deberá comunicarlo previamente. Los preavisos requeridos para los empleados son los siguientes en función de la antigüedad:

Período de servicio	Plazo de preaviso
De 0 a 6 meses	1 semana
De 6 meses a 1 año	10 días
De 1 a 5 años	2 semanas
5 o más años de servicio	1 Mes

8.12 Prestaciones legales - Indemnización por despido

Despido con causa justificada: Los empleados despedidos con causa no reciben indemnización por despido según el artículo 77 del Código de Trabajo, siempre que el empleador pueda probar las causas justificadas del despido ante los tribunales laborales.

Despido sin causa justificada: Según el artículo 82 del Código de Trabajo, la indemnización por despido es obligatoria según la legislación guatemalteca y el cálculo se basa en los últimos seis meses de salario del empleado, incluyendo todos los pagos recibidos (bonificaciones y otros beneficios aplicables al empleado). El despido sin causa recibe un mes de salario por cada año de servicio o en proporción al período de servicio continuo cuando éste es inferior a un año.

Dimisión: La indemnización por despido no se aplica si el trabajador rescinde el contrato voluntariamente.

8.12.1 Rescisión anticipada de contratos de duración determinada - Indemnización por despido

Si el empresario rescinde el contrato de duración determinada antes de la fecha de finalización original, también debe pagar al empleado una indemnización equivalente a un día de salario por cada mes de trabajo continuo realizado (o la fracción correspondiente si

se ha trabajado menos de un mes). Esta cantidad específica de daños y perjuicios se aplica en lugar de la indemnización general por despido sin causa justificada.

8.13 Mantenimiento de los registros del personal

Compañeros de Guatemala requiere que toda la documentación relacionada con la solicitud, contratación, revisión y terminación de los empleados se conserve en carpetas de personal seguras. Estas carpetas deben incluir todas las reprimendas, advertencias y suspensiones de cada uno de los empleados con sus fechas y razones. También deben incluirse en el expediente de personal todos los documentos/provisiones requeridos por el donante. Deben mantenerse carpetas/archivos de personal individuales para todos los empleados. Toda la información proporcionada por el empleado es, y sigue siendo, confidencial, y los documentos de su expediente no pueden en ningún caso ser consultados por personal no autorizado.

Para cada miembro del personal de Compañeros Guatemala habrá un archivo individual que incluirá:

- 1) El currículum Vitae;
- 2) Una copia de los certificados y diplomas mencionados en el CV;
- 3) El formulario de solicitud de empleo;
- 4) El contrato de trabajo;
- 5) La descripción del trabajo;
- 6) Cualquier documentación que indique un aumento de sueldo;
- 7) Los formularios de evaluación de los empleados;
- 8) Cualquier documento relativo a un cambio de puesto, traslado o promoción;
- 9) Cualquier carta de oferta o de advertencia; y
- 10) Registro de los permisos pagados o cualquier otro permiso especial solicitado y obtenido

11) Todos los documentos relacionados con:

- a) Dimisión
- b) Revocación
- c) Despido
- d) Otras causas de separación.

The Partners Guatemala se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cualquier documento presentado por el Empleado.

8.13.1 Acceso a los registros de personal

Los únicos individuos en Compañeros de Guatemala, que tienen acceso a los archivos de personal, son el Director de FO, el Director Administrativo y Financiero. Los empleados no podrán acceder o revisar sus expedientes personales, sin embargo, previa autorización especial y aprobación del Director de FO, el empleado podrá revisar su expediente. Esta revisión debe hacerse en presencia del Director de FO.

9. Tiempo de trabajo, días de trabajo y vacaciones

9.1 Horario normal de trabajo diurno

Las horas de trabajo son el tiempo en el que el trabajador está a disposición de los empresarios. Los periodos de descanso son el tiempo en el que el trabajador no está disponible para el trabajo del empresario.

El horario normal de trabajo es el comprendido entre las 6:00 y las 18:00 horas del mismo día. Dentro de este periodo, el horario normal de trabajo no puede superar las ocho horas diarias ni las 44 horas semanales. Cada periodo de tiempo de trabajo estándar puede ampliarse hasta dos horas por acuerdo entre el trabajador y el empresario, siempre que el trabajo no sea peligroso y no supere el total de horas semanales permitidas por la ley.

Todas las horas trabajadas por encima de las horas normales de trabajo acordadas son horas extraordinarias. En ningún caso se puede exigir al empleado que trabaje más de 12 horas en una jornada laboral.

Compañeros Guatemala observa los siguientes días y horarios de trabajo: De lunes a viernes de 8 a 16 horas (turno de trabajo continuo), es decir, 40 horas de trabajo a la semana.

9.2 Trabajo nocturno

El trabajo nocturno se realiza entre las 18:00 horas de un día y las 6:00 horas del día siguiente. Dentro de este periodo, el horario de trabajo normal no puede superar las seis horas diarias ni las 36 horas semanales. Todas las horas trabajadas en exceso de las horas normales de trabajo son horas extraordinarias. En ningún caso se puede exigir al empleado que trabaje más de 12 horas en una jornada laboral.

9.3 Trabajo mixto (trabajo diurno y nocturno)

El trabajo mixto es todo el tiempo que comprende tanto el trabajo diurno normal como el trabajo nocturno normal. Sin embargo, si cuatro o más de las horas efectivas de trabajo se producen dentro del período nocturno normal, todo el período de trabajo se considera legalmente como trabajo nocturno y, por lo tanto, se aplicarán las restricciones de las horas de trabajo nocturno normales.

9.4 Horas extras y limitaciones

Se entiende por horas extraordinarias las que se realizan fuera de la jornada laboral normal indicada anteriormente. Todo el trabajo efectivamente realizado fuera de la jornada laboral normal constituye horas extraordinarias y debe pagarse como tal, excepto en el caso de los empleados de alto rango y de confianza (altos empleados, representantes patronales, empleados de confianza), que no tienen derecho a hacer horas extraordinarias. Estas horas se compensan con un recargo adicional del 50%. Por lo tanto, todas las horas extraordinarias se compensan con 1,5 veces el salario por hora. Sin embargo, Compañeros de Guatemala considera que el trabajo diario asignado a sus empleados puede ser realizado como parte de su horario regular. Por lo tanto, excepto en caso de emergencia o fuerza mayor, todas las

horas extras deben ser aprobadas por el supervisor. El empleado que solicite horas extraordinarias deberá obtener la aprobación de su supervisor antes de realizarlas. Cualquier hora extra trabajada sin la aprobación del supervisor, será pagada, sin embargo, se tomarán medidas disciplinarias, incluyendo hasta el despido. Las horas extraordinarias no se consideran necesarias por la lentitud de un empleado en el desempeño de sus funciones, ya sea por el mal desempeño de las mismas y/o por la obligación de buscar o corregir errores.

9.5 Tiempo de descanso y pausa

A continuación se presenta la lista de los tiempos de descanso y pausa asignados a todos los empleados de Compañeros de Guatemala, de acuerdo con la ley guatemalteca:

- Pausa de media hora: el trabajador tiene derecho a una pausa de descanso de al menos media hora dentro del tiempo de trabajo, que debe contabilizarse como tiempo de trabajo remunerado (turno de trabajo continuo).
- Pausa para embarazadas - Durante el período de embarazo aparente, la mujer tendrá derecho a dos descansos diarios de al menos media hora cada uno, además del descanso de media hora para la comida. Los descansos prenatales se ampliarán en función de sus condiciones físicas, por prescripción médica. Estos momentos de descanso son remunerados.
- Pausa de lactancia - Toda madre que amamante a su hijo tendrá derecho a dos descansos diarios de al menos media hora cada uno, además del descanso de media hora para la comida. El período de lactancia comienza a partir del día en que la madre se reincorpora al trabajo y hasta diez (10) meses después, salvo que este período deba prolongarse por prescripción médica. Estos momentos de descanso son remunerados. Las madres trabajadoras pueden acumular su tiempo de lactancia y entrar una hora después del inicio del turno de trabajo o salir una hora antes de su finalización.

9.6 Día de descanso semanal

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana tras cinco o seis días continuos de trabajo (el número de días depende de la semana laboral normal del empresario), independientemente del número de horas trabajadas durante este periodo. Este día de descanso comprende al menos veinticuatro (24) horas consecutivas. El pago se realiza en base al salario diario para los trabajadores con salario fijo, a excepción de los empleados con los que se acordó un salario mensual en cuyos casos el día de descanso semanal se considera incluido en el salario mensual acordado, de acuerdo con el artículo 129 del Código de Trabajo.

9.7 Vacaciones

A todos los empleados de Compañeros Guatemala se les concederán los siguientes días festivos no laborables de acuerdo con la legislación local de Guatemala. Si un empleado debe trabajar en un día festivo, se le pagará un recargo del 50%, sin incluir el aumento por horas extras, ni el pago del descanso semanal. Se podrán conceder otros días festivos pagados a discreción de la sede central de Compañeros.

Los días festivos legales en Guatemala son:

- 1 de enero - Año Nuevo
- Jueves Santo (jueves anterior a la Pascua)
- Viernes Santo (viernes anterior a la Pascua)
- Sábado Santo (sábado anterior a la Pascua)
- 1 de mayo - Día del Trabajo/Día Internacional de los Trabajadores
- 30 de junio - Día del Ejército de Guatemala, conmemoración de la Revolución de 1871
- 15 de agosto - Día de la Asunción
- 15 de septiembre - Día de la Independencia
- 20 de octubre - Día de la Revolución
- 1 de noviembre - Día de Todos los Santos
- 24 de diciembre - Nochebuena (los trabajadores tienen derecho a media jornada de vacaciones a partir de las 12 horas).

- 25 de diciembre - Día de Navidad
- 31 de diciembre - Nochevieja (los trabajadores tienen derecho a media jornada de vacaciones a partir de las 12 horas)
- Día de la Fiesta Local

Los días festivos del 1 de mayost , el 30 de junioth y el 20 de octubreth deben, por ley, trasladarse al viernes más cercano o al lunes si cae en martes, miércoles o jueves, para garantizar que los empleados tengan un fin de semana largo.

10. Salarios y prestaciones sociales

10.1 Salarios

Todos los empleados serán remunerados por el trabajo prestado a Compañeros Guatemala. Este sueldo o salario puede ser pagado por unidad de tiempo, por pieza de trabajo o puede ser fijo.

Para recibir la remuneración por el tiempo trabajado, todos los empleados deberán rellenar los registros de tiempo. Los registros de tiempo son documentos obligatorios y la fuente básica de información a efectos de nóminas; por lo tanto, el tiempo trabajado debe reflejarse con exactitud y de acuerdo con el [apartado 10.3 Registro de tiempos](#). Todo el personal es responsable de aprobar su hoja de horas para certificar la exactitud de todo el tiempo registrado. Cada supervisor revisará la exactitud y aprobará las hojas de tiempo después de que el empleado las presente. La remuneración de todos los empleados se basará únicamente en las hojas de asistencia aprobadas. Todas las deducciones de impuestos y otras requeridas por la ley local serán retenidas de cada cheque de pago.

Los salarios se pagarán a más tardar el último día laborable de cada mes mediante transferencia bancaria.

10.2 Anticipos de sueldo y vacaciones

No se permiten anticipos de sueldos o salarios. La nómina se emite una vez que se han completado y realizado las horas trabajadas. Además, no se pueden tomar anticipos de vacaciones, enfermedad u otros permisos.

10.3 Control del tiempo

Con el fin de garantizar la exactitud del registro de horas en el campo, la sede de Compañeros requerirá el uso de la plataforma electrónica de registro de horas y acumulación llamada Replicon. Cada empleado será responsable de utilizar su cuenta para registrar con precisión las horas trabajadas y solicitar todo tipo de permisos. Al final de cada semana, el empleado será responsable de revisar y certificar sus horas trabajadas haciendo clic en "enviar" la hoja de horas en Replicon. Posteriormente, el supervisor del empleado respectivo tendrá que entrar y revisar y aprobar las horas trabajadas y hacer clic en "enviar". "Todas las hojas de horas no se considerarán completadas hasta que tanto el empleado como el supervisor hayan certificado la hoja de horas. Mensualmente, todas las hojas de horas deben imprimirse y archivar de acuerdo con el [apartado 4.2 Archivo y registros](#).

Cualquier permiso que no se solicite y registre en Replicon correctamente será rechazado y no se aprobará. El hecho de no informar con exactitud de las solicitudes de tiempo y/o permisos puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido.

10.4 Nóminas (recibos de pago)

Todos los empleados deben recibir una nómina con el pago de su salario (independientemente del método de pago) que documente los detalles del pago. Las nóminas deben incluir la siguiente información:

1. Nombre del empleado
2. Período al que se aplica el pago
3. Unidades, tasa e importe ampliado de los pagos de sueldos o salarios brutos
4. Unidades, tarifa, importe ampliado y descripción de cada categoría de retribución adicional
5. Unidades, tipo, importe ampliado y descripción de cada deducción

6. Impuestos retenidos en nombre del gobierno u otra autoridad fiscal
7. Importe de la paga neta subtotalizada

Las nóminas se rellenan con la información de las hojas de trabajo mensuales revisadas y aprobadas.

10.5 Bonificaciones y beneficios

10.5.1 Prima de incentivo

Además del salario ordinario y de las horas extraordinarias, los empresarios están obligados a pagar una prima de incentivo (Decreto 78-89 del Congreso y posteriores modificaciones). La ley establece una cantidad mínima de 250 GTQ mensuales (aproximadamente 32 USD). Esta cantidad debe incluirse en todas las cartas de oferta de los empleados y cotizarse en quetzales guatemaltecos.

10.5.2 13th Bonificación mensual

Compañeros Guatemala debe pagar a sus empleados un 13th Mes o "Aguinaldo" en la segunda semana de diciembre de cada año, equivalente a un mes de salario, calculado sobre el promedio de los salarios ordinarios devengados por el empleado durante el período comprendido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. Para el cálculo de la gratificación. Si el empleado no ha trabajado durante todo el periodo, la gratificación debe abonarse de forma proporcional al tiempo trabajado. Este aguinaldo está exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) hasta el 100% del salario mensual normal. Si el aguinaldo pagado es mayor al 100% del salario normal mensual, entonces el excedente debe ser cargado al ISR e IGSS.

10.5.3 14th Bonificación mensual

Compañeros Guatemala debe pagar a sus empleados un Bono 14th la segunda semana de julio de cada año, equivalente a un mes de salario, calculado sobre el promedio de los salarios ordinarios ganados por el empleado en los 12 meses anteriores. Si el empleado no ha trabajado durante todo el periodo, el bono debe pagarse proporcionalmente al tiempo trabajado. Esta gratificación está exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Instituto

Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) hasta el 100% del salario ordinario mensual. Si el aguinaldo pagado es mayor al 100% del salario normal mensual, entonces el excedente debe ser cargado al ISR e IGSS.

10.5.4 Seguro de enfermedad

El seguro médico es proporcionado a todo el personal de Compañeros de Guatemala y es pagado en un 100% por Compañeros de Guatemala. Los dependientes pueden ser elegibles para la cobertura pero son 100% responsabilidad del empleado.

10.6 Retenciones salariales

Una deducción es cualquier retención del pago del salario de un empleado hecha por Compañeros Guatemala.

10.6.1 Deducciones legales

No existe ninguna diferencia entre los derechos legales de empleo de cada categoría de trabajadores, salvo las restricciones para los trabajadores de alto nivel definidas en el [apartado 8.3](#). Los empleados que realizan los tipos especiales de trabajo regulados por el Código Laboral tienen los mismos derechos legales generales que cualquier otro empleado, y las normas específicas se refieren a las circunstancias especiales en las que se realiza cada tipo de trabajo.

La ley guatemalteca exige que se retengan las siguientes deducciones de todos los pagos de remuneración y que se abonen mensualmente al gobierno guatemalteco:

Pagos de salarios regulares (excluyendo el incentivo de la bonificación):

- **ISR: Impuesto Sobre la Renta**
 - El impuesto sobre la renta de los residentes se calcula aplicando un esquema de tipos impositivos progresivos a la renta imponible, como se indica a continuación:

Rangos de ingresos imponibles		Impuesto total sobre la renta por debajo del tramo	Tipo impositivo sobre la renta en el tramo
De GTQ	A GTQ	GTQ	Porcentaje
0	300,000	0	5%
300,001	En	15,000	7%

Nota: Las tarifas se actualizarán de acuerdo con la legislación guatemalteca según sea necesario.

- o Los ingresos de origen guatemalteco pagados a personas no residentes están sujetos a una retención final del 15% sobre los sueldos, salarios, comisiones, primas y cualquier otra remuneración.
- o El impuesto será retenido mensualmente por el empresario, y posteriormente ingresado en la Administración Tributaria antes de los 10th días hábiles del mes siguiente.
- o Conciliación anual del Impuesto sobre la Renta: Cada año, en el mes de enero, los empleadores deben conciliar el Impuesto a la Renta retenido mensualmente en el año anterior, con la determinación del impuesto de cada empleado al 31 de diciembre. Esta conciliación final del Impuesto a la Renta se realizará en la página web de la Superintendencia de Administración Tributaria.
 - Si el impuesto retenido fue inferior al valor del impuesto total, el empleador procederá a retener el monto faltante.
 - Si el impuesto retenido supera el valor del impuesto total, el empresario tramitará las devoluciones para el trabajador.
- IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
 - o Las cotizaciones a la seguridad social se cargan sobre los salarios. El tipo de cotización es del 12,67 % para las cotizaciones del empresario y del 4,83 % para las del trabajador. No se imponen límites al importe de los ingresos

sujetos a las cotizaciones a la seguridad social. Nota: el 12,67% incluye el Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA): que es una contribución mensual obligatoria del 1% del total de los salarios pagados y el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP): que es una contribución mensual obligatoria del 1% del total de los salarios pagados.

- o Las cotizaciones a la Seguridad Social serán retenidas mensualmente por el empresario, y posteriormente ingresadas en el IGSS antes de los 10th días hábiles del mes siguiente.

Incentivo de bonificación:

- ISR: Impuesto Sobre la Renta
 - o El incentivo de la bonificación está sujeto al ISR.
- IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
 - o El incentivo de la bonificación está exento del IGSS, según el Decreto 78-89.

En general, están exentos de impuestos (tanto el ISR como el IGSS) en Guatemala:

- 13th Mes o "Aguinaldo" (bono de Navidad)
- 14th Bono (Bono 14)
- Indemnizaciones por despido (compensación del tiempo de servicio)

10.6.2 Otras deducciones

La siguiente deducción sólo podrá realizarse cuando exista un acuerdo previo por escrito entre el empleado y Partners Guatemala:

- Deducción para devolver un anticipo de sueldo concedido por el empresario
- Reembolso de daños en la oficina, productos, etc.
- Pagos de sueldos y otras remuneraciones en exceso

La cuantía de dichas retenciones no podrá exceder de 1/6 del salario mensual hasta su importe, salvo en caso de extinción del contrato de trabajo cuando las garantías de reembolso ofrecidas por el trabajador sean insuficientes.

10.7 Permisos pagados

Todos los empleados tendrán derecho a los siguientes permisos retribuidos, además de todas las vacaciones mencionadas anteriormente.

10.7.1 Vacaciones anuales

Todos los empleados tienen derecho, tras un año de servicio, a un permiso retribuido de al menos 15 días laborables. Cada mes se acumulará $1 \frac{1}{4}$ de día (1,25 días) de vacaciones retribuidas. Para un empleado con menos de un año de servicio, el número de días de vacaciones anuales = el número de meses de servicio x 1,25. Las vacaciones son obligatorias y el empresario no puede compensar esta prestación de otra manera, salvo en caso de despido. Las vacaciones anuales no aumentan por ley en función de los años de servicio. El 1 de enerost de cada año, el saldo de las vacaciones anuales se pondrá a cero. El valor máximo a trasladar es de hasta cinco (5) días de vacaciones anuales. Los días que superen los cinco (5) días se fortificarán.

Los empleados no pueden acumular períodos de vacaciones año a año con el fin de recibir después un período de vacaciones más largo. La legislación laboral establece que todos los empleados deben recibir el periodo de vacaciones completo e ininterrumpido, lo que significa que el empresario no puede pedir a un empleado que lo suspenda, salvo que se trate de empleados muy cualificados e imprescindibles, en cuyo caso los periodos de vacaciones pueden dividirse en dos. Además, será nulo cualquier acuerdo de renuncia al derecho a las vacaciones anuales retribuidas o de renuncia a las mismas.

Las vacaciones no laborables y las interrupciones del trabajo por enfermedad o maternidad que beneficien al trabajador no se deducirán de los 15 días laborables de vacaciones anuales. Todas las solicitudes de vacaciones anuales deben seguirse y registrarse adecuadamente en las hojas de asistencia del trabajador.

El empleado que, después de dos días de finalizar sus vacaciones anuales, no se presenta a su puesto de trabajo sin causa justificada, se considera que ha dimitido.

10.7.1.1 Pago de las vacaciones anuales en caso de cese

En caso de suspensión, despido o dimisión del trabajador por cualquier motivo antes de que expire su año de servicio, y sea cual sea la duración del empleo, el trabajador tiene derecho a que se le abone la parte de las vacaciones anuales que no haya percibido en los últimos cinco años. El trabajador tiene derecho al número de días de vacaciones anuales regulares acumulados hasta la fecha de su cese. El cálculo de este pago se basará en el salario medio de los últimos tres meses, incluyendo las horas regulares y las horas extraordinarias.

10.7.2 Baja por enfermedad

Todos los empleados tienen derecho a una baja por enfermedad en función de la duración de la relación laboral, como se indica a continuación:

Período de servicio	Cobertura de las bajas por enfermedad
De 2 a 6 meses	50% de 1 salario mensual
De 6 a 9 meses	50% del 2 salario mensual
Más de 9 meses	50% del 3 salario mensual

El pago de las prestaciones por enfermedad correrá a cargo del IGSS en virtud de su propia normativa, o del empresario si el trabajador, la enfermedad o la lesión no están cubiertos por las prestaciones reguladas por el IGSS.

Si el trabajador no se ha recuperado de la enfermedad o lesión tras el periodo de tiempo durante el cual tiene derecho a recibir la paga por enfermedad del empresario, la relación laboral queda suspendida automáticamente por la ley y tanto el empresario como el trabajador dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales en virtud del contrato de trabajo (con el resultado de que el empresario deja de abonar el salario). La relación laboral no se extingue, sino que se considera que está en "suspensión total": el trabajador puede poner fin a la relación, pero el empresario sólo puede hacerlo con una causa justa. En cualquier caso, el empresario puede contratar a un sustituto interino, que puede ser despedido legalmente una vez que el empleado original se reincorpore al puesto.

La baja por enfermedad sólo se concederá previa presentación de un certificado médico expedido por el médico que la atiende. Este certificado es obligatorio para cualquier baja por enfermedad que supere los dos (2) días. Todas las solicitudes de baja por enfermedad deben ser controladas y registradas adecuadamente en las hojas de asistencia del empleado.

10.7.3 Permiso de maternidad (pre y post natal)

Toda mujer embarazada tendrá derecho, previa presentación de un certificado médico que indique la fecha prevista, a un permiso de maternidad durante el cual se le pagará como si continuara trabajando. El permiso de maternidad es una licencia remunerada. La duración del permiso de maternidad está fijada en 12 semanas, de las cuales 30 días corresponden a los cuidados prenatales y 54 días a los cuidados postnatales, lo que hace un total de 84 días. Los días de permiso retribuido que no se tomen durante el periodo de permiso prenatal deben acumularse al periodo de permiso postnatal, para garantizar que la empleada reciba un total de 84 días de permiso durante el permiso de maternidad.

La trabajadora tiene derecho a la mitad de este permiso retribuido o a 42 días de permiso retribuido en caso de aborto o mortinato, y hasta tres meses de permiso retribuido en caso de enfermedad derivada del embarazo o el parto.

La empleada que adopta a un menor tiene derecho al equivalente del permiso postnatal, que es de 54 días, a partir del día en que el menor empieza a vivir con la empleada.

Todos los permisos de maternidad deben ser controlados y registrados adecuadamente en las hojas de asistencia de la empleada.

Los permisos prenatales y postnatales, así como los demás casos de permisos retribuidos relacionados con el embarazo mencionados anteriormente, deben ser abonados con el salario íntegro por el empresario, salvo que la trabajadora tenga derecho a percibir prestaciones reguladas por el IGSS.

Además, el empresario no puede exigir a las mujeres embarazadas que realicen trabajos que requieran un esfuerzo considerable tres (3) meses antes del parto.

10.7.4 Licencia por duelo

Los trabajadores tienen derecho a un permiso legal retribuido (licencia) por duelo. Se conceden tres días de permiso retribuido a los trabajadores por el fallecimiento de un cónyuge, padre o hijo, ya sea civil o de hecho.

10.7.5 Licencia por matrimonio

Los empleados tienen derecho a un permiso legal retribuido (licencia) por su boda. Se conceden cinco días de licencia remunerada a los empleados con motivo de su boda.

10.7.6 Permiso por nacimiento de hijo (paternidad)

Los trabajadores tienen derecho a un permiso legal retribuido (licencia) por el nacimiento de un hijo. Los empleados tienen dos días de permiso retribuido por el nacimiento de un hijo. Aunque no existe un permiso de paternidad específico, los padres tienen derecho a los dos días de permiso retribuido por el nacimiento de su hijo.

10.7.7 Servicio de jurado

Los empleados tienen derecho a un permiso legal retribuido (licencia) en caso de ser citados para asistir a un proceso judicial. Los empleados disponen de media jornada o de una jornada completa de permiso retribuido para asistir a una citación judicial. Dependiendo de la ubicación del tribunal convocante, se proporciona media jornada de permiso para los que están dentro de la jurisdicción departamental del empleado, o una jornada completa para los que están fuera de ella.

10.8 Devengo de prestaciones

Algunos tipos de prestaciones pueden pagarse directamente cuando se devengan, como las prestaciones sanitarias, por lo que este tipo de prestaciones deben registrarse como gasto directamente en el periodo en el que se devengan y se pagan.

Otras prestaciones, como las vacaciones anuales, las primas, las indemnizaciones por despido, etc., se devengan a lo largo del tiempo y sólo se abonarán posteriormente, tal y como se define en la política anterior. Con el fin de reflejar el compromiso de pago futuro, así como la correcta asignación del gasto a los proyectos, estos tipos de prestaciones deben

acumularse mensualmente en los libros. El importe que se devenga cada mes debe calcularse y registrarse como gasto y, dado que no se desembolsarán realmente fondos hasta que se pague la prestación en el futuro, debe establecerse un pasivo de compensación en el balance. Cuando la prestación se pague finalmente, el pago compensará la cuenta de pasivo.

Es responsabilidad del Gerente de Finanzas de la Oficina de Campo analizar el paquete de beneficios del personal de Compañeros de Guatemala para determinar si un beneficio debe ser acumulado. El Gerente de Finanzas de la oficina local debe asegurarse de que los beneficios acumulados estén bien documentados, ya que estos acumulados pueden ser arrastrados por un período prolongado. Las cuentas de devengo deben conciliarse mensualmente y enviar una prueba de la conciliación a la sede de Partners cada mes. Las acumulaciones de vacaciones deben coincidir con los totales del sistema de control de tiempo Replicon para cada empleado.

10.9 Prestaciones sociales

Los siguientes beneficios sociales serán proporcionados a todos los empleados de Compañeros Guatemala.

10.9.1 Derechos de maternidad

Las trabajadoras no pueden ser despedidas durante el embarazo o la lactancia, salvo que exista una causa justa para el despido prevista por la ley, y se haya concedido una autorización judicial previa para el despido.

No se puede exigir a las trabajadoras embarazadas que realicen tareas que impliquen un esfuerzo físico considerable durante los tres meses anteriores al parto.

11. Empleados

11.1 Descripción de los puestos de trabajo

Todos los puestos permanentes del personal de campo deben tener descripciones de trabajo establecidas, precisas y actualizadas. Las descripciones de los puestos de trabajo deben reflejar el trabajo real realizado y describir claramente las expectativas del trabajador

empleado en ese puesto. Debe entregarse una copia de la descripción del puesto a cada miembro del personal cuando empiece a trabajar.

En ocasiones, el supervisor del empleado debe dar su opinión al miembro del personal basándose en una comparación de su rendimiento laboral y las expectativas de la descripción del puesto. Partners recomienda que esto se haga en correlación con las revisiones de rendimiento intermedias o anuales. Las descripciones de los puestos de trabajo deben utilizarse en el proceso de evaluación del rendimiento para valorar los logros y el rendimiento del empleado de acuerdo con el proceso establecido por el Director de la OA.

Si Compañeros de Guatemala decide modificar los deberes y responsabilidades de un puesto, la descripción del trabajo debe ser modificada posteriormente. La decisión de modificar la descripción del puesto debe ser tomada por el Director de la OA y el supervisor del empleado. Si la decisión resultante tiene implicaciones presupuestarias, también se requiere la aprobación de la sede central de Compañeros.

11.2 Evaluaciones de rendimiento

El supervisor del empleado llevará a cabo una evaluación escrita del rendimiento con carácter anual. La evaluación inicial del rendimiento se realizará, por lo general, después de tres meses de empleo, una vez finalizado el período de prueba. Esta evaluación no se utilizará como base para los aumentos salariales. La evaluación se hará por escrito y se basará en las descripciones de los puestos de trabajo disponibles, en los estándares de desempeño y en otros factores que Compañeros Guatemala determine como apropiados. Los empleados tendrán la oportunidad de revisar, evaluar y discutir su desempeño así como obtener retroalimentación de Compañeros Guatemala. Los estándares para las plantillas de evaluación serán proporcionados por la Sede de Compañeros y se encuentran en el [Anexo I](#).

11.3 Ajustes salariales

Los salarios de todos los empleados se revisan como mínimo 12 meses después de la última revisión salarial. Los ajustes salariales son cambios basados en el mérito que se derivan del rendimiento de un individuo. En todos los casos, los aumentos dependen de la salud

financiera general de la organización, **todas las recomendaciones de ajuste salarial basadas en el mérito deben ser aprobadas por la sede de Partners.** La plantilla para todos los aumentos salariales es proporcionada por la Sede de Compañeros y se encuentra en el [Anexo I](#).

11.4 Anticipos de sueldo

Los anticipos de sueldo no se conceden en ningún caso.

11.5 Código de vestimenta del personal

La imagen de Partners Guatemala se refleja en la presentación de cada uno de sus empleados. El código de vestimenta de Partners Guatemala es ropa profesional de negocios de lunes a jueves. El viernes es informal y se puede usar ropa casual. Si los empleados tienen una visita de campo, se recomienda que consideren el lugar y que se vistan de acuerdo a ello. Todas las visitas a la Embajada de los Estados Unidos o a USAID requieren vestimenta formal.

Cada empleado debe vestirse y arreglarse adecuadamente para el trabajo, presentando una apariencia limpia y ordenada. La vestimenta debe promover una actitud y una imagen profesional, acorde con el trabajo del empleado y el entorno laboral en general. Todo empleado que no esté seguro de cuál es la vestimenta o el aseo personal adecuados debe consultar con su supervisor. Al establecer las normas de vestimenta y aseo personal, los supervisores considerarán las excepciones por consideraciones religiosas o similares que se soliciten.

Si la vestimenta o el aseo de un empleado no cumple con las normas establecidas, se discutirá con el empleado y se le podrá enviar a casa por el resto del día (sin paga) o para que se cambie de ropa y vuelva al trabajo. Si las discusiones no dan el resultado deseado, el supervisor puede iniciar una acción disciplinaria.

11.6 Comunicación de ausencias o retrasos

Si un empleado se retrasa al llegar al trabajo o se ausenta, debe notificarlo a su superior con la mayor antelación posible. En el caso de un retraso o ausencia imprevista, el empleado deberá llamar y notificar a su superior. Si los retrasos o las ausencias se hacen demasiado

frecuentes o se producen sin notificación, el supervisor deberá dirigir una nota al Director de la Oficina de Personal documentando dichos incidentes. Si las ausencias o retrasos acumulados en el trabajo son consecutivos o injustificados, Partners Guatemala se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias, hasta el despido justificado. Si un empleado se ausenta por enfermedad más de dos (2) días consecutivos, deberá presentar una nota del médico o un certificado médico, de lo contrario se podrá considerar que el empleado ha abandonado su puesto después del tercer día consecutivo.

El Director de FO de Compañeros Guatemala podrá dar por terminado el contrato de trabajo de cualquier empleado que se ausente de su puesto de trabajo dos (2) días consecutivos o seis (6) medios días en un periodo de un mes sin previo aviso o justificación se considera automáticamente que ha abandonado su puesto.

Un empleado que desee retrasarse o ausentarse por una razón personal o profesional válida durante el horario de trabajo, debe primero solicitar y obtener la autorización de su supervisor inmediato.

11.7 Resolución de litigios

Lamentablemente, los conflictos pueden ocurrir en cualquier ambiente de trabajo. Para resolver el conflicto de manera expedita, pero justa, Compañeros de Guatemala recomienda el siguiente proceso para la resolución de conflictos o disputas.

1. Habla directamente con la persona con la que tienes la disputa. Muchas veces, los conflictos surgen por malentendidos y falta de comunicación.
2. Si hablar con el individuo no funciona, por favor hable con su supervisor, Director de FO, o cualquier otro miembro de Partners HQ. Entonces, el supervisor, el director de la oficina de operaciones o la sede central de Partners organizarán una reunión entre los implicados en la disputa, para determinar una solución.
3. Si las opciones anteriores no consiguen resolver un conflicto laboral, las partes pueden ser remitidas a la mediación de un tercero externo. La resolución del tercero mediador es vinculante para ambas partes del conflicto.

11.8 Medidas disciplinarias

Las infracciones de esta política pueden dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Nota: Nada de esta política pretende, ni debe interpretarse, como una limitación de sus derechos bajo cualquier ley federal, estatal o local aplicable.

Partners Guatemala puede decidir a su única y completa discreción advertir, disciplinar, suspender o despedir a los empleados con o sin acciones disciplinarias progresivas. La acción apropiada dependerá de la gravedad del problema, el desempeño anterior del empleado o las necesidades del negocio.

Los comportamientos inaceptables, que no conllevan el despido inmediato, pueden ser tratados con una advertencia verbal o escrita. Las advertencias escritas incluirán las razones de la insatisfacción del supervisor y cualquier prueba que las respalde. Los empleados tendrán la oportunidad de defender sus acciones y rebatir la opinión de su supervisor en el momento en que se emita la advertencia. Las acciones disciplinarias también pueden incluir suspensiones de trabajo u otras medidas que se consideren adecuadas a las circunstancias. Las suspensiones de trabajo (sin sueldo) sólo podrán aplicarse tras seguir el procedimiento establecido en el Reglamento Interior de Trabajo.

Se revisarán cuidadosamente todos los hechos pertinentes y se dará al empleado una oportunidad completa de explicar su conducta antes de tomar cualquier decisión. El director de la OA dará una segunda opinión sobre el comportamiento inaceptable antes de que se produzca el despido.

11.9 Motivos de la acción disciplinaria

Al establecer las reglas de conducta, Compañeros Guatemala no tiene la intención de restringir los derechos personales de ningún individuo. Más bien, deseamos definir las pautas que protegen los derechos de todos los empleados y asegurar el máximo entendimiento y cooperación. La siguiente lista de reglas de trabajo es una ilustración del tipo de comportamiento que no será tolerado por Compañeros Guatemala. Esta lista no es exhaustiva. Cualquier empleado que viole cualquiera de las reglas de trabajo enumeradas a continuación puede estar sujeto a una acción disciplinaria, que puede incluir la terminación

del empleo. El nivel de la acción disciplinaria tomada será determinada a discreción de la gerencia y juzgada por la severidad de la violación:

- Incumplimiento de los procedimientos, políticas o prácticas de Compañeros en Guatemala.
- Presentación de información falsa, engañosa o incompleta para obtener un empleo.
- Incumplimiento de la Política de Confidencialidad e Información de Propiedad de Compañeros en Guatemala.
- El robo o la sustracción o posesión inapropiada de los bienes de Compañeros en Guatemala.
- Falsificación de registros de tiempo.
- Negligencia o conducta indebida que provoque daños en los bienes propiedad del empresario o del cliente.
- El uso, la influencia, la compra o la venta de drogas ilícitas, sustancias peligrosas controladas (excluyendo el uso legal de medicamentos recetados) o alcohol en la propiedad de Compañeros Guatemala o en un sitio de trabajo durante las horas de trabajo.
- Posesión de armas, explosivos o armas de fuego en la propiedad de la empresa.
- Cometer actos violentos o amenazas de violencia.
- Cometer actos de discriminación o acoso ilegales.
- Insubordinación, incluyendo la negativa a realizar las tareas asignadas o la realización de las mismas de forma inapropiada.
- Violación de las normas de seguridad o salud.
- El absentismo y/o la impuntualidad excesivos sin una excusa adecuada.
- Incumplimiento de las normas de rendimiento.
- Incapacidad para comunicarse y trabajar bien con los demás.

12. Evaluaciones de riesgo y supervisión de contratistas y subreceptores

12.1 Directrices y proceso de evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos de Compañeros de Guatemala valida que los potenciales contratistas/subreceptores son empresas viables y legítimas, y confirma que tienen la capacidad financiera y los recursos organizativos para prestar los servicios requeridos. Al mismo tiempo, se asegura de que los contratistas/subreceptores no están involucrados en actividades éticas o legales cuestionables.

Cada vez que se firme un nuevo contrato/acuerdo por valor de 5.000 dólares o más, se requerirá a Compañeros Guatemala que envíe a la Sede de Compañeros una Evaluación de Riesgos completada. El modelo de Evaluación de Riesgos se encuentra en [el Anexo J](#).

12.2 Frecuencia de la evaluación de riesgos

Para las actividades de monitoreo de contratistas/subreceptores en curso, se debe completar una Evaluación de Riesgos de seguimiento anualmente en enero. Las Evaluaciones de Riesgo anuales completadas y actualizadas para todos los contratos/acuerdos de más de 5.000 USD deben enviarse a la sede de Partners antes del 31 de enerost.

13. Adquisiciones

13.1 Proceso de contratación

En Guatemala, se requiere una adquisición completa para todos los bienes y servicios valorados en 2.500 dólares estadounidenses o más. Se requiere que se utilice un proceso competitivo apropiado y que esté completamente documentado (por ejemplo, investigación de mercado para productos básicos/artículos de venta libre; tres cotizaciones para valores esperados más bajos; competencia/licitación completa y abierta para valores esperados más altos, etc.) Como mínimo, un proceso de adquisición adecuado requiere:

- Especificaciones, alcance de los trabajos o requisitos técnicos de los bienes o servicios que se van a adquirir.
- Un criterio definido para seleccionar un bien o un proveedor de servicios (por ejemplo, el precio, la capacidad de entrega a tiempo, la calidad de los resultados, los resultados anteriores, si procede, etc.).
- Aprobación del donante para realizar la compra cuando sea necesario.
- Solicitud de tres (3) presupuestos o petición de propuestas a un grupo de proveedores o candidatos cualificados.
 - o Si no se presentan tres presupuestos o propuestas, deberá prepararse y presentarse como parte de la documentación de la contratación una nota de justificación claramente documentada que demuestre que se han realizado esfuerzos para obtener tres presupuestos o propuestas.
- Una nota que documente claramente la oferta/propuesta aprobada y un análisis que documente la "historia de la contratación" detrás de cómo se seleccionó el proveedor preferido y cómo se utilizaron los criterios de evaluación.

En raras circunstancias puede permitirse una transacción de fuente única. Una transacción de fuente única es aquella que normalmente requeriría una adquisición completa; sin embargo, dadas ciertas circunstancias, la compra será aprobada sin una competencia completa y abierta. Esta aprobación sólo puede ser obtenida por escrito del Director de la OA o de la sede central de Compañeros. Compañeros de las Américas sólo debe considerar las adquisiciones de fuente única en los casos en que haya evidencia clara de que el trabajo es "tan especializado" en la naturaleza que sólo hay una entidad que podría completarlo. Cuando un Empleado, Representante o Afiliado proponga una adquisición de fuente única, deberá proporcionar una justificación clara por escrito que documente el proceso y los esfuerzos utilizados para determinar que no hay otros proveedores calificados.

14. Políticas y procedimientos de viaje

14.1 Descripción de la política y aplicabilidad

El objetivo de esta política es gestionar un proceso de viaje que cumpla plenamente con el 2 CFR 200 y las normas de Partners Guatemala con la orientación de los procedimientos del Gobierno de los Estados Unidos.

El objetivo financiero de esta política es aumentar la responsabilidad y la eficiencia de los gastos de viaje y garantizar el cumplimiento de todo el proceso de los reglamentos del Gobierno de los Estados Unidos, el 2 CFR 200 y otras leyes aplicables, incluida la autorización oportuna de todos los informes de viaje (informes de gastos y pagos de dietas).

Esta política se aplica a todos los viajeros de Compañeros Guatemala, a menos que se indique lo contrario. La orientación específica a nivel de país y de proyecto puede ser preparada caso por caso y aprobada por el Director Financiero o el Director General. En ningún caso, estas políticas específicas a nivel de país o de proyecto deberán estar fuera de los procedimientos y valores de costo/tiempo identificados en este documento.

14.2 Solicitud de autorización de viaje

El personal y los consultores que consideren un viaje deben discutir con su supervisor la necesidad del viaje, las actividades que se llevarán a cabo, la financiación de los costos relacionados, las expectativas, etc. Para todos los viajeros, incluyendo al personal, consultores, voluntarios y otros que viajen bajo la financiación de Compañeros de Guatemala, se debe preparar una autorización de viaje (TA) antes de viajar y reservar los vuelos, hoteles, etc.

Todo el personal sobre el terreno y los consultores locales deben rellenar una autorización de viaje, utilizando el modelo estándar para viajes del personal de las oficinas exteriores, y recibir la aprobación de sus respectivos supervisores. Antes de viajar, todo el personal rellenará el [formulario de itinerario de viaje y solicitud de dietas](#). Este formulario recogerá la siguiente información:

- Nombre completo del viajero en el documento de identidad oficial (por ejemplo, el pasaporte)

- Fecha solicitada
- Objetivo del viaje/ Alcance del trabajo a realizar
- Fechas del viaje
- Propuesta de itinerario
- Dietas solicitadas

Una vez completado el formulario, se cargará en la plataforma Replicon en: <https://login.replicon.com/>. Los empleados crearán un nuevo informe de gastos en Replicon para solicitar la aprobación de la autorización de viaje y el pago de dietas. El formulario se cargará en la base de datos de Replicon como documentación de apoyo para la solicitud de dietas. El empleado presentará electrónicamente la solicitud para su aprobación. El supervisor respectivo revisará entonces el itinerario de viaje y la solicitud de dietas propuestos, y aprobará o rechazará para su modificación electrónicamente. Una vez que el itinerario de viaje y la solicitud de dietas estén completamente aprobados en Replicon, el empleado podrá proceder con el resto de planes de viaje y reservas.

14.2.1 Cambios de itinerario

El supervisor correspondiente debe aprobar los cambios de itinerario del viajero. Tras recibir la aprobación del supervisor, los viajeros pueden ponerse en contacto con la agencia correspondiente para realizar los cambios necesarios. Lo más importante es que el supervisor notifique al Departamento de Finanzas de la Oficina Federal, para garantizar que el importe de las dietas u otros cambios puedan realizarse según sea necesario. En circunstancias de emergencia, cuando un supervisor no está disponible o los cambios fuera de hora deben hacerse inmediatamente, se deja a la discreción de los viajeros. No obstante, deberán notificar a su supervisor una vez realizados los cambios. Tenga en cuenta que el supervisor se reserva el derecho de no aprobar el cambio. En tal caso, el viajero será responsable de cualquier diferencia de coste asociada al cambio. Los desacuerdos serán resueltos por el Director Financiero de la sede de Partners.

14.3 Definiciones del viajero

La política de viajes de Partners se divide en tres tipos de viajeros. Se espera que todos los viajeros cumplan y sigan las disposiciones de sus respectivas categorías de la siguiente manera:

- Con sede en EE.UU./Sede central
 - Las personas con sede en EE.UU./sede central son todas las que tienen su oficina principal en la sede central.
 - Esto incluye, pero no se limita a:
 - Personal de la sede central
 - Consultores
 - Pasantes
 - Empleados que trabajan a distancia, etc.
- Personal de la oficina local
 - El personal local sobre el terreno es el que está en nómina en las oficinas exteriores de los socios, incluido el director nacional
 - Los consultores locales basados en el extranjero son consultores pagados directamente por la oficina local
 - Todos los demás viajeros locales
- Con sede en EE.UU./Otros
 - Incluidos, pero no limitados, los voluntarios, los miembros de la junta directiva, etc.

14.4 Anticipos de viaje

La política de Compañeros de Guatemala es realizar los pagos sólo después de que se hayan suministrado los bienes y servicios y se hayan cumplido las condiciones de pago, por lo que NO se harán anticipos para el personal que vaya a realizar un viaje de trabajo.

14.5 Gastos admisibles y no admisibles (aplicables a todos)

Los siguientes gastos permitidos y no permitidos se aplican a todos los viajeros de Compañeros Guatemala, independientemente de su relación o de la ubicación de su base.

Compañeros de Guatemala tiene una política de viajes que provee un per diem para todas las Comidas y Gastos Incidentales (M&IE), mientras que todos los otros gastos misceláneos de viaje, alojamiento, alquiler de autos, vehículos personales, pasajes aéreos y costos de tren son reembolsados basados en los gastos reales incurridos. Los gastos permitidos también se limitan a las condiciones establecidas en las subvenciones y acuerdos con los organismos de financiación que patrocinan el viaje.

Además, sólo son reembolsables los gastos admisibles en la categoría de otros gastos de viaje diversos, alojamiento, coches de alquiler, vehículos personales, billetes de avión y trenes. A más tardar 30 días después del último día de un viaje, se debe preparar un Informe de Reembolso de Gastos y presentarlo al Departamento de Finanzas de la OA del viajero. Compañeros de Guatemala no aceptará solicitudes de reembolso hechas después de 60 días a menos que sean aprobadas por la Alta Dirección de la Sede. Todos los viajeros que soliciten una excepción deben hacer sus solicitudes por escrito con una razón válida para el retraso.

14.5.1 Alojamiento - Reembolsable

El alojamiento se define como los gastos de habitación y los impuestos. A efectos de reembolso, debe presentarse un recibo. Estos gastos no pueden incluir las tarifas de servicio de habitación, las tarifas de mejora, las fichas del minibar, las tarifas de entretenimiento, etc. Todos estos otros gastos deben ser pagados por el viajero con sus fondos personales o de dietas y excluidos de su factura de alojamiento.

Compañeros Guatemala reconocerá y reembolsará los costos de alojamiento basados en los gastos reales, pero las tarifas máximas de USG serán una guía para los gastos apropiados por país y no deben ser excedidas. Las excepciones por encima de la tarifa máxima pueden ser aprobadas por el director financiero o el director general. A continuación se ofrece una lista de orientaciones del SGA:

- [La Administración de Servicios](#) Generales (GSA) establece las tarifas de dietas para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (CONUS).
- El [Departamento de Defensa](#) (DOD) establece las tarifas no extranjeras que incluyen Alaska, Hawai y todos los territorios de Estados Unidos (Non-CONUS).

- El [Departamento de](#) Estado establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las principales ciudades.

14.5.2 Automóviles de alquiler - Reembolsable

El costo de los coches de alquiler, incluyendo el seguro de coche de alquiler, se permite sólo si la naturaleza del viaje o la ubicación de los negocios a visitar es tal, que el uso del transporte de campo o el transporte local no está disponible, es poco práctico o inseguro, según lo determinado por el supervisor del viajero. Si se considera necesario y se aprueba como parte del proceso de AT, Compañeros de Guatemala reconocerá y reembolsará los costos de alquiler de autos basados en los gastos reales. Antes del reembolso, el Departamento de Finanzas de la OA tendrá que comprobar que la AT incluye una explicación (usos específicos) de por qué fue necesario el alquiler de un coche.

Tenga en cuenta que Partners Guatemala no tiene una póliza de exención de daños por colisión ni el viajero está cubierto con un seguro de responsabilidad civil en caso de que ocurra una colisión con el vehículo de alquiler. Partners Guatemala recomienda la compra de un seguro de colisión y responsabilidad civil cada vez que se alquile un vehículo.

14.5.3 Utilización del vehículo personal - Reembolsable

Se permite el uso de un vehículo personal mientras se viaja dentro de Guatemala en lugar del transporte aéreo si el supervisor lo aprueba. El viajero será reembolsado por el kilometraje de gasolina de acuerdo con la tasa de kilometraje estándar del IRS. El reembolso actual por kilometraje es de 0,575 centavos de dólar por milla recorrida con fines de negocios <https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-standard-mileage-rates-for-2020>.

14.5.4 Peajes, aparcamiento, etc. - Reembolsable en base a

Para viajes de negocios, si se alquila un auto, se usa un vehículo personal o se usa un vehículo del programa de Compañeros de Guatemala, Compañeros de Guatemala reembolsará en base a los costos reales todos los peajes, estacionamiento y otros costos asociados al uso del vehículo. Este tipo de gastos se reembolsan en base a los cargos reales incurridos y se debe presentar un recibo por los gastos superiores a 25 dólares.

14.5.5 Billetes de avión y tren - Reembolsables

Compañeros de Guatemala reembolsará o comprará en nombre de todos los viajeros aprobados todos los pasajes aéreos y de tren necesarios. Para fines de reembolso, se debe proporcionar un recibo y una tarjeta de embarque para todos los boletos aéreos y de tren. Por favor, tenga en cuenta las restricciones adicionales relacionadas con la compra de pasajes aéreos.

14.5.5.1 Actualización de asientos

Sólo la clase turista o las tarifas promocionales serán pagadas por Partners Guatemala. La clase ejecutiva y la primera clase son consideradas como ascensos de asiento y deben seguir el siguiente protocolo; de lo contrario, esto no será cubierto por Compañeros Guatemala. Si bien no se espera que los asientos sean mejorados, hay algunas circunstancias en las que el viajero podría ser autorizado a viajar en clase ejecutiva:

- Cuando no hay espacio disponible en el alojamiento de clase turista y se debe tomar el vuelo;
- Cuando el uso de la clase ejecutiva es necesario para acomodar la discapacidad del viajero o una necesidad especial; o
- Cuando el coste es el mismo o el viajero paga la diferencia de coste entre el viaje en clase turista y la mejora.

A excepción de las mejoras sin coste, o de que el viajero pague la diferencia de coste sin la financiación de Compañeros de Guatemala, todas las mejoras de asiento tendrán que ser aprobadas previamente con el Director de la OA y deberán incluir una justificación por escrito de por qué es necesaria la mejora.

14.5.5.2 Ley "Fly America" (volar en Estados Unidos)

Todos los viajes financiados por el gobierno de EE.UU. cumplirán con [la Ley](#) Fly America, que exige que todos los viajes y envíos se realicen en transportistas de bandera de EE.UU. en la medida en que se disponga de servicios de dichos transportistas. Se exige el uso de un transportista que cumpla con la ley Fly America, independientemente de que un transportista extranjero pueda prestar el servicio a un coste comparable o inferior, o de que se prefiera un transportista extranjero debido a su conveniencia. Las normas prevén, en

general, un número limitado de excepciones; no obstante, debe utilizarse una compañía aérea estadounidense para cualquier viaje: 1) dentro de Estados Unidos, o 2) entre Estados Unidos y el último punto de destino al que preste servicio una compañía aérea estadounidense para esa ruta concreta. Las excepciones a la Fly America Act sólo pueden ser aprobadas por los socios CFO de la sede central. Las excepciones son las que se enumeran a continuación:

1. Si una compañía aérea de bandera estadounidense ofrece un servicio directo o sin escalas (sin cambio de avión) desde su origen hasta su destino, debe utilizar el servicio de la compañía aérea de bandera estadounidense, a menos que dicho uso prolongue su tiempo de viaje, incluido el retraso en el origen, en 24 horas o más.
2. Si una compañía aérea de bandera estadounidense no ofrece un servicio directo o sin escalas (sin cambio de avión) entre su origen y su destino, deberá utilizar una compañía aérea de bandera estadounidense en cada tramo de la ruta en el que preste servicio, a menos que, en comparación con el uso de una compañía aérea extranjera, dicho uso sea:
 - Aumentar en 2 o más el número de cambios de avión que debe realizar fuera de EE.UU.; o
 - Prolongar el tiempo de viaje por lo menos 6 horas o más; o
 - Requiere un tiempo de conexión de 4 horas o más en un punto de intercambio en el extranjero.

Para que un vuelo cumpla la Fly America Act, el código de una compañía aérea de bandera estadounidense debe figurar como parte del número de vuelo en el billete de avión, el cupón de vuelo (tarjeta de embarque) o el recibo del pasajero. Cada compañía aérea tiene un código alfabético de dos letras. A partir de esta lista, usted podrá comparar los códigos de las aerolíneas que figuran en el billete con los de la lista y, de este modo, podrá saber si el vuelo es o no de una compañía aérea de bandera estadounidense. Para asegurarse de que el vuelo cumple con la Ley Fly America, todos los viajes deben reservarse a través de la agencia de viajes designada.

A continuación se enumeran muchas de las compañías aéreas de bandera de Estados Unidos:

- AirTran Airways (FL)
- Alaska Airlines (AS)
- American Airlines (AA)
- Continental Airlines (CO)
- Delta Airlines (DL)
- Frontier Airlines (F9)
- Hawaiian Airlines (HA)
- JetBlue Airways (B6)
- Midwest Express (YX)
- Southwest Airlines (WN)
- Spirit Airlines (NK)
- United Airlines (UA)
- US Airways (Estados Unidos)

14.5.6 Comidas e Incidentes (M&IE) - Basado en dietas

Los viáticos son la cantidad de dinero que Compañeros de Guatemala entrega al empleado por un viaje oficial fuera de su oficina para cubrir los gastos de alimentación y otros gastos de acuerdo a las tarifas vigentes. Compañeros Guatemala incluye el costo de todas las comidas e incidentes bajo una tarifa fija de viáticos proporcionada al viajero y NO reembolsará en base a los gastos reales. Se proporcionará un per diem parcial cuando una o más de las comidas sean proporcionadas por alguien que no sea el viajero.

Para conocer el importe adecuado de las dietas, consulte [la sección 14.6 Dietas para M&IE](#) para determinar las dietas correctas en función del tipo de viajero.

14.5.7 Otros gastos de viaje diversos (MTE) - Reembolsables

Todos los demás gastos de viaje diversos (MTE) son gastos adicionales y se pagan según sea necesario y se cargan a la tarjeta de crédito del POA o se reembolsan en función de los costes reales incurridos. Todos los gastos misceláneos que superen los 25 dólares deben estar respaldados por recibos, comprobantes o facturas como parte del informe de gastos para poder ser reembolsados. Los gastos de viaje incluyen, entre otros, los siguientes

- Todos los gastos de transporte terrestre (autobuses, taxis, etc.) entre el lugar de alojamiento o de negocios y los lugares fuera del sitio para obtener comidas, reuniones, visitas al sitio, etc.
- Visados

- Gastos de limpieza de la habitación: Cuando se tome un apartamento en lugar de un alojamiento en un hotel, el viajero puede contratarlo, sin embargo, esto debe provenir de la parte de gastos incidentales de viaje de las dietas
- Vacunas y medicamentos en los viajes
- Reproducción de materiales
- Llamadas telefónicas y otros gastos de comunicación que sean razonables y necesarios para las comunicaciones relacionadas con el trabajo
- Comisiones bancarias por cambio de divisas
- Compra de ropa (en caso de que se pierda el equipaje y haya que comprar ropa para cumplir con los horarios de las reuniones)

14.5.8 Gastos no admisibles y límites de reembolso

Compañeros de Guatemala no reembolsará ni cubrirá los cargos por los artículos prohibidos que se mencionan a continuación. Por favor, tenga en cuenta que estas listas no son inclusivas y que Compañeros de Guatemala se reserva el derecho de rechazar el pago de cualquier gasto autorizado o considerado no permisible.

14.5.8.1 Compras de alcohol

Las compras de alcohol no pueden ser hechas con los fondos de Compañeros de Guatemala mientras se encuentre en un viaje de Compañeros de Guatemala.

14.5.8.2 Otros gastos no admisibles

Los gastos no admisibles de Compañeros de Guatemala incluyen, entre otros, los siguientes

- Seguro de viaje adicional, seguro de accidentes de viaje o primas de cancelación de viaje
- Actualizaciones o paquetes no esenciales
- Gastos adicionales relacionados con el coste del billete de avión en primera clase o en clase preferente, a menos que entren en las categorías de excepción indicadas anteriormente
- Gastos de guardería y canguro
- Costes derivados de la no cancelación de las reservas de transporte u hotel

- Gastos de su cónyuge o de otras personas a su cargo que viajen con usted, a menos que el cónyuge o las personas a su cargo estén también en una misión de Compañeros
- Gastos de gasolina cuando se reclama la tasa de reembolso por kilometraje del automóvil
- Gastos de peinado y corte de pelo
- Spa, uñas u otros tratamientos
- Gastos de entretenimiento o excursiones, a menos que la actividad sea requerida por el viaje de Compañeros Guatemala
- Gastos de perrera/albergue para animales de compañía
- Costos incurridos por multas por exceso de velocidad, etc. al alquilar o conducir cualquier vehículo para uso de Compañeros Guatemala
- Otros gastos que no estén directamente relacionados con el objetivo del viaje

Para obtener una lista completa de los gastos no admisibles para los fondos del Gobierno de Estados Unidos, consulte el documento [2 CFR Part 200: Unallowable Costs \(Anexo K\)](#) o [la Circular A-133 de la OMB](#), que incluye las posibles excepciones a los gastos no admisibles mencionados.

14,6 Dietas para M&IE

Compañeros de Guatemala tiene una política de viajes que provee un per diem para todos los gastos relacionados con comidas y gastos incidentales (M&IE). Para determinar el monto apropiado de viáticos, por favor determine el tipo de viajero. Todos los viajeros entrarán en una de las tres categorías, tal y como se define en [la sección 14.3 Definiciones de los viajeros](#).

14.6.1 Tarifas M&IE

Todas las tarifas de viáticos de M&IE de Compañeros de Guatemala se basan en un porcentaje de los viáticos gubernamentales permitidos por ciudad y/o país, tal como se define en este documento y a continuación. Dependiendo del destino, los viajeros deben utilizar las tarifas de la Administración de Servicios Generales para los viajes dentro de los Estados Unidos continentales, las tarifas del Departamento de Defensa para los viajes a Alaska, Hawái y otros

territorios de los Estados Unidos, y el Departamento de Estado para todos los viajes al extranjero. Los sitios web para obtener las tarifas se enumeran a continuación:

- [La Administración de Servicios](#) Generales (GSA) establece las tarifas de dietas para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (CONUS).
- El [Departamento de Defensa](#) (DOD) establece las tarifas no extranjeras que incluyen Alaska, Hawai y todos los territorios de Estados Unidos (Non-CONUS).
- El [Departamento de](#) Estado establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las principales ciudades.

Las dietas se basan en la AT aprobada e incluyen cualquier viaje fuera de la sede o de la respectiva oficina exterior del país con una duración de cuatro (4) horas o más, independientemente del destino o del modo de transporte. Las excepciones a esto deben ser aprobadas por el Director General o el Director Financiero.

14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE

El M&IE está destinado a cubrir los costes de las comidas y los imprevistos durante cada día de viaje relacionado con el trabajo. Para el primer y el último día de viaje (días de viaje), si el itinerario requiere que el viajero comience su día de viaje desde su hogar de registro (o destino relacionado con el trabajo) antes del desayuno y regrese a su destino relacionado con el trabajo (o hogar de registro) después de la cena, entonces la dieta completa puede ser registrada y documentada en el informe de gastos. En concreto, si la salida de casa el primer día de viaje es antes de las 6 de la mañana o la llegada a casa el último día de viaje es después de las 7 de la tarde, se podrán aplicar las dietas completas para un día de viaje. En caso contrario, las tarifas de los días de viaje se determinarán como se define en [la sección 14.6.4 Dietas M&IE - Personal de la oficina local](#).

La tarifa por día de viaje utilizada debe ser la siguiente: El primer día de viaje, utilizar la ciudad de destino; el último día de viaje, utilizar la ciudad de salida. Por ejemplo, si el viajero sale de su lugar de residencia y viaja a San Diego el primer día, y regresa a su casa desde San Diego el tercer día, durante ambos días de viaje, las dietas deben calcularse sobre la base de la tarifa de San Diego.

Si la tarifa diaria de M&IE excluye una o varias de las comidas, éstas se reducirán según las siguientes tarifas

- o Desayuno: 16% de la tasa diaria calculada de M&IE
- o Comida: 24% de la tasa diaria calculada de M&IE
- o Cena: 40% de la tasa diaria calculada de M&IE

Obsérvese que los gastos imprevistos se calculan al 20% de la tarifa diaria total y se excluyen de estas tarifas de comidas; es decir, la suma de los gastos imprevistos y las tres comidas equivale al 100% del M&IE diario.

Véanse ejemplos en [el Anexo L](#).

14.6.3 Costes admisibles de M&IE

La parte de M&IE está destinada a cubrir sustancialmente los costes que se describen a continuación.

1. La parte de las dietas para comidas está destinada a incluir el coste del desayuno, el almuerzo y la cena durante el viaje, y se incorpora como parte de las dietas.
2. La parte de gastos de viaje incidentales incluye, entre otros, los siguientes
 - a. Honorarios y propinas a los camareros, porteros, manipuladores de equipaje, botones, sirvientes de hotel, camareros de comedor y empleados similares
 - b. Lavado, limpieza en seco y planchado de ropa
 - c. Consejos para la limpieza de habitaciones
 - d. Todos los demás gastos de viaje incidentales, tal como se definen en el capítulo 300, parte 300-3, del Reglamento Federal de Viajes (www.gsa.gov/fttr), en el apartado de dietas.

El personal de la sede central de los Estados Unidos y de las oficinas locales no está autorizado a cargar una tarjeta corporativa para las comidas cubiertas por sus viáticos, para ellos mismos o para cualquier otro individuo que reciba un viático de Compañeros Guatemala. Como todos los viajeros de Compañeros de Guatemala reciben algún tipo de

viático, sus costos deben ser pagados por separado con viáticos o fondos personales. Sin embargo, si la comida para el grupo es cargada en una tarjeta corporativa, esta comida debe ser deducida de la tarifa diaria de viáticos, a la tarifa definida anteriormente (en la [Sección 14.6.2 Desglose de Comidas M&IE](#)) para la comida especificada.

Si el personal de la sede central de EE.UU. o de la oficina local necesita cubrir el costo de los invitados a las comidas (por ejemplo, donantes, etc.), pueden utilizar una tarjeta corporativa para pagar la cuenta; sin embargo, deben deducir su comida y las comidas de cualquier otro receptor de viáticos de Compañeros Guatemala de la cuenta y pagar el saldo restante en la tarjeta corporativa, si es posible. Alternativamente, pueden optar por deducir la comida de la tarifa diaria recibida, según la tarifa definida anteriormente para la comida especificada. Del mismo modo, cuando se pague con tarjeta de crédito personal o en efectivo (con la intención de ser reembolsado), el personal de la sede central de EE.UU. o de la oficina local sólo recibirá el reembolso de la parte de la factura que no incluya las comidas para los beneficiarios de dietas de Compañeros Guatemala. Si por alguna razón la cuenta no puede ser dividida, y no hay otra opción que pagar con una tarjeta corporativa, el miembro del personal de la sede en los Estados Unidos o de la oficina local deberá dividir la porción de la cuenta al codificar el estado de cuenta de su tarjeta de crédito entre los cargos personales y los gastos reales de negocios. El miembro del personal de la sede en los Estados Unidos o de la oficina local será responsable de pagar a Compañeros de Guatemala su parte de la comida y las comidas de cualquier otro receptor de viáticos de Compañeros de Guatemala cargado a su tarjeta de crédito corporativa de Compañeros de Guatemala si recibió un anticipo de viáticos; de lo contrario, esto debe ser deducido del informe de gastos cuando solicite viáticos después del viaje.

14.6.3.1 Viajes de fin de semana de M&IE

En caso de que un viajero permanezca fuera de casa por motivos de trabajo durante un fin de semana, se le concederán las dietas, suponiendo que el viajero deba estar fuera de casa durante el fin de semana por motivos de trabajo.

14.6.4 M&IE per diem - Personal de la oficina local

Esta parte de las directrices de la política de dietas se aplica a todo el personal local de las oficinas exteriores, a los consultores locales y a todos los demás viajeros locales con base en el extranjero. Esta política incluye al Director de País. Para todos los días completos de viaje, el personal de la oficina local **recibirá el 35% para todos los viajes nacionales y el 50% para todos los viajes internacionales**, de la tarifa de dietas del gobierno para la ciudad concreta (o región para los viajes en los que no figuran todas las ciudades específicas).

El primer y el último día de viaje, de acuerdo con las directrices del SGA, la dieta máxima de M&IE se basará en el **26,25% para los viajes nacionales y el 37,5% para los viajes internacionales** de la tasa de dietas del gobierno para la ciudad en particular (o región para los viajes en los que no se enumeran todas las ciudades específicas). Véanse las excepciones en [el apartado 14.6.2 Desglose de](#) las dietas de M&IE.

Si el personal de la oficina local de campo está tomando vacaciones personales antes o después del viaje de negocios de Compañeros de Guatemala, no recibirán los viáticos de Compañeros de Guatemala esos días. El personal de la oficina local de campo recibirá el primer y último día de viaje de acuerdo con las directrices indicadas anteriormente, ya que este personal de la oficina local de campo habría tenido que viajar hacia o desde la oficina o el lugar de residencia, independientemente de que estuviera en viaje personal después o antes del viaje.

14.6.5 Pago de dietas

Independientemente del viajero, las dietas sólo se pagarán cuando la Oficina de Finanzas reciba una AT aprobada. La AT y el itinerario aprobados serán la documentación de apoyo y la autorización para la emisión de las dietas. No se exigirán recibos para el pago de dietas, salvo en los casos definidos en esta política.

Todos los pagos de viáticos deben hacerse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de finalización del viaje. Compañeros Guatemala no aceptará solicitudes de pago de viáticos hechas después de 60 días a menos que sean aprobadas por la Sede de Compañeros. Todos los viajeros que soliciten una excepción deben hacer sus solicitudes de excepción por escrito

(por ejemplo, un memorando dirigido a la Oficina de Finanzas de la OA) con una razón válida para el retraso.

Es responsabilidad del viajero utilizar sus dietas para cubrir todas sus comidas e imprevistos. A menos que lo apruebe el director general, no se proporcionarán M&IE adicionales. El viajero no tiene que reembolsar a la organización si no gasta todos sus M&IE diarios.

14.6.5.1 Pago de dietas para el personal de la oficina local

El personal de las oficinas locales, incluido el Director de País, y todos los demás viajeros locales fuera de EE.UU., recibirán sus dietas tras presentar la autorización de viaje aprobada a través de la plataforma Replicon. La solicitud de dietas con la autorización de viaje adjunta como documentación de apoyo deberá ser presentada por cada empleado en Replicon, y luego aprobada por el supervisor correspondiente en Replicon. Una vez completada, esta información se enviará al Departamento de Finanzas de la OA para el pago directo en la cuenta bancaria del empleado en un plazo de 30 días.

14.7 Solicitudes de reembolso (artículos no relacionados con las dietas)

Los gastos admisibles que pueden presentarse para su reembolso según lo descrito anteriormente (alojamiento, coches de alquiler, vehículos personales, billetes de avión y trenes) son todos los gastos razonables que son esenciales y están directamente relacionados con los objetivos de la subvención y/o el propósito principal del viaje.

14.7.1 Informes de gastos para reembolso - Personal de la oficina local

A más tardar 30 días después del último día de un viaje, según sea necesario (en el que las compras no se realicen en nombre del viajero por adelantado), deberá prepararse una solicitud de reembolso y presentarse al Departamento de Finanzas de la Oficina de Campo. El método para solicitar el reembolso para el personal de la oficina de campo local se hará a través de la aplicación Replicon. Este informe presentado en Replicon debe incluir lo siguiente

- Una autorización de viaje/itinerario de viaje completamente ejecutado

- Informe de gastos de Replicon que incluya toda la documentación adecuada y copias de los recibos adjuntos para todos los artículos que superen los 25 dólares estadounidenses.
 - o Tenga en cuenta que un extracto del banco o de la tarjeta de crédito no es documentación suficiente para un recibo. Cuando no se haya obtenido la documentación suficiente, será necesario rellenar una declaración jurada que confirme que los gastos fueron por motivos de trabajo y que los gastos no incluían alcohol. En [el Anexo M](#) encontrará una copia de la declaración jurada adecuada.
- Aportar pruebas del tipo de cambio durante el periodo de viaje (un recibo del hotel o del banco que muestre la conversión de la moneda puede ser una forma conveniente de satisfacer este requisito).
 - o También se recomienda utilizar los siguientes sitios para obtener el tipo de cambio:
 - Oanda: <https://www1.oanda.com/currency/converter/>
 - XE: <https://www.xe.com/>

14.8 Viajes personales durante los viajes de negocios

Si, por razones personales, el viajero desea ir a lugares distintos de los que figuran en el itinerario autorizado de Compañeros Guatemala, podrá reservar y deberá pagar esas reservas y los costes adicionales. El viajero también debe notificar por escrito al Departamento de Finanzas de la OA que está reservando un viaje personal/parte personal del viaje. Si el viaje personal se reserva con el mismo billete que el viaje autorizado de Compañeros de Guatemala, el viajero será responsable de cubrir su viaje personal dentro de los 30 días siguientes a la reserva. Si el costo del vuelo es un precio de boleto más barato incluyendo los días personales al principio o al final del viaje, el viajero no necesita reembolsar ningún dinero. Los viajeros sólo son responsables de pagar la diferencia del precio del billete. Por ejemplo, las fechas de viaje para el costo del boleto de negocios es igual a \$500, las fechas de viaje incluyendo una porción personal del viaje es igual a \$600, el

personal debe reembolsar a Compañeros Guatemala la diferencia de \$100 entre el costo del boleto de negocios y la porción personal del viaje. La documentación apropiada que muestre los costos adicionales debe ser archivada para propósitos de auditoría.

14.9 Uso de los vehículos de Partners Guatemala

Se debe tener en cuenta que sólo los empleados autorizados de Compañeros Guatemala y de la sede central de Compañeros son elegibles para conducir vehículos de la compañía. Los "vehículos" se definen como automóviles, camiones, motocicletas o cualquier otro vehículo motorizado propiedad de Compañeros Guatemala. Compañeros Guatemala provee vehículos para uso de la empresa para permitir a los empleados conducir en asignaciones de negocios designadas. Todos los empleados que utilicen los vehículos de la compañía deben seguir los siguientes requisitos:

- Todo conductor de vehículos de Compañeros de Guatemala debe asegurarse de que el equipo no sufra ningún deterioro, ya sea por su negligencia directa o por culpa de un tercero. Por lo tanto, el empleado velará personalmente por el correcto mantenimiento físico del vehículo que tiene a su cargo, comprobando la limpieza diaria y los parámetros rutinarios, que el empleado anotará antes de cada uso.
- Sólo los empleados autorizados de Compañeros Guatemala pueden conducir vehículos de la empresa.
- Todos los conductores autorizados deben tener 25 años o más.
- Las llaves deben estar en manos de los empleados autorizados de Compañeros de Guatemala que tienen derecho a conducir vehículos de la empresa. Cuando el vehículo no esté en uso o en misión de negocios, las llaves deben ser devueltas al Director de la OA.
- Todas las personas que conduzcan los vehículos de Partners Guatemala, deben tener siempre una licencia de conducir válida mientras utilicen el vehículo de la empresa.
- Los vehículos de la empresa **sólo** deben utilizarse para viajes de negocios.

- En ocasiones, los supervisores deben comprobar el historial de conducción del empleado para asegurarse de que está limpio y sin infracciones de vehículos motorizados.
- Los empleados autorizados a conducir por cuenta de la empresa deben informar a su supervisor de cualquier cambio que pueda afectar a su capacidad legal o física para conducir.
- Los empleados que ocupan puestos de trabajo que requieren la conducción regular para los negocios como una función de trabajo esencial deben, como condición de empleo, ser capaces de cumplir con las normas de aprobación del conductor de esta política en todo momento.
- Los empleados deben mantener la seguridad del vehículo y su contenido, lo que incluye no dejar objetos personales (incluidos los de los pasajeros) en el vehículo en ningún momento mientras esté desatendido.
- Los conductores deben conducir siempre de forma segura y responsable y respetar todas las normas de tráfico, incluido el límite de velocidad, y prestar especial atención a los peatones y ciclistas.
- Los conductores deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, y evitar conducir durante condiciones meteorológicas severas, siempre que sea posible.
- Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos móviles (incluidos los mensajes de texto) mientras se está al volante de un vehículo en movimiento que se utiliza para asuntos de la empresa.
- Los empleados son responsables de las infracciones o multas que cometan al conducir.
- Se prohíbe a los no empleados y a los pasajeros no profesionales (es decir, a los familiares y amigos) viajar en los vehículos de la empresa.
- El vehículo debe tener la matrícula y el seguro en vigor.
- Las puertas del vehículo deben estar cerradas con llave cuando esté en movimiento.

- Los vehículos de la empresa deberán estar siempre asegurados cuando no estén en tránsito, cerrando con llave, retirando las llaves y activando las alarmas si están equipadas para ello.
- Los empleados deben informar de cualquier accidente, robo o daño malicioso que involucre a un vehículo de la empresa al Director de FO y a la sede de Partners, independientemente de la magnitud del daño o de la ausencia de lesiones. Dichos informes deben realizarse tan pronto como sea posible, pero no más tarde de 6 horas después del incidente, a menos que el empleado esté médicamente incapacitado para informar.
- Se espera que los empleados cooperen plenamente con las autoridades en caso de accidente. Sin embargo, los empleados no deben hacer ninguna declaración voluntaria que no sea en respuesta a las preguntas de los agentes de investigación.
- Está prohibido fumar en todos los vehículos de la empresa.
- Todos los pasajeros del vehículo deben llevar siempre puesto el cinturón de seguridad.
- No se permite a los empleados, bajo ninguna circunstancia, conducir un vehículo de la empresa con cualquier impedimento físico o mental que haga que el empleado no pueda conducir con seguridad. Además, los empleados no podrán conducir ningún vehículo de la empresa mientras usen o consuman alcohol, drogas ilegales o medicamentos recetados que puedan afectar a su capacidad para conducir.
- El conductor de la empresa es responsable de que se tomen siempre todas las precauciones necesarias para evitar daños y robos del vehículo de la empresa y/o de su contenido. Siempre que un empleado abandone un vehículo de la empresa, deberá hacer lo siguiente:
 - Sube todas las ventanas
 - Cierre todas las puertas
 - No deje la mercancía y el equipo a la vista en el interior de un coche, ya que puede ser una tentación para el robo. Retira todos los objetos de valor o ponlos

bajo llave en el maletero y fuera de la vista cuando el vehículo quede desatendido.

- Los empleados deben tomar precauciones para salvaguardar el vehículo y su contenido. En la medida de lo posible, los empleados deben seleccionar estacionamientos fuera de la calle, estacionamientos seguros, o un área iluminada cerca de la entrada de un negocio u hotel donde exista vigilancia policial normal o protección de seguridad. Si un empleado mantiene un vehículo durante la noche en Tegucigalpa y no es posible un lugar seguro, entonces el empleado debe devolver el vehículo a la ubicación de la oficina de Compañeros Guatemala.

Cualquier violación de los requisitos anteriores dará lugar a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido.

14.9.1 Restricciones a la conducción de vehículos

Cualquier empleado que tenga una "infracción grave" en los últimos cinco años no podrá conducir vehículos de la empresa, a menos que la sede central de Partners le dé una autorización especial. Las violaciones mayores incluyen pero no se limitan a:

- Conducir bajo la influencia de drogas/alcohol;
- No informar de un accidente;
- Conducción temeraria;
- Hacer un informe de accidente falso;
- Conducir con la licencia suspendida o revocada; o
- Intentar evadir a un agente de policía.

14.9.2 Restricciones a la circulación de vehículos

Los vehículos dentro de las ciudades deben tener en cuenta la situación actual de la seguridad en el país. Se recomienda consultar con el Director de la OA las restricciones vigentes y adherirse a las restricciones de la Embajada de los Estados Unidos para viajar, incluyendo las restricciones en los horarios de salida.

14.9.3 Registros de vehículos

Antes de cada uso, los empleados deben completar una revisión básica del vehículo y actualizar el registro. Los conductores deben confirmar que las siguientes piezas y componentes están en buen estado de funcionamiento: frenos, mecanismo de dirección, bocina, limpiaparabrisas/lavaparabrisas, espejos retrovisores, luces y neumáticos. Los vehículos que se encuentren en un estado inseguro no podrán ser operados hasta que sean reparados adecuadamente.

Una vez completada la comprobación básica, los empleados deberán informar de cualquier daño y/o problema con el vehículo en la hoja de seguimiento aprobada. Se debe mantener un registro de kilometraje para cada vehículo, identificando la fecha y el propósito de cada viaje y las lecturas del odómetro inicial y final. Al finalizar el uso del vehículo al final de cada día, el empleado deberá actualizar el registro e informar de cualquier daño y/o problema con el vehículo. Si un empleado no actualiza el registro de kilometraje ni realiza la comprobación del vehículo, puede enfrentarse a medidas disciplinarias.

14.9.4 Notificación de accidentes de vehículos

En caso de accidente, el empleado debe tomar las siguientes medidas:

- Si alguien está herido, pida asistencia médica;
- Póngase en contacto con el director de la OA y con la sede de los socios inmediatamente;
- Denuncie el incidente inmediatamente a la policía local y obtenga una copia del informe policial;
- Obtenga la siguiente información si es posible:
 - o Naturaleza y alcance de los daños a los vehículos y otros bienes;
 - o Nombre y dirección del propietario legal del otro o de los otros vehículos, si los hay.
 - o Nombre, dirección, número de licencia de conducir y fecha de nacimiento del conductor del otro o de los otros vehículos, si los hay;
 - o Número de matrícula, marca y modelo del otro o de los otros vehículos, si los hay;

- o Nombre de la compañía de seguros de cualquier otro conductor o conductores, número de póliza y fecha de vencimiento, y nombre y dirección del titular de la póliza;
- o Hora, lugar y fecha del accidente;
- o Nombres y direcciones de los heridos y descripción de las lesiones; y
- o Nombres y direcciones de los pasajeros y otros testigos.
- Intercambiar la identificación del vehículo, el nombre de la compañía de seguros y los números de póliza con el otro conductor (si procede);
- No admita negligencia o responsabilidad. No dé ninguna información, excepto la requerida por los agentes de la ley;
- No intente un acuerdo, por pequeño que sea;
- Tome una fotografía del lugar del accidente;
- Completar el informe de accidente del empleado que se encuentra en [el Anexo G](#).

Después del accidente, el empleado debe seguir las pautas legales para intercambiar información con otros conductores y reportar el accidente a la policía local. Los empleados no pueden garantizar el pago a otras partes sin la autorización de Partners Guatemala.

El empleado será responsable de completar el Formulario de Reporte de Accidente del Empleado que se encuentra en el [Anexo G](#). Dichos reportes deben hacerse tan pronto como sea posible pero no más tarde de 6 horas después del incidente, a menos que el empleado esté médicamente incapacitado para reportar. Todas las fotos, reportes policiales, reportes de accidentes de los empleados, y otra información relacionada con el incidente debe ser retenida y una copia enviada a Partners HQ. El Director de FO trabajará con la Sede de Compañeros para contactar al proveedor de seguros y presentar el reclamo, según sea necesario.

14.9.5 Reparación de vehículos

Para todas las reparaciones de vehículos, los empleados deben revisar la garantía del vehículo cuando sea aplicable. La garantía debe ser revisada para asegurarse de que las reparaciones no están cubiertas por la garantía existente y/o que las reparaciones se realizan en el taller necesario que son puntos de servicio autorizados. Además, el conductor debe comprobar que las piezas originales del vehículo no sean sustituidas por piezas usadas, una práctica deshonesta bastante común para radiadores, baterías, lámparas, etc. en algunos lugares.

14.9.5.1 Mantenimiento normal del vehículo

El conductor respetará el programa de mantenimiento normal del vehículo, normalmente basado en el kilometraje del coche o en el número de meses de uso si se produce antes. El objetivo es mantener los vehículos de la empresa en condiciones de seguridad y funcionamiento utilizando los procedimientos y tecnologías más económicos, fiables y actualizados disponibles, todo ello de acuerdo con las recomendaciones del fabricante original. Los empleados que lleven a cabo el mantenimiento normal de los vehículos deben seguir todas las normas de adquisición y los plazos de mantenimiento recomendados.

14.9.5.2 Reparaciones importantes de vehículos

Las reparaciones importantes del vehículo son las que tienen un valor de 500 dólares estadounidenses o más. Para todas las reparaciones importantes, el empleado deberá obtener tres (3) cotizaciones de un grupo de proveedores de servicios calificados. El director de la oficina de operaciones, en coordinación con la sede central de Partners, revisará los presupuestos y seleccionará al mejor proveedor. El proceso general y la selección del proveedor se documentarán de acuerdo con las normas normales de contratación de la [Sección 13](#). Si la reparación mayor está relacionada con un informe de accidente y se presenta una reclamación al seguro, la sede central de Partners, en coordinación con el director de la oficina de operaciones, trabajará con el agente de seguros para cubrir el coste menos cualquier deducible.

14.9.6 Seguro y registro del vehículo

La póliza de seguro de vehículos de Partners HQ ofrece protección a los conductores autorizados de los vehículos de la empresa mientras están en misión oficial. La póliza de seguro cubre colisión, incendio, robo y responsabilidad civil e incluye un deducible. Si el accidente se debe a la negligencia del conductor, el reclamo del seguro puede ser negado, y Compañeros Guatemala será responsable de todos los costos asociados con el incidente.

Todos los vehículos de Partners Guatemala deben estar registrados en Guatemala ante las autoridades correspondientes. Cualquier vehículo que no esté debidamente registrado no podrá ser utilizado para los negocios, hasta que el registro sea actualizado. Las copias de la información del registro del vehículo deben conservarse siempre en la guantera del vehículo, y una segunda copia debe archivarse con el Gerente de Finanzas de la OA.

Anexo A

Lista principal de equipos y suministros

[illegible]

Anexo B

Recuento de la caja chica

Partners of the Americas - USAID649 Guatemala Field Office - Petty Cash Count			
Petty Cash Count on		7-Jan-20	
Bank Notes	Q200	GTQ 0.00	
	Q100	GTQ 0.00	
	Q50	GTQ 0.00	
	Q20	GTQ 0.00	
	Q10	GTQ 0.00	
	Q5	GTQ 0.00	
	Q1	GTQ 0.00	
Coins	Coins Total	GTQ 0.00	
	Total Cash On Hand	GTQ 0.00	
<i>By signing below I certify that I have conducted a cash count and verified Petty Cash Float in the presence of the petty cash float holder on:</i>			1/7/2020
Prepared by:	Maria Julia Tahuite Castillo	Signature:	
Title of Preparer:	Administrative Assistant & Accountant	Date:	1/7/2020
Certified by:	José Eduardo Cano Ozaeta	Signature:	
Title of Certifier:	Country Director	Date:	1/7/2020
Remarks:			

Anexo C

Informe de gastos de campo y certificación

Partners of the Americas - USAID649 Guatemala Field Office											
Partners of the Americas - USAID649 Guatemala Field Office			Month ending	9/30/2018		Guatemala					
			Country								
Ref or CK#	Payee	*Budget Description	*Activity Code	Amount (Guatemala Quetzal)	Exchange Rate	Amount (USD)	*Object Code	Description of Expense	Country	Office	*Subcont. ID
		Communications	MM	GTQ 400.00	7.7500	\$ 51.61	7450		GT	0	0

Partners of the Americas General Information & Certifications

Name of the Country office	Guatemala Field Office
Project Code:	USAID649
Project Name:	John Ogonowsky Farmer to Farmer Program (FTF) 2019-2023
Project Start Date:	30-Sep-18
Project End Date:	31-Aug-23
Report Date:	01-Aug-19
Total Months for the Project:	60 Months
Remaining Months for the Project:	50 Months
Remaining Months for the Project:	83.02%

Certification of Expenses:

1. The undersigned hereby certifies (1) the fiscal report & attachments have been prepared from the books & records of the field office in accordance with the terms of the grant award, and to the best of my knowledge and belief, that they are correct, that the sum claimed under this award is proper and that all the costs of the field office performance (except as herewith reported in writing has been accrued or paid or will be paid currently to the award when due in the ordinary course of business.)
2. That the work reflected by the costs above have been performed, that the quantities and amounts involved are consistent with the requirements of the award.
3. That all required approvals have been obtained and appropriate refund to Partners of the Americas will be made upon request in the event of disallowance of costs not reimbursable under the term of this award.
4. By signing this report, I certify that the expenses contained in the present report for month of XXXXXX equivalent to US dollars XXXXXXX were incurred by the field office, and are related to activities carried out by the project. I certify to the best of my knowledge and belief that the report is true, complete, and accurate, and that the expenditures and disbursements are for the purposes and objectives set forth in the terms and conditions of the USAID Award. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent information, or the omission of any material fact, may subject me to criminal, civil or administrative penalties for fraud, false statements, false claims or otherwise. I understand that if the expenses contained herein are questioned or not approved by Partners CFO or by USAID, I will provide full cooperation to all the involved parties to complete such review, audit or investigation.

Name of Certifier:	
Signature:	
Title:	

PARTNERS *of the* **AMERICAS**
Connect • Serve • Change Lives

Aug-19

7.75

GTQ 0.00

GTQ 0.00

GTQ 0.00

GTQ 0.00

7.75

\$ -

GTQ 0.00

GTQ 0.00

GTQ 0.00

GTQ 0.00

7.75

\$ -

\$ -

Date _____

Date _____

Anexo D

Solicitud de flujo de caja

PARTNERS of the AMERICAS Connect • Serve • Change Lives					
Partners of the Americas					
CASH FLOW REQUEST for Jan-20					
Office:	Guatemala	Currency:	GTQ	Date Requested:	1/7/2020
Program/Grant #:	USAID649				
Exchange Rate of GTQ to USD					7.70
					Amount
Bank Balance as of 1/7/2020					GTQ 28,989.28
Current Bank Balance in USD					\$ 3,764.84
Petty Cash Balance as of 1/7/2020					GTQ 1,500.00
Current Petty Cash in USD					\$ 194.81
Last Cash Flow Request in USD					\$ 8,575.23
Are these funds in your bank account as 1/7/2020 ?					Yes
Total Cash on Hand					\$ 3,959.65
Projection for Unpaid Obligations this Month in USD					\$ 5,291.79
Total Projections for Next Month in USD (Rounded Numbers)					Jan-20 \$ 18,295.15
<i>Local Personnel (Includes Country Director & All Field Staff)</i>					\$ 7,520.00
<i>Local Fringe (Includes SS, aguinaldo, Med. Life & Severance)</i>					\$ 2,934.11
<i>Local Consultants (Short Term Contracts)</i>					\$ 1,948.05
<i>Supplies (All Equipment & Supplies below \$5,000 USD in Value)</i>					\$ 389.61
<i>Meetings and Events</i>					\$ 90.91
<i>Staff Travel (transportation, hotels, per diems, airfare, etc. when not with FTF Volunteer)</i>					\$ 1,540.01
<i>Communication</i>					\$ 292.08
<i>Office Rent & Utilities</i>					\$ 164.29
<i>Volunteer Travel-Related Costs (Includes cost of local staff travel when on travel with FTF)</i>					\$ 3,416.09
<i>Bank Fees & Misc. Service Charges/Interest</i>					\$ -
Total					\$ 18,295.15
Necessary Funding for Next Month					\$ 19,627.29
Total Cash Flow Request					\$ 19,627.29
By signing below I certify that I have conducted a petty cash count and verified that the amount above is accurate and available.					
Prepared by: Maria Julia Tahuite Castillo		Signature: _____			
Title of Preparer: Administrative Assistant & Accountant		Date: 1/7/2020			
Certified by: José Eduardo Cano Ozaeta		Signature: _____			
Title of Certifier: Country Director		Date: 1/7/2020			

Anexo E

Certificación de caja chica

Fecha

Nombre del director nacional/jefe de partido

Director de país/Jefe de partido

Estimado **nombre del director nacional/jefe de partido:**

Re: CERTIFICADO DEL FONDO DE CAJA CHICA QUE SE TIENE

TOTAL DEL FONDO DE CAJA: _____

MENOS EL TOTAL DE VALES DE CAJA CHICA: _____

ES IGUAL AL TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE: _____

Certifico que he realizado un recuento de efectivo en _____ (fecha) y he verificado la caja menor en presencia del titular de la caja menor.

VERIFICADOR DE EFECTIVO: _____ Nombre

_____ Signature

TITULAR DE LA CAJA FÍSICA: _____ Nombre

_____ Signature

Anexo F

Formulario de denuncia de acoso

La información que usted proporciona a continuación se considera sensible y sólo se compartirá con aquellos que se consideren esenciales para la investigación y disposición de esta queja. No se sienta limitado por el espacio proporcionado en este formulario - se le anima a adjuntar páginas adicionales si cree que ayudará en la investigación.

Si se siente más cómodo transmitiendo su informe verbalmente, su supervisor o cualquier miembro de la dirección con el que haya hablado de su queja puede rellenar el formulario en su nombre. Sin embargo, debes firmar la última página.

Nombre del denunciante:	
Posición:	
Departamento:	
Supervisor:	
1. Describa el incidente o los incidentes de acoso alegados.	
2. ¿Quién fue el responsable del supuesto incidente de acoso?	

3. Identificar a los testigos del supuesto incidente de acoso.	
4. ¿Dónde tuvieron lugar los supuestos incidentes de acoso?	
5. Indique la(s) fecha(s) y la(s) hora(s) en que se produjo el presunto incidente de acoso.	
6. ¿Ha denunciado este incidente a alguien más? Si es así, ¿a quién?	
Firma del empleado	Fecha
Firma de la persona Completar el formulario (si no es un empleado):	Fecha
Nombre de la persona que rellena el formulario (si no es un empleado):	

Compañeros Guatemala es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Es política de Compañeros de Guatemala que todos los empleados tengan derecho a trabajar en un ambiente libre de discriminación y acoso por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, discapacidad, situación económica, ascendencia nacional u origen social o cualquier otra base protegida por la ley local. La política de Compañeros de Guatemala prohíbe las represalias contra cualquier empleado que se queje de discriminación o acoso.

Anexo G

Informe de incidencias de los empleados

A. Datos de los empleados lesionados			
Nombre del empleado:		Posición:	Nombre completo del testigo (si procede):
Lugar de trabajo:			
Fecha del accidente	Momento del accidente A.M. ☐ P.M. ☐	Número de reclamación (si se conoce)	
Teléfono:	Otro/número de teléfono:	Correo electrónico:	
Supervisor			Número de teléfono del supervisor

Marque todo lo que corresponda:

Tipo de accidente/pérdida: () Lesiones () Accidente de vehículo () Enfermedad () Daños materiales () Incendio

() Otros-especifique: _____

Lugar del suceso: () En los locales - Oficina () Fuera de los locales

Naturaleza de la lesión/enfermedad: (esguince, laceración, quemadura, fractura, etc.) _____

Parte(s) del cuerpo: (espalda, dedo, mano, pie, etc.) _____

Fecha del primer tratamiento médico: ____ Hora ____ AM/PM

Empleado enviado: () De vuelta al trabajo () Al médico () A casa () Al hospital

En su caso: Tiempo estimado de incapacidad: _____ Días

Sólo para accidentes de vehículos

Propietario: () Socios Guatemala () Otros (Nombre/Dirección) _____

Número de matrícula: _____ Año: _____

Marca/Modelo: _____

Breve descripción del daño:

Horas de reparación (estimadas) _____ Costes de material _____ estimados \$ _____

B. Descripción del accidente

Instrucciones: Obtenga declaraciones escritas y/o grabadas del empleado lesionado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué causó el accidente? ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron? Reconstruya la secuencia de acontecimientos que condujeron a la lesión. Adjunte hojas adicionales si es necesario. Este documento se convierte en una relación oficial de los hechos que rodean el accidente. Al documentar los hechos, incluya las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Dónde ocurrió el accidente y quiénes estuvieron involucrados? Describa completamente los alrededores del lugar y las personas implicadas.

¿Qué estaba ocurriendo en el momento del accidente y por qué tenía lugar?

¿Cuáles fueron los acontecimientos que condujeron al accidente? Describe la secuencia en orden y cuándo tuvieron lugar.

¿Qué causó exactamente la lesión y cómo se produjo? ¿Cuál fue la mecánica, el equipo o las herramientas implicadas?

Describa la lesión o lesiones sufridas. ¿Qué parte del cuerpo y qué tipo de lesión? (Indique si no se produjo ninguna lesión).
Si se ha evitado una lesión física, ¿qué podría haber ocurrido para causar una lesión?
7. Si se han producido daños en el vehículo del empresario, describa los daños:
8. Si se han producido daños en el equipo del empresario, describa los daños:
C. Hallazgos de accidentes
Tras examinar todos los hechos, ¿cuál fue la condición peligrosa, la práctica laboral insegura u otros factores causales (procedimiento, equipo, personas y entorno) que contribuyeron al accidente/lesión?

Firma del empleado: _____

Date: _____

Firma del testigo (si procede): _____

Fecha: _____

Firma del supervisor: _____

Fecha: _____

Informe de investigación de accidentes de los empleados

A cargo del director de la OA

Para todas las preguntas siguientes, escriba una de las siguientes: (S para Sí; N para No; NA para No Aplicable)

I. Datos medioambientales

Temperatura____
Humedad_____
Tiempo_____
Viento_____
Visibilidad_____
Iluminación_____
Superficie (carretera, escalones, suelo, etc.).

Estado (liso, mojado, resbaladizo, etc.)

Tipo de superficie (madera, asfalto, hierba, etc.)_____

Describa la calzada (curva, cuesta arriba, intersección, etc.) _____
Dispositivos de control de tráfico (sí/no):
(1) Presente_____
(2) Visible_____
Para rampas, escaleras, escalones (S/N):
(1) Presente_____
(2) Obstrucciones_____

II. Operador/vehículo (si procede)

A. Conductor herido_____
B. Pasajeros heridos _____
C. Otros heridos_____
D. Vehículo dañado_____
F. Otro vehículo dañado_____

G. Otros bienes dañados_____
H. Conductor con licencia para el vehículo_____
I. Cinturones de seguridad usados_____
J. Alcohol/drogas involucradas _____

III. Datos de equipamiento/formación

A. Equipo de seguridad necesario_____
B. Equipo de seguridad disponible_____
C. Equipo de seguridad utilizado_____
D. Experimentar un Factor_____
E. Instrucciones disponibles_____

F. Instructions Written_____
G. Instrucciones adecuadas_____
H. Alcohol/Drogas a Factor_____
I. Descanso adecuado para el uso_____

¿Ha ocurrido antes un accidente similar? _____

¿Cuántos accidentes ha tenido este empleado en los últimos 12 meses? _____

De los accidentes mencionados, ¿cuántos eran evitables? _____

Una vez que el investigador haya completado las preguntas anteriores y haya revisado el informe del incidente, responda a las siguientes preguntas:

En su opinión, ¿qué causó el accidente?

- A. Procedimiento inseguro _____ ¿Fue esto prevenible _____ o no prevenible _____
- B. Equipo defectuoso _____ ¿Se trata de algo evitable _____ o no evitable _____
- C. Horseplay/Misconduct _____ ¿Fue esto prevenible _____ o no prevenible _____
- D. Uso no autorizado _____ ¿Esto es prevenible _____ o no es prevenible _____
- E. Mala higiene/manejo de la casa _____ ¿Esto es prevenible _____ o no es prevenible _____
- F. Falta de formación/experiencia _____ ¿Esto es evitable _____ o no es evitable _____

D. Acción correctiva
¿Qué se recomienda para evitar que se repita este tipo de accidente?
Enumere los posibles factores basándose en la narración descriptiva y en la información de los campos de datos anteriores:
Lista de causas:
Medidas correctoras adoptadas/previstas, con fechas:

Utilice formularios y papel adicionales si es necesario

Investigado por: _____

Firma del investigador: _____

Fecha: _____

Revisado por: _____

Firma del revisor: _____

Fecha: _____

Anexo H

Solicitud de empleo

Declaración de EEO: Compañeros de las Américas es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discriminará ninguna solicitud de empleo por motivos de raza, color, religión, origen nacional, religión, sexo (incluido el embarazo, el parto y otras condiciones relacionadas con el embarazo), edad (18 años o más), estado civil (incluida la paternidad), apariencia personal, orientación sexual, identidad o expresión de género, responsabilidades familiares, información genética, discapacidad, condición de veterano, matrícula, afiliación política o cualquier otra base prohibida por la ley.

Información general:

La fecha: _____

Nombre completo: _____

Dirección de correo electrónico actual: _____

Dirección actual:

Número de teléfono de día: _____ Número de teléfono de noche: _____

☐ Full-Time
 Posición deseada Salario deseado Fecha de inicio más temprana
 Tiempo parcial ☐ Pasante

¿Ha solicitado alguna vez el ingreso a Compañeros de las Américas? _____

En caso afirmativo, cuándo: _____

¿Cómo se enteró de la existencia de Compañeros de las Américas? _____

¿Está usted legalmente autorizado a trabajar en este país? ☐ Sí ☐ No

¿Ha sido alguna vez condenado por un delito que no sea una infracción de tráfico menor? ☐ Sí
☐ No

En caso afirmativo, facilite los detalles en una página aparte y adjúntela a la solicitud.

Nota: Una condena penal no es un impedimento absoluto para el empleo, pero se tendrá en cuenta en relación con los requisitos específicos del puesto.

Educación / Formación:

Escuela secundaria	Ciudad y Estado	Título
--------------------	-----------------	--------

¿Se ha graduado? ☐ No ☐ Sí

Colegio	Ciudad y Estado	Título
---------	-----------------	--------

¿Se ha graduado? ☐ No ☐ Sí

Escuela de Graduados/Comerciales	Ciudad y Estado
Título	

¿Se ha graduado? ☐ No ☐ Sí

Experiencia previa (comience con el empleador actual o el más reciente):

Nombre de la empresa	Desde (Mes/Año)	Hasta (Mes/Año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto	Nombre del supervisor	Teléfono
-------------------	-----------------------	----------

Responsabilidades: _____

Motivo de la baja: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor explique.

Nombre de la empresa	Desde (Mes/Año)	Hasta (Mes/Año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto

Nombre del supervisor

Teléfono

Responsabilidades: _____

Motivo de la baja: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor explique.

Nombre de la empresa

Desde (Mes/Año)

Hasta (Mes/Año)

Salario

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto

Nombre del supervisor

Teléfono

Responsabilidades: _____

Motivo de la baja: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor explique.

Calificaciones adicionales:

Por favor, identifique cualquier conocimiento adicional, habilidades, calificaciones o premios que sean útiles para nosotros en la consideración de su solicitud de empleo.

Referencias:

Por favor, facilite los nombres de tres referencias profesionales, no relacionadas con usted, que puedan proporcionar la mejor información pertinente sobre su carácter y capacidades para el puesto que está solicitando o para el que está siendo considerado. Estas personas suelen ser sus anteriores supervisores.

Nombre/Título:

Organización:

Relación:

Correo electrónico

Teléfono

Certificación del solicitante:

Certificado de veracidad del solicitante, acuerdo de comprobación de antecedentes y comprensión del empleo "a voluntad".

Por la presente certifico que todas las declaraciones realizadas en esta solicitud y en el proceso de precontratación son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. Entiendo y acepto que cualquier tergiversación u omisión de hechos en mi solicitud o en el proceso de pre-empleo puede resultar en el rechazo de mi solicitud o la terminación de mi empleo.

Entiendo que un empleado de Compañeros de las Américas puede hacer una investigación en cuanto a mi carácter y reputación general. Autorizo a todos los empleadores, escuelas, personas y organizaciones actuales y pasadas que tengan información o conocimiento relevante a proporcionarla a Compañeros de las Américas para su uso en la decisión de ofrecerme o no un empleo. Por la presente libero a Compañeros de las Américas, sus representantes y a todos esos empleadores, escuelas, personas y organizaciones de toda responsabilidad al hacer o responder a las preguntas relacionadas con mi solicitud.

De acuerdo con la Constitución de Guatemala, entiendo que Compañeros de las Américas no utilizará los registros policiales y los antecedentes penales como una razón para restringir cualquier derecho constitucional, incluyendo el derecho al trabajo. Además, Compañeros de las Américas, de acuerdo con la Constitución de Guatemala, prohíbe cualquier forma de discriminación que afecte el acceso al trabajo.

Entiendo que si se establece una relación laboral, mi empleo puede ser terminado en cualquier momento, con o sin causa o aviso, a opción de Partners of the Americas o de mí mismo. Además, entiendo que nada de lo contenido en esta solicitud o en cualquier otra comunicación oral o representación de Compañeros de las Américas o cualquier representante de Compañeros de las Américas hecha en cualquier momento constituye un contrato, garantía, promesa o cualquier otra obligación vinculante para Compañeros de las Américas.

Además, si se me concede un puesto en Partners of the Americas, cumpliré con todas las políticas y procedimientos de Partners of the America, una copia de los cuales se me proporcionará en o antes de mi primera semana de empleo.

Al firmar este formulario, certifico que entiendo todas las preguntas y declaraciones de esta solicitud.

Reconocido:

Firma del solicitante

Fecha

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS

NOMBRE DEL EMPLEADO		NOMBRE DEL REVISOR	
TÍTULO DEL EMPLEADO		TÍTULO DEL REVISOR	
FECHAS DE REVISIÓN	1 de enero de 2019 - 31 de diciembre de 2019	FECHA DE HOY	
CARACTERÍSTICAS			
CALIDAD	ESCALA DE CALIFICACIÓN	COMENTARIOS	
Trabaja a pleno rendimiento (no se distrae y es capaz de realizar un trabajo de calidad)			
Toma la iniciativa (no espera a que le pidan que empiece a hacer su trabajo)			
Gestión del tiempo (cumple sistemáticamente los plazos con calidad y precisión)			
Comunicación (responde con prontitud y precisión a las solicitudes)			
Responsabilidad (sigue las políticas y los procedimientos)			
Gestión financiera (manejo preciso y responsable de los fondos)			
Relaciones con los compañeros de trabajo (interactuar con respeto y buen comportamiento con el personal)			
Asistencia y puntualidad (es puntual al trabajo - en el campo de la oficina, y tiene ausencias justificadas)			
FUNCIÓN TÉCNICA DEL DIRECTOR NACIONAL			
Diseñar estrategias de proyectos por países bien redactadas			

Identifica las organizaciones locales de acogida		
Incorpora al personal de campo - revisa el Manual de la Oficina de Campo y las políticas del POA		
Garantiza que los ámbitos de trabajo del proyecto se ajustan a la estrategia del proyecto del país		
Supervisa los viajes y la logística de los voluntarios y el personal en el país		
Produce un contenido completo y bien redactado para los informes del POA		
Establece relaciones con anfitriones, socios y otras partes interesadas		
Sigue las instrucciones del POA y aplica las actualizaciones		
Supervisa con éxito al personal sobre el terreno y le hace rendir cuentas		
Supervisa y evalúa la calidad y el impacto de las asignaciones de los voluntarios		
PUNTUACIÓN GLOBAL /80		
OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO		
COMENTARIOS		
FIRMA DEL EMPLEADO		FIRMA DEL REVISOR

DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES

EXCEPCIONAL (5): Supera sistemáticamente todas las normas de rendimiento pertinentes. Proporciona liderazgo, fomenta el trabajo en equipo, es altamente productivo, innovador, receptivo y genera un trabajo de máxima calidad. Participa activamente en grupos profesionales y/o comunitarios relacionados con el sector.

SUPERA LAS EXPECTATIVAS (4): Cumple sistemáticamente, y a menudo supera, todas las normas de rendimiento pertinentes. Muestra iniciativa y versatilidad, trabaja en colaboración, tiene fuertes habilidades técnicas e interpersonales o ha logrado una mejora significativa en estas áreas.

CUMPLE LAS EXPECTATIVAS (3): Cumple todas las normas de rendimiento pertinentes. Rara vez supera o no alcanza los resultados u objetivos deseados. Carece del nivel adecuado de habilidades o no tiene experiencia/todavía está aprendiendo el alcance del trabajo.

POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS (2): A veces cumple las normas de rendimiento. Rara vez supera y a menudo no alcanza los resultados deseados. El

rendimiento ha disminuido significativamente, o el empleado no ha mantenido una mejora adecuada, como se requiere desde la última revisión del rendimiento o plan de mejora del rendimiento.

NECESITA MEJORAR (1): No alcanza sistemáticamente los niveles de rendimiento.

Formulario de aumento de sueldo



2020 Salary Increase Form

Salary increases are based on performance and available funds. The supervisor may suggest a salary increase for each employee based on the scale below. If deviating from this scale, an explanation must be included. Salary increases are ultimately at the President's discretion.

- Overall score of 4.5 and above **Exemplary** (4-5% increase)
 - Overall score of 3.5 and above **Solid Performance** (2-3% increase)
 - Overall score of 3.0 and above **Satisfactory** (1-2%)
 - Overall score of 3.0 and below *** Needs Improvement** (0-1% increase)
- *Supervisor must attach list of deficiencies and necessary corrective actions (performance improvement plan).

Employee Name:			
Effective Date of Change:	1/1/2020		
	<i>(Retroactive to this date, if applicable)</i>		
	Current Salary		
	2019 Annual Salary:	\$ -	
	Months Worked in 2019	0.00	\$ - needed for formulas
	Salary Increase		
	*Percentage Increase:	0.00%	\$ -
	<i>AND/OR</i>		
	Flat Increase:	\$ -	
*Based on 2019 Employee Goals & Performance Evaluation			
Reasons for Change		Total Increase:	\$ -
Annual Increase		2020 Salary:	\$ -
Change in Job Description		Per Pay Period:	\$ -
Change in Grant or Unit			
Change in Position			
Other (Please specify)			
Notes <i>(Attach additional memos and/or documentation, if necessary)</i>			
Supervisor Signature	Date: 01/01/2020	Vice President <i>(if applicable)</i>	
Employee Signature	Date 01/01/2020	President Signature	Date 01/01/2020

Plantillas de evaluación de riesgos

Herramienta de seguimiento de los subreceptores - Primera vez



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

FIRST TIME RISK ASSESSMENT

Sub-Grantee Check List

Name of Project & Grant Number:

Fixed Obligation Grant/Contract:

Cost Reimbursable Grant/Contract:

Staff Name Completing Form:

Date Completed:

Yes or No	Overall Score		
Yes or No	0		
	High Risk	Medium Risk	Low Risk
	361-530	202-360	0-201

Grading Legend:

Low Risk	Medium Risk	High Risk
0-3	4 - 6	7 - 10

No.	Description	Review Areas/ Action Required	Answers to Questions	Rating Risk
1	Organization and Administration			
	1.1 Entity Details and Registration Compliance			
	Is your organization registered in country?	Ex. Registration documents		
	1.2 Business Structure			
	Is your business a LLC, Corporation, Sole-Proprietorship, etc.?			
	Who is ultimately responsible for business liabilities, debts and actions?			
	1.3 Funding			
	In your company's preceding fiscal year, did your company received 50% or more of its annual gross revenues from US federal contracts?			
	Hasst the organization received during the previous year \$300,000 or more in US Government funds?	Check audit reports		
	1.4 Project Operations			
	Is there an organizational chart? Is it updated?			
	Is staff aware of reporting structures?			
	Is there segregation of duties ?			
	Does the organization have an Operations Manual?			
	Are the key elements of an Operations Manual present?	1) Project definition and scope 2) Project objectives 3) Mgmt. standards & procedures 4) Organizational chart 5) Phone/mobile use policy 6) Financial & HR procedures 7) Staffing requirements 8) Archiving policy 9) Procurement procedures 10) Travel Policy 11) Critical success criteria		
	1.5 Safety and Security Plan			
	Is there a Safety and Security Plan on file with up-to-date emergency contact information?			
	1.6 Human Resources and Personnel			
	Are there Personnel Files? Do they have proper backup and filing systems?	Is there a CV or Bio-data, offer letter or employee contract? Is there a job description? Is signed copy of contract ? Test: Random check of each personnel file to verify documentation. How are salary distributions made? Are they properly documented?		
	1.7 Finance			
	Do financial systems effectively capture their activities?			
	Are POA project activities reported separately from other activities?			
	Is there a chart of accounts?			
	Is there evidence of proper financial documentation?	Payment ,receipt, journal entry, petty chase, invoices, payroll slips, bank statements, bank reconciliations		
	Does the organization keep a separate bank account for POA/USG funds?			
	What is the company's average monthly expenditure?			
	1.8 Reporting			
	Is there adequate reporting and tracking of funds?			
	Has the organization worked with cost share requirement before?			
	1.9 Staffing/Human Resources			
	Is there a written HR Policy? (includes the signing document of conflict of interest)			
	Is there a clear delineation of roles and responsibilities?	Ex. Responsible person for financial reporting, cash management, procurement, invoices, payroll, general accounts, property management		
	Are employees benefit plans readily available (medical, insurances, allowances, bonus policies etc.)?	Evidence (health plan, workplace insurance, overtime register, training policy, etc.)		
	Are personnel contracts available in hard copy?			
	Are consultant contracts available in hard copy?			
	1.10 Travel			
	Does the organization have its own travel policy?			
	Total score for Organization and Administration			Organization and Administration scoring High Risk Medium Risk Low Risk 0 175-260 100-174 0-99
2	Risk Management			
	2.1 Anti-corruption / Sanctions Lists / Counter Terrorism			
	Has POA conducted a screening of the organization and people working for a project? Ex. SAM Check, OFAC Check, Compliance Check			
	2.2 Risk Management			
	Is there a Project Filing System?	Filing list, hard and soft copy files, compliance		Risk Management Scoring

Herramienta de control de los subreceptores - Política recurrente



REOCCURRING RISK ASSESSMENT Sub-Grantee Monitoring & Evaluation Check List

Name of Project:	Yes or No	Overall Score		
Fixed Obligation Grant/Contract:	Yes or No	0		
Cost Reimbursable Grant/Contract:		High Risk	Medium Risk	Low Risk
Staff Name Completing Form:		556-840	276-555	0-275
Date Completed:				

Grading Legend:		
Low Risk	Medium Risk	High Risk
0-3	4 - 6	7 - 10

No.	Description	Review Areas/ Action Required	Action Required	Rating Risk
1	Organization and Administration			
	1.1 Funding			
	In your company's preceding fiscal year, did your company received 50% or more of its annual gross revenues from US federal contracts?			
	Has the organization received during the previous year \$300,000 or more in US Government funds?	Check audit reports		
	1.2 Project Operations			
	Is there an organizational chart? Is it updated?			
	Is staff aware of reporting structures?			
	Is there segregation of duties?			
	Does the organization have an Operations Manual?			
	Are the key elements of an Operations Manual present?	1) Project definition and scope 2) Project objectives 3) Mgmt. standards & procedures 4) Organizational chart 5) Phone/mobile use policy 6) Financial & HR procedures 7) Staffing requirements 8) Archiving policy 9) Procurement procedures 10) Travel Policy 11) Critical success criteria		
	Is there a vehicle usage log, which is maintained, reviewed and pre-determined based on a schedule? Is there an office policy on vehicle usage?			
	Are fixed assets labeled, marked and entered into a log/register?			
	Are asset registers being updated regularly and checked at least annually?	Spot check assets and asset register/s		
	Are tags/unique identifier numbers assigned to each item?			
	1.3 Safety and Security Plan			
	Is there a Safety and Security Plan on file with up-to-date emergency contact information?			
	1.4 Human Resources and Personnel			
	Are there Personnel Files?	Is there a CV or Bio-data, offer letter or employee contract? Is there a job description? Is signed copy of contract? Test: Random check of each personnel file to verify documentation.		
	Do they have proper backup and filing systems?	How are salary distributions made? Are they properly documented?		
	1.5 Finance			
	Do financial systems effectively capture their activities?			
	Are POA project activities reported separately from other activities?			
	Is there a chart of accounts?			
	Is there evidence of proper financial documentation?	Payment, receipt, journal entry, petty chase, invoices, payroll slips, bank statements, bank reconciliations		
	Does the organization keep a separate bank account for POA/USG funds?			
	What is the company's average monthly expenditure?			
	1.6 Reporting			
	Is there adequate reporting and tracking of funds?			
	Is the organization reporting cost share?			
	Are the items reported as cost share reasonable and allowable?			
	Are the items reported as cost share properly documented?			
	1.7 Project Management			
	Are funding and staffing resource estimates sufficiently detailed and documented for use in planning and tracking the grant?	e.g.: Yearly budgets, Staffing plan		
	Are project deliverables clearly defined and understood by project staff?			
	Are target dates established for each milestone/deliverable?			
	Are project invoices being submitted to POA on time?	Spot check last 3 invoices		
	Is there a document retention policy?			
	1.8 Staffing/Human Resources			
	Is there a written HR Policy? (includes the signing document of conflict of interest)			
	Is there a clear delineation of roles and responsibilities?	Ex. Responsible person for financial reporting, cash management, procurement, invoices, payroll, general accounts, property management		
	Are employees benefit plans readily available (medical, insurances, allowances, bonus policies etc.)?	Evidence (health plan, workplace insurance, overtime register, training policy, etc.)		
	Is there an up-to-date list of project employees?			
	Is there an up-to-date list of project consultants?			
	Are employee salary and consultant payments in accordance with the approved budget?			
	Are personnel contracts available in hard copy?			
	Are consultant contracts available in hard copy?			
	1.9 Travel			
	Is there authorized travel by POA?	Check approved budget and other documentation		
	Does the organization have its own travel policy?			
	Are Travel Expense Reports (TERs) submitted correctly, on time, and with appropriate approvals?	Spot check		
	Is the correct M&IE rate being used?			
	Are itemized receipts attached to the TER?			
	Are only allowable expenses being reimbursed?			
	Are Travel Advances being cleared according to the organization's policy?			
	1.10 Conferences			
	Is there proof that funds went to specific conferences cited in deliverables?	Check for participants list, hotel reservations, receipts, and other documentation		
	Total score for Organization and Administration			

Organization and Administration scoring		
High Risk	Medium Risk	Low Risk
291-450	141-290	0-140

2 Risk Management					
	2.1	Anti-corruption / Sanctions Lists / Counter Terrorism			
		Has POA conducted a screening of the organization and people working for a project? Ex. SAM Check, OFAC Check, Compliance Check			
	2.2	Integrity Systems Check			
		Has the Code of Conduct been signed by appropriate staff members?	Ex. Random check 10 personnel files		
		Is the Code of Conduct readily available?			
	2.3	Risk Management			
		Are local contract templates being checked regularly (at least every two years) to make sure they are in line with country workplace laws?	Evidence of local legal advice		
		Are there soft copies of Grant Agreements and Amendments on file?			
		Are there hard copies of Grant Agreements and Amendments on file?	Check hard copies		
		Is there a Project Filing System?	Filing list, hard and soft copy files, compliance with Sharepoint filing system		
				Risk Management Scoring	
				High Risk	Medium Risk
				Low Risk	
		Total score for Management		0	
				47-70	24-46
				0-23	
3 Finance and Procurement					
	3.1	Financial Operations			
		Are there financial management procedures?	Spot check; evidence of FM procedures and use		
		Is the staff aware of the financial management procedures?			
		Do records show correct signatures in line with delegated authority ?	Spot check 10 items		
		Are the expenses reasonable, allowable and allocable?	Spot check 10 items		
		Are financial records being kept in hard copy?	Sight hard copies		
		Are financial records being kept in soft copy?	Check SharePoint or Local Server copies		
		Is the project budget being updated regularly and with reasonable accuracy?	Check latest forecast, date and signature. Should be signed off each month, even if no change.		
		Is there a budget variance greater than 10% per category?			
		Are grant funds routinely requested to meet obligations?			
	3.2	Payroll			
		Is payroll calculated each month?	By whom and how?		
		Are all applicable taxes being withheld?	Ex. Income tax, PAYE		
		Are individual payroll sheets for each staff member available?			
		Do payroll sheets detail other benefits and percentage allocation?			
	3.3	Audit			
		Are annual audits being undertaken either internally or externally?	Annual audit reports		
		Are project audits stipulated per the grant?	Check contract/grant		
		If yes, are they being conducted and findings submitted to POA?			
		Has your company currently or previously been involved in any litigation concerning performance or financial management under United States Government federal award or subaward?			
	3.4	Procurements			
		Are formal procurement policies and procedures in place and being followed?			
		Have all special conditions of the award been met?			
				Finance and Procurement Scoring	
				High Risk	Medium Risk
				Low Risk	
		Total score for Finance and Procurement		0	
				126-190	61-125
				0-60	
4 Technical Capacities					
	4.1	Experience			
		Did the company work under another organization/company?			
		How much money did they spend per year in the implementation of the project (s)?			
		Are the activities of the organization aligned with the mission and the values of the company ?			
	4.2	Leadership			
		During the last year has been a change in leadership?			
	4.3	Personnel and Consultants			
		Is the technical staff of the organization qualified and with enough experience?			
		What is the turnover of the technical staff?			
		Does the organization have a consultant database so they can hire a short-term consultant quickly?			
		Is the project functioning as described in application?			
		Is data provided to support project "goals/outcomes"?			
	4.4	Reporting			
		Have technical reports been submitted timely?			
		Have the reports been accurate? Have there been errors?			
	4.5	Monitoring and Evaluation			
		Does the organization have mechanisms to ensure good quality of the products?			
		Does the staff have access to a database with where they can access and download documents related to their work?			
				Technical Capacities Scoring	
				High Risk	Medium Risk
				Low Risk	
		Total score for Technical Capacities		0	
				91-130	51-90
				0-50	
		Total Score in All Categories		0	

Instrucciones

- La tabla de la parte superior de la página muestra cómo se puntúa cada pregunta de 0 a 10 para la Evaluación de Riesgos.
Cada pregunta tendrá un máximo de 10 puntos para el riesgo alto y 0 para el riesgo bajo.
 - o Una puntuación entre 0 y 3 muestra un riesgo bajo para esa pregunta en particular
 - o Una puntuación entre 4-6 muestra un riesgo medio para esa pregunta en particular
 - o Una puntuación de entre 7 y 10 muestra un alto riesgo para esa pregunta en particular
- La suma total de todas las preguntas determinará la puntuación global de esa sección (sección 1, 2, 3 o 4). La puntuación total de cada sección y el lugar que ocupa ese número analizando los gráficos/casillas (a la derecha) determinarán el nivel de riesgo. Es importante notar que cada sección tendrá diferentes puntuaciones (gráficos/casillas a la derecha) dependiendo de cuántas preguntas se hagan.

Anexo K

Costes no admisibles

<https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2014-title2-vol1/CFR-2014-title2-vol1-sec200-410/summary>

Anexo L

Ejemplos de cálculo de dietas para el personal de la sede, tenga en cuenta que el personal de campo tiene diferentes porcentajes, sin embargo, el cálculo es el mismo.

Notas:

- [La Administración de Servicios](#) Generales (GSA) establece las tarifas de las dietas para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (CONUS).
- El [Departamento de Defensa](#) (DOD) establece las tarifas no extranjeras que incluyen Alaska, Hawai y todos los territorios de Estados Unidos (Non-CONUS).
- El [Departamento de Estado](#) establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las principales ciudades.
- El desglose de las comidas puede calcularse en la siguiente tabla (nota, para los viajes financiados por los programas de la USG, debe utilizarse esta tabla):
www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates/mie-breakdown

i) Ejemplo normal sin excepciones

El viajero A, un empleado de la oficina central, sale de viaje a Nueva York el lunes de abril por la mañana. El vuelo está programado para salir a las 9 de la mañana. El viajero regresa a su domicilio el jueves al mediodía.

La tasa de M&IE es de 76 dólares, según el sitio web de la GSA.

La tasa aprobada por los socios es del 90% = 68,4 dólares

Las dietas recibidas serán:

Lunes = 68,4 dólares * 75% = 51,80 dólares

Martes = 68,40 dólares

Miércoles = 68,40 dólares

Jueves = 68,4 dólares * 75% = 51,80 dólares

Total de dietas = 51,80 dólares + 68,40 dólares + 51,80 dólares = 172,00 dólares

ii) Salir de casa temprano; llegar a casa tarde

El viajero B, un empleado de la oficina central, sale de viaje a Bogotá, Colombia, el lunes por la mañana de abril. El vuelo está programado para salir a las 8:00AM. Para poder tomar el vuelo, el viajero B debe salir de su domicilio a las 5:30 AM para estar en el aeropuerto dos horas antes de la salida. El viajero regresa al domicilio de registro el jueves a las 22:00 horas.

La tasa de M&IE es de 105 dólares, según el sitio web del Departamento de Estado.

La tasa aprobada por los socios es del 90% = 94,50 dólares

Las dietas recibidas serán:

Lunes = \$94.50 (este es un día de viaje; sin embargo, como el Viajero B deja el hogar de registro antes de las 6AM, según [la Sección 14.5.2 Desglose de Comidas M&IE](#), se aplica el viático completo)

Martes = 94,50 dólares

Miércoles = 94,50 dólares

Jueves = \$94.50 (este es un día de viaje; sin embargo, como el Viajero B llega al hogar de registro después de las 7PM, de acuerdo con [la Sección 14.5.2 Desglose de Comidas M&IE](#), se aplican las dietas completas)

Total de dietas = 94,50 dólares + 94,50 dólares + 94,50 dólares = 378 dólares

iii) Algunas comidas están cubiertas por otras fuentes

El viajero C, un empleado de la sede central, asiste a una conferencia en Ciudad de Panamá, sale en vuelo el lunes a las 11 de la mañana, asiste a la conferencia de martes a jueves y regresa el viernes por la mañana, llegando a su domicilio después de las 9 de la noche. Durante la conferencia, se proporcionan comidas para el desayuno y el almuerzo.

La tarifa M&IE de la ciudad de Panamá es de 99 dólares, según el sitio web del Departamento de Estado.

La tarifa aprobada por los socios es del 90% = 89,10 dólares

El desglose de las comidas es el siguiente, según [el apartado 14.5.2](#):

Desayuno @ los 89,10\$ = 13\$; Comida = 22\$; Cena = 36\$; Incidencias = 18\$ (cifras redondeadas al dólar más cercano)

Las dietas recibidas serán:

Lunes = $\$89.10 \times 75\% = \66.83 (Ciudad de Panamá es la ciudad de destino y la tarifa a utilizar en este primer día de viaje)

Martes = $\$36 + \$18 = \$54$ (Cena más imprevistos)

Miércoles = $\$36 + \$18 = \$54$ (Cena más imprevistos)

Jueves = $\$36 + \$18 = \$54$ (Cena más imprevistos)

Viernes = \$89.10 (este es un día de viaje; sin embargo, dado que el Viajero C llega al hogar de registro después de las 7PM, según [la Sección 14.5.2 Desglose de Comidas M&IE](#), se aplica el viático completo; además, Ciudad de Panamá es la ciudad de partida; por lo tanto, se utiliza esta tarifa)

Total de dietas = 66,83 dólares + 54 + 54 + 89,10 = 317,93 dólares

Anexo M



Declaración jurada en lugar de recibo

Certifico que los siguientes cargos son verdaderos y correctos y que se hacen para el propósito comercial que se indica a continuación.

Objetivo/Evento:

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>	<u>Método de pago</u>
--------------	--------------------	----------------	-----------------------

Firmado,

Nombre

Fecha

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

Acuse de recibo y cumplimiento de las políticas

Por la presente reconozco que he recibido el Manual Suplementario de Personal y Operaciones de Guatemala (en adelante "MANUAL") para Compañeros Guatemala. Entiendo que el propósito del MANUAL es familiarizar a los empleados con las políticas y procedimientos de Compañeros Guatemala, y actuar como una referencia para los empleados. Entiendo que el MANUAL refleja las políticas y procedimientos vigentes en esta fecha, los cuales pueden ser cambiados por Compañeros Guatemala.

Entiendo que estoy obligado a cumplir con las disposiciones de este MANUAL y que es mi responsabilidad leer y adherirme a los contenidos establecidos en el mismo. Además, reconozco estas políticas y procedimientos como condiciones de empleo con Compañeros Guatemala. Me comprometo a cumplir con todas las políticas contenidas en el MANUAL y a preguntar a mi supervisor cualquier duda que pueda tener al respecto.

Print Name: _____

Employee Signature: _____ Date: _____